Freiheit, Gleichheit, Überforderung

Erstellt mit KI und kuratiert von Markus Oermann

Public Beta · Version 0.6 · Stand: 19. Oktober 2026

It's been a long
A long time coming, but I know
A change gon' come
Oh yes, it will

— Sam Cooke

Inhalt

Vorwort: Wie dieses Buch entstanden ist und für wen 1

Einleitung: Das Gefühl und der Bogen 3

Das Versprechen der Moderne 9

Mehr Auswahl, weniger Freiheitserfahrung 24

Anerkennung und strukturelle Barrieren 41

Schwindende Freiheitserfahrung in der digitalen Gesellschaft 55

Kontingenz und Kontrollillusion 68

Normvercodung und digitale Governance 85

Vorwort: Wie dieses Buch entstanden ist und für wen

Dieses Buch soll, neben allem, was es inhaltlich sagt, vor allem als Beleg dafür dienen, was ein diszipliniert geführtes KI-Setup heute leisten kann, wenn ein Mensch nicht mehr in erster Linie schreibt, sondern kuratiert, prüft und verantwortet.

Seine Grundlage war ein Vault, ein in Obsidian geführtes zweites Gedächtnis, das über Jahre gewachsen ist: aus meiner Lehre an der THWS, aus der Zeit am Hans-Bredow-Institut, bei der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien und im Bundespräsidialamt, aus Lektüren, Randbemerkungen, halbfertigen Gedanken, die noch keinen Platz hatten. Dieses Material war roh, assoziativ, über Themenordner verstreut, die von Digitaler Ethik über Medienrecht bis zur Politikwissenschaft reichen.

Daneben stand Zotero als überprüfbarer Quellenspeicher und darauf aufbauend das Projekt LegalLLMWiki: ein von KI-Agenten, autonom gepflegtes, ständig aktualisiertes Wiki, das die Rohquellen aus Zotero in Konzeptseiten verdichtet, Rechtsnormen und Leitentscheidungen zu eigenen Ankerknoten macht und über Verweise miteinander verknüpft, sodass jede rechtliche oder empirische Behauptung im Buch nicht auf der bloßen Plausibilität eines Sprachmodells beruht, sondern auf einer nachvollziehbaren Quelle. Wo dieses Buch einen Artikel der DSGVO zitiert, ein Urteil, eine Studie zur Wirkung von KI auf Arbeitsplätze, stammt der Beleg von hier. Das LegalLLMWiki-Setup, mit dem ich gearbeitet habe, können interessierte Leserinnen und Leser kostenlos online herunterladen und mit eigenen Daten betreiben. Es ist verfügbar unter: https://github.com/markusoermann/LegalLLMWiki.

Die Kapitel selbst entstanden in einem Wechselspiel, das sich über Monate wiederholte: Sichtung der einschlägigen Vault-Notizen und Wiki-Seiten zu einem Thema, Abgleich mit der Literaturbasis, Verdichtung zu einem Argumentationsgerüst, eine erste Rohfassung durch die KI, und dann, das Entscheidende, die Rückgabe an mich. Meine Rolle in diesem Projekt war daher eher die eines Lektors oder Kurators. Alles, was ins

Buch aufgenommen wurde, ist von mir gelesen, geprüft, ausgewählt und oft umgeschrieben oder verworfen worden.

Ein KI-Modell kann Material sichten, verdichten, Bezüge herstellen und Entwürfe liefern, die kein Einzelner in dieser Breite und Geschwindigkeit hätte erstellen können. Aber was am Ende bei mir blieb, war die Entscheidung, welche These das Buch überhaupt vertritt, welcher Gedanke trägt und welcher nur klug klingt, wo eine Analogie erhellt und wo sie nur schmückt, und die Verantwortung für den Text.

Genau das war der Punkt der Übung: das eigene Denken durch die Maschine zu erweitern, ohne ihr das Urteil zu überlassen. Ob mir das gelungen ist, darf die Leserin, der Leser an diesem Buch selbst prüfen. Der Versuch schien mir der Mühe wert, gerade weil dieses Buch von genau jenem Verhältnis von Mensch und Maschine handelt.

Bleibt die Frage, für wen das alles geschrieben ist. Nicht für ein Fachpublikum. Dieses Buch setzt weder juristische noch soziologische Vorkenntnisse voraus; wo es Fachbegriffe verwendet, erklärt es sie verständlich, so hoffe ich. Es richtet sich an alle Leserinnen und Leser, die den Verdacht teilen, dass mit dem Freiheitsversprechen der Gegenwart etwas nicht stimmt, und die sich mit der Annahme nicht zufriedengeben wollen, es liege an ihnen selbst. An mangelnder Disziplin, an zu viel Bildschirmzeit, an der falschen inneren Einstellung. Wer beruflich mit digitaler Technik, mit Recht, mit Bildung oder mit Politik zu tun hat, wird vieles wiedererkennen. Nötig ist das nicht. Nötig ist allein die Bereitschaft, eine Diagnose auszuhalten, die keine einfache Lösung verspricht, und die Neugier, ob sich aus ihr trotzdem eine Haltung gewinnen lässt. Der Mehrwert, den ich mir erhoffe, ist deshalb kein Programm, sondern eine Schärfung des Blicks: dass man hinterher genauer unterscheiden kann, was am eigenen Unbehagen persönliches Versagen ist und was strukturelle Zumutung.

Markus Oermann

Einleitung: Das Gefühl und der Bogen

Es ist kurz nach sechs. Der Wecker hat nicht geklingelt. Das Smartphone hat vibriert, lautlos, aber bestimmt, wie es sich für ein Gerät gehört, das seinen Besitzer besser kennt als dessen engste Freunde. Die Hand greift danach, noch bevor die Augen richtig offen sind. Ein Reflex, kein Entschluss. Auf dem Sperrbildschirm: drei Nachrichten, zwei Erinnerungen, eine Benachrichtigung der Krankenkasse. Darunter, klein, aber bestimmt: die Zusammenfassung der Schlafqualität. Sieben Stunden, zweiunddreißig Minuten. Erholungsindex: mäßig. Man hat also nicht besonders gut geschlafen, das weiß man jetzt objektiv, belegt durch Sensoren, berechnet durch einen Algorithmus, dessen Funktionsweise man nicht kennt. Man ahnte es schon in den ersten bewussten Sekunden des Tages. Jetzt hat man es schwarz auf weiß, und das Wissen macht den Morgen ein wenig schwerer.

Dann der Nachrichtenfeed. Kriege, Klima, eine politische Krise, die gestern Abend noch nicht existierte. Ein Kommentar, der empört. Ein Gegenkommentar, der die Empörung für naiv erklärt. Die Daumen scrollen, der Puls steigt unmerklich. Irgendwo zwischen der dritten und der vierten Schlagzeile taucht eine Werbeanzeige auf, so passgenau, dass sie sich anfühlt wie ein Gedanke, den man selbst noch nicht ganz zu Ende gedacht hatte. Laufschuhe. Hatte man nicht gestern kurz daran gedacht, wieder joggen zu gehen? Oder war es vorgestern?

Man steht in der Küche und macht Kaffee. Ein Ritual, das noch dem eigenen Willen gehorcht. Aber auch hier: Die Kaffeemaschine ist per App steuerbar, die Bohnen wurden auf Empfehlung eines Bewertungsportals bestellt, die Milch trägt ein Label, dessen Glaubwürdigkeit man nicht überprüft hat. Wohin würde der QR-Code darunter führen? Und während der Kaffee durchläuft, ploppt eine Mitteilung auf dem Bildschirm auf. Die Anlage-App: Bitte prüfen Sie Ihre Investstrategie, die Marktlage hat sich verändert. Eine Entscheidung, die man treffen soll, und die man nicht treffen kann, jedenfalls nicht informiert, nicht wirklich, nicht so, wie das Wort „Entscheidung„ es eigentlich verlangt. Man müsste Finanzmärkte verstehen, Zinseszinsrechnung, geopolitische Risiken, die eigene Risikobereitschaft richtig einschätzen können. Man müsste, kurz gesagt,

eine Expertin sein für etwas, für das man kein Experte ist und nicht sein kann, weil man gleichzeitig auch Experte sein müsste für die Versicherungstarife, die Datenschutzeinstellungen des neuen Betriebssystems, die richtige Schulform für das eigene Kind und die Frage, ob E-Autos jetzt schon so weit sind oder Papa doch recht hat. Welche Stufe von Fahrassistenzsystemen brauche ich noch gleich?

Es ist jetzt sieben Uhr. Der Tag hat noch nicht begonnen, aber das Gefühl ist schon da: zu spät, zu langsam, zu wenig informiert. Nicht dramatisch, kein Zusammenbruch, kein Burnout, nicht einmal eine besonders schlechte Stimmung. Eher ein leises Rauschen im Hintergrund, das Gefühl, den Anforderungen des eigenen Lebens nicht ganz gewachsen zu sein. Obwohl man doch alles hat: Freiheit, Wahlmöglichkeiten, Zugang zu mehr Information als jede Generation vor einem. Obwohl doch alles da ist, was die moderne Gesellschaft versprochen hat.

Genau hier beginnt dieses Buch. Nicht bei der Klage über die Digitalisierung, über die übermächtige KI, die Politik, nicht bei der Sehnsucht nach einer besseren Vergangenheit, nicht bei der Anklage gegen Tech-Konzerne, obwohl manches davon seinen Platz haben wird. Es beginnt bei einer Irritation, die viele Menschen kennen, über die aber erstaunlich wenig gesprochen wird: Warum fühlt sich das Leben in einer Gesellschaft maximaler formaler Freiheit so oft nicht frei an? Warum erleben wir unseren Alltag als Überforderung statt als autonome Selbstverwirklichung?

Die Frage ist nicht rhetorisch. Sie ist auch kein Ausdruck von Undankbarkeit gegenüber den realen Errungenschaften der Moderne: den Grundrechten, der Religionsfreiheit, der Gleichberechtigung, dem Sozialstaat, der medizinischen Versorgung, der Möglichkeit, dieses Buch zu schreiben und es zu lesen. All das ist wirklich, all das ist wertvoll, und nichts davon ist selbstverständlich. Aber die Frage bleibt: Wenn Freiheit und Gleichheit die beiden großen Versprechen der Moderne sind, die Ideen, für die Menschen auf die Barrikaden gegangen sind, für die Verfassungen geschrieben, Revolutionen geführt, Menschenrechtserklärungen unterzeichnet wurden, warum erleben so viele Menschen ihren Alltag nicht als Einlösung dieses Versprechens, sondern als eine Art Dauerlauf ohne Ziellinie?

Die Antwort, die dieses Buch vorschlägt, ist keine einfache. Sie lautet nicht: Die Digitalisierung ist schuld. Sie lautet auch nicht: Der Kapitalismus hat alles ruiniert. Sie lautet, knapp gefasst: In der digitalen Spätmoderne verkehrt sich die Erfahrung von Freiheit und Gleichheit für viele Menschen in ihr Gegenteil, nicht weil das Versprechen falsch wäre, sondern weil die Bedingungen, unter denen es eingelöst werden soll, systematisch überfordern.

Das klingt abstrakt, aber es ist sehr konkret. Es meint: Die Freiheit, zwischen dreißig Krankenkassentarifen zu wählen, erzeugt nicht das Gefühl, die eigene Gesundheitsversorgung souverän zu gestalten. Sie erzeugt Druck, die richtige Entscheidung treffen zu müssen. Verfügbarkeit von Internetzugang für alle bedeutet nicht, dass alle die gleichen Chancen haben, sich zu informieren. Sie bedeutet, dass alle Strömen und Stürmen von Informationen, Meinungen, Desinformation, ermächtigten KI-Systemen und algorithmischer Manipulation ausgesetzt sind, aber mit sehr unterschiedlichen Ressourcen, um durch sie zu navigieren. Die Freiheit, den eigenen Lebensweg selbst zu wählen, Autorin der eigenen Lebensgeschichte zu sein, ist kein Geschenk, wenn gleichzeitig die Strukturen fehlen, die diese Autorenschaft so absichern, dass die Geschichte nicht an ihrem Anfang schon weitgehend geskriptet ist. Wenn Bildung nicht chancengleich verteilt ist, wenn der Arbeitsmarkt prekär wird, wenn die Mietpreise schneller steigen als die Gehälter.

Das Versprechen der Moderne — jeder Mensch ist frei, jeder Mensch ist gleich an Würde und Rechten — ist nicht gebrochen. Es wird täglich erneuert und erfüllt, in Gerichtssälen, in Verwaltungsverfahren, in jeder demokratischen politischen Debatte, die sich auf Menschenrechte bezieht. Aber es wird auch täglich angegriffen von seinen Gegnern, mittlerweile auch in höchsten Staatsämtern ältester Demokratien. Und es wird unterlaufen, und zwar nicht nur durch bösen Willen oder schlechte Politik, sondern durch die Strukturen einer Gesellschaft, die immer mehr Entscheidungen an das Individuum delegiert, ohne ihm die Mittel zu geben, ohne es zu befähigen, diese Entscheidungen wirklich frei und informiert zu treffen. Die Soziologin möchte sagen: Dies ist die Individualisierung der Verantwortung bei gleichzeitiger Komplexitätssteigerung der Lebenswelt. Aber dieses Buch vermeidet solche

Sätze, weil sie die Erfahrung auf Abstand halten, die es einfangen will: das Gefühl, dass irgendetwas nicht stimmt, auch wenn man noch nicht genau benennen kann, was.

Dieses Gefühl hat einen Grund. Und der Grund ist nicht persönliches Versagen. Wer sich überfordert fühlt von der Steuererklärung, der Altersvorsorge, der Frage, welche Ausbildung die richtige ist, der Auswahl des Stromtarifs, der Konfiguration der eigenen Datenfreigabe, der Bewertung von Nachrichtenquellen, der Sorge um das Klima, der Pflege der Eltern und der Aufrechterhaltung einer Beziehung — gleichzeitig, nebeneinander, ohne Pause —, der versagt nicht. Der reagiert angemessen auf eine unangemessene Zumutung.

Aber diese Erkenntnis sollte nicht in Resignation münden. Denn das Versprechen von Freiheit und Gleichheit ist nicht nur eine historische Episode, nicht nur ein schöner Gedanke aus dem achtzehnten Jahrhundert. Es ist ein regulativer Horizont. Es ist ein Maßstab, den wir an die Wirklichkeit anlegen können, um zu erkennen, wo sie hinter dem zurückbleibt, was möglich wäre. Ohne diesen Maßstab wäre die Überforderung der Gegenwart nicht einmal als Überforderung, als Enttäuschung unserer Erwartungen, als uneingelöstes Versprechen erkennbar. Sie wäre einfach normal, so wie Leibeigenschaft normal war, bevor jemand auf die Idee kam, dass Menschen frei geboren werden. Das Versprechen ist also beides zugleich: die Quelle der Enttäuschung und das Werkzeug, mit dem sich die Enttäuschung analysieren und — hoffentlich — verändern lässt.

Dieses Buch folgt diesem doppelten Faden. Es ist in drei große Gedankenbögen gegliedert, die aufeinander aufbauen, aber auch einzeln lesbar sein sollen.

Die erste Bewegung fragt nach dem Versprechen selbst. Woher kommen die Ideen von Freiheit und Gleichheit? Was meinen sie, und was meinen sie nicht? Warum tragen sie von Anfang an Widersprüche in sich, die nicht auflösbar, sondern nur produktiv bearbeitbar sind? Wie wurden sie zu den Grundlagen „westlicher„ moderner Gesellschaften, und warum ist ihr Erfolg zugleich die Quelle neuer Herausforderungen?

Die zweite Bewegung wendet sich der Gegenwart zu: der digitalen Spätmoderne als einer Gesellschaftsform, in der Freiheit und Gleichheit

unter völlig neuen Bedingungen erfahren werden. Hier geht es um die Ökonomie der Aufmerksamkeit, um die Macht der Algorithmen, um die Behandlung von Bürgerinnen als Datenpunkte, um die Illusion der Kontrolle und die Realität neuer Abhängigkeiten. Es geht um die Frage, warum eine Gesellschaft, die mehr Wahlmöglichkeiten bietet als je zuvor, gleichzeitig mehr Erschöpfung, immer noch Ungleichheit und wachsendes Misstrauen produziert. Und es geht darum, Überforderung nicht als individuelle Schwäche zu begreifen, sondern als Systemzustand.

Die dritte Bewegung schließlich fragt nach dem Möglichen: Was wäre, wenn man Freiheit und Gleichheit unter digitalen Bedingungen neu buchstabieren würde, nicht als nostalgische Rückkehr zu vordigitalen Verhältnissen, die es so nie gab, sondern als institutionelle Neugestaltung, die das Versprechen ernst nimmt, ohne die Realität zu verleugnen? Diese Bewegung ist die unbequemste, weil sie keine fertigen Antworten liefert, aber sie weigert sich, bei der Diagnose stehen zu bleiben.

Versprechen, Zumutung, Utopie. Das ist der Bogen, den dieses Buch beschreibt. Kein Niedergangsnarrativ, kein Fortschrittsnarrativ, sondern der Versuch, die Gegenwart zu deuten, und das Angebot, diesen Versuch gemeinsam zu machen.

Ein Wort noch dazu, was dieses Buch nicht ist und nicht sein will. Es ist kein Manifest, keine Streitschrift, kein politisches Programm. Es nimmt keine Partei, oder genauer: Es nimmt Partei nur für die Idee, dass gesellschaftliche Verhältnisse grundsätzlich verstehbar und veränderbar sind. Es richtet sich nicht an ein Fachpublikum, obwohl es auf Forschung aus Philosophie, Psychologie, Soziologie, Politikwissenschaft und Rechtswissenschaft zurückgreift. Es versucht, diese Forschung zu übersetzen, nicht zu vereinfachen, sondern zugänglich zu machen, ohne ihr die analytische Schärfe zu nehmen.

Und es geht von einer Annahme aus, die es mit seinen Leserinnen und Lesern teilen möchte: dass die Frage, wie wir frei und gleich leben können unter Bedingungen, die wir nicht vollständig durchschauen und noch weniger vollständig kontrollieren, keine akademische Frage ist. Sie ist nach meiner Überzeugung die entscheidende politische Frage unserer Zeit. Und sie betrifft jeden, der morgens sein Telefon entsperrt

und das vage Gefühl hat, dass der Tag ihn bereits überholt hat, bevor er angefangen hat.

Was dieses Gefühl bedeutet, woher es kommt und ob es sich ändern lässt, davon handeln die folgenden Seiten.

Das Versprechen der Moderne

Freiheit ist keine Idee, die vom Himmel gefallen ist. Sie enstand als Widerspruch, als Aufbegehren, als ein Nein. Nein zu willkürlicher Herrschaft. Nein zu Leibeigenschaft. Nein zu einem Gott, der nur durch den Mund von Autoritäten spricht. Bevor jemand sagen konnte, was Freiheit ist, konnte er sagen, was sie nicht ist: nicht das hier. Nicht mehr das. In diesem Sinne ist Freiheit ein negativer Erfahrungsbegriff. Sie tritt zuerst als Wunsch nach Abwesenheit von etwas Unerträglichem ins Bewusstsein. Der Bauer, der die Abgabenlast nicht mehr tragen will. Der Handwerker, der in die Stadt zieht, weil dort die Zunftordnung wenigstens berechenbar ist. Die Dissidentin, die eine Bibel in der Volkssprache liest, weil sie zwischen sich und Gott keinen Priester mehr wünscht.

Das europäische 17. und 18. Jahrhundert ist die Zeit, in der aus diesen verstreuten Erfahrungen eine zusammenhängende Erzählung wird. Was vorher lokale Revolte war, Bauernaufstand hier, Glaubenskrieg dort, wird jetzt zu einem Programm. In der Aufklärung wird der Anspruch formuliert, dass jeder Mensch von Natur aus frei sei und dass jede Herrschaft sich vor der Vernunft rechtfertigen müsse. Das ist ein ungeheurer Anspruch. Nicht weil er sofort realisiert wird — das wird er nicht —, sondern weil er einen Maßstab setzt, an dem sich von nun an jede politische Ordnung messen lassen muss.

Um zu verstehen, wie dieses Versprechen entsteht, lohnt es sich, drei Gedankenbewegungen nachzuzeichnen, die sich gegenseitig ergänzen und zugleich in Spannung zueinander stehen. Sie bilden so etwas wie die drei Säulen, auf denen das moderne Freiheitsverständnis ruht.

Die erste Säule ist das Naturrecht. Die Idee ist alt, älter als die Aufklärung, aber sie bekommt im 17. Jahrhundert eine neue Schärfe. Der englische Philosoph John Locke formuliert 1689 in seiner Schrift *Zwei Abhandlungen über die Regierung* klar: Jeder Mensch besitzt von Geburt an unveräußerliche Rechte, für Locke auf Leben, Freiheit und Eigentum. Keine Regierung kann diese Rechte verleihen, weil sie nach seiner Auffassung schon vor jeder Regierung existieren. Das Argument ist bestechend einfach. Wenn Rechte von Natur aus bestehen, dann darf kein König sie ignorieren. Sie gehören zum Menschsein selbst. Die

politische Sprengkraft liegt auf der Hand. Wenn Freiheit ein Naturrecht ist, dann ist jede Regierung, jedes Gesetz, das dieses Recht ignoriert, illegitim. Dann ist Widerstand gegen eine solche Herrschaft keine Rebellion, sondern Notwehr.[1]

Aber die Idee hat einen Haken, und er wird sich als folgenreich erweisen. Woher wissen wir, dass diese Rechte natürlich sind? Locke beruft sich letztlich auf Gott als Schöpfer. Die Natur, von der er spricht, ist eine göttlich geschaffene und geordnete Natur. Was passiert aber mit dem Naturrecht, wenn der göttliche Garant ausfällt, wenn die Säkularisierung voranschreitet und Gott als Letztbegründung nicht mehr für alle trägt? Diese Frage wird uns noch beschäftigen. Vorerst genügt es festzuhalten, dass das Konzept vom Naturrecht der Freiheitsidee eine Schlagkraft gibt, die ohne es kaum denkbar wäre.

Die zweite Säule ist die Idee vom Gesellschaftsvertrag, und hier blicken wir neben Locke auf die beiden anderen großen „Vertragstheoretiker„ Thomas Hobbes und Jean-Jacques Rousseau. Thomas Hobbes gilt mit seinem Buch *Leviathan* von 1651 als der erste, der den Gedanken vorstellte, dass staatliche Gemeinwesen auf einem Vertrag ihrer Mitglieder beruhen, in dem diese im Gegenzug für die Sicherheit, die ihnen das Gemeinwesen bietet, ihre Rechte an dieses abtreten. Damit werden die Mitglieder eines staatlichen Gemeinwesens zum Ausgangspunkt der Legitimation staatlicher Herrschaft - auch wenn ihnen bei Hobbes dann nach dem Abschluss des Gesellschaftsvertrages keine Freiheit mehr bleibt - denn sein „Leviathan“ herrscht anders als in Lockes Vorstellung vom Staat absolut.[2]

Rousseau sieht gut hundert Jahre später ebenso das Grundproblem, das dem Naturrecht innewohnt: Rechte, die von Natur aus bestehen, sind so lange wertlos, wie kein Gemeinwesen sie schützt. Im Naturzustand, so seine berühmte Argumentation im *Gesellschaftsvertrag* von 1762, mag der Mensch frei sein, aber seine Freiheit ist schutzlos. Erst der Zusammenschluss zu einer politischen Gemeinschaft gibt ihr Wirklichkeit. Die

---

[1] John Locke: *Two Treatises of Government* [1689], hg. v. Peter Laslett, Cambridge 1988.

[2] Thomas Hobbes: *Leviathan*, London 1651. Dt.: *Leviathan oder Stoff, Form und Gewalt eines bürgerlichen und kirchlichen Staates*, hg. v. Iring Fetscher, Frankfurt a.M. 1984 (Suhrkamp).

entscheidende Idee ist, dass Politische Freiheit nicht durch die Abwesenheit von Regeln entsteht, sondern durch Selbstgesetzgebung. Frei ist nicht, wer tut, was er will, sondern wer den Gesetzen gehorcht, die er sich selbst gegeben hat. Rousseau formuliert damit einen Freiheitsbegriff, der weit über die bloße Abwehr von Eingriffen hinausgeht. Freiheit wird zu einem aktiven Projekt, zu etwas, das hergestellt werden muss, immer wieder, durch Teilhabe und Mitbestimmung.[3]

Das ist ein gewaltiger Gedanke. Er begründet Demokratie, also Herrschaft des Volkes als Herrschaft der Beherrschten, nicht als Luxus, sondern als Bedingung von Freiheit. Aber Rousseau wäre nicht Rousseau, wenn er nicht zugleich eine Formel hinterließe, die bis heute verstört. Im selben Buch schreibt er, dass jemand, der dem Gemeinwillen widersteht, dazu gezwungen werden könne, frei zu sein.[4] Das muss man mindestens zweimal durchdenken. Zur Freiheit gezwungen: Ist das nicht ein Widerspruch in sich? Rousseau meint: Wer sich den selbst gegebenen Gesetzen widersetzt, untergräbt die Grundlage der Freiheit aller. Ihn zum Gehorsam zu zwingen heißt für Rousseau nicht, ihn zu unterdrücken, sondern ihn an seine eigene Freiheit zu erinnern. Doch die Geschichte hat gezeigt, wie leicht sich diese Formel missbrauchen lässt. Wer bestimmt, was der Gemeinwille ist? Wer entscheidet, ob jemand frei gemacht oder bloß unterworfen wird? Schon Robespierre wird in der Französischen Revolution diese Frage auf seine Weise beantworten - mit der Guillotine.

Immanuel Kant steht für die dritte Gedankenbewegung. Er lenkt die Freiheitsidee noch einmal aus einer anderen Richtung. Für Kant liegt die Grundlage der menschlichen Freiheit weder in Gott noch im Gesellschaftsvertrag, sondern in der Vernunft selbst. Der Mensch ist frei, weil er vernünftig ist, weil er sich selbst Gesetze geben kann. Er besitzt Autonomie - die Fähigkeit, sich selbst Gesetze zu geben. Mit dieser Fähigkeit,

---

[3] Jean-Jacques Rousseau: *Du contrat social* [1762]. Dt.: *Vom Gesellschaftsvertrag oder Grundsätze des Staatsrechts*, Stuttgart 2003. Zur Formel »man werde ihn zwingen, frei zu sein«: Buch I, Kap. 7 (Reclam-Ausgabe Stuttgart 2003, S. 29).

[4] Jean-Jacques Rousseau: *Du contrat social* [1762]. Dt.: *Vom Gesellschaftsvertrag oder Grundsätze des Staatsrechts*, Stuttgart 2003. Zur Formel »man werde ihn zwingen, frei zu sein«: Buch I, Kap. 7 (Reclam-Ausgabe Stuttgart 2003, S. 29).

mit dieser Macht kommt für Kant aber auch große Verantwortung für den Einzelnen: nämlich nur nach selbst gesetzten Regeln zu handeln, deren Prinzip auch für alle anderen zum Gesetz werden könnte. Der kategorische Imperativ in seiner bekanntesten Formulierung — handle so, dass die Maxime deines Handelns jederzeit zugleich als Prinzip einer allgemeinen Gesetzgebung gelten könnte — ist im Grunde genommen nichts anderes als eine Prüfformel, ein Check-Algorithmus für die selbst gesetzten Regeln.

Nicht übersehen werden sollte dabei, dass Kant diese Formel um eine zweite Version ergänzt, nach der Handlungsmaximen jedenfalls dann als unvernünftig ausscheiden, wenn der Einzelne in seiner Handlung die Menschheit nur als Mittel für seine individuellen Zwecke nutzen würde und nicht als Zweck an sich. Kant löst damit die Idee der Freiheit vom Naturzustand und vom Vertrag und verankert sie im Denken - im Denken nicht nur an sich selbst, sondern auch an die anderen.. Frei ist nicht, wer seinen Impulsen folgt, sondern wer seine Impulse einhegt und nach vernünftigen Grundsätzen handelt.[5]

Das klingt abstrakt, und es ist abstrakt. Aber die Wirkung ist enorm. Mit Kant wird Freiheit zur Verantwortung. Wer frei ist, wer sich selbst die Regeln gibt, nach denen er handeln will, kann für sein Handeln zur Rechenschaft gezogen werden. Wer nicht frei wäre — wer nur Produkt seiner Umstände, seiner Triebe, seiner Erziehung wäre —, dem könnte man nichts vorwerfen. Die gesamte Architektur des modernen Rechtsstaats, die Idee der Schuldfähigkeit, der Mündigkeit, der Selbstbestimmung, ruht auf dieser Kantischen Prämisse: dass Menschen prinzipiell in der Lage sind, vernünftig zu handeln, und dass man sie deshalb als verantwortlich behandeln darf.

Drei Säulen also: Freiheit als Naturrecht, Freiheit als Selbstgesetzgebung, Freiheit als Vernunftgebrauch. Diese Ansätze sind nicht widerspruchsfrei, aber zusammen formen sie das Fundament dessen, was wir das Freiheitsversprechen der Moderne nennen können. Es ist ein Versprechen, das sich nicht an eine Elite richtet, nicht an Adlige oder

[5] Immanuel Kant: *Grundlegung zur Metaphysik der Sitten* [1785], Hamburg 1965 (Philosophische Bibliothek 41). Erste Formel des Kategorischen Imperativs: BA 52 (Akad.-Ausg. IV, S. 421); zweite Formel (Zweck-an-sich-Formel): BA 66–67 (Akad.-Ausg. IV, S. 429).

Besitzende oder Getaufte, sondern an alle. An jeden Menschen, allein weil er Mensch ist. Und genau darin liegt seine revolutionäre Kraft.

Wie stabil ist dieses Fundament? Wenn man ehrlich ist: weniger stabil, als es klingt. Lockes Naturrecht hängt an einem Gottesbegriff, der zunehmend an Bindungskraft verliert. Rousseaus Gesellschaftsvertrag setzt einen Gemeinwillen voraus, der kaum zu fassen ist. Kants Vernunftfreiheit unterstellt eine Fähigkeit zur Selbstgesetzgebung, eine Willensfreiheit, deren Existenz in der Neurobiologie durchaus umstritten ist. Sind wir also überhaupt fähig, frei zu sein?

Ist das Versprechen also illusorisch? Nein. Denn es geht dabei nicht um eine Naturtatsache. Freiheit im politischen und ethischen Sinne ist etwas anderes, etwas in gewisser Weise Bemerkenswerteres. Es ist eine soziale Konstruktion von enormer normativer Kraft. Das klingt zunächst ernüchternd, als würde man sagen, Freiheit sei bloß ausgedacht. Aber das Gegenteil ist gemeint. Dass Freiheit eine Konstruktion ist, heißt nicht, dass sie beliebig oder schwach wäre. Geld ist auch eine soziale Konstruktion, und Menschenwürde ebenfalls, und die Sprache, in der wir darüber reden. Die Frage ist nicht, ob etwas konstruiert ist, sondern ob die Konstruktion trägt, ob sie funktioniert. Und die Konstruktion der Freiheit trägt, weil moderne demokratisch verfasste Gesellschaften ohne sie nicht funktionieren könnten.

Denn stellen wir uns für einen Moment das Gegenteil vor. Eine politische Gemeinschaft, die ihre Mitglieder nicht als grundsätzlich frei ansieht, sondern davon ausgeht, dass menschliches Handeln vollständig determiniert ist - durch Gene, Erziehung, Klassenlage, äußere Umstände. In einer solchen Ordnung wären Konzepte wie Wahlrecht, Meinungsfreiheit und individuelle Verantwortung unwahrscheinlich. Nicht weil diese Dinge unmöglich wären, sondern weil sie sinnlos wären. Warum sollte man jemanden zur Rechenschaft ziehen, der gar nicht anders handeln konnte? Warum sollte man jemandem eine Stimme geben, wenn seine Entscheidung ohnehin vorherbestimmt ist? Die Annahme, dass Menschen frei sind, ist die Geschäftsgrundlage jeder Gesellschaftsordnung, die auf Verantwortung, Mitbestimmung und Gleichheit vor dem Recht aufbaut. Und wir müssen nicht weit schauen, sei es historisch zurück oder geografisch über die Grenzen Deutschlands und Europas

hinaus, um politisch-gesellschaftliche Ordnungen zu finden, in denen diese Annahme nicht geteilt wird. Der Abgleich mit diesen Beispielen zeigt uns den praktischen Unterschied, den das Freiheitsversprechen machen kann.

Damit verschiebt sich der Blick. Das Freiheitsversprechen der „westlichen„ Moderne ist nicht deshalb wirkmächtig, weil es eine naturwissenschaftliche oder metaphysische Wahrheit über die menschliche Natur verkündet, sondern weil es eine soziale Praxis normativ begründen kann. Freiheit ist weniger ein Zustand als ein Modus des Umgangs: zum einen in der Art und Weise, wie staatlich organisierte Gesellschaften ihre Mitglieder behandeln, zum anderen in der Art und Weise, wie diese sich selbst verstehen.

Es war der politische Philosoph Isaiah Berlin, der in der Mitte des 20. Jahrhunderts eine Unterscheidung einführte, die die hier aufscheinenden Dimensionen von Freiheit greifbarer macht — eine Unterscheidung übrigens, die Erich Fromm bereits 1941 angelegt hatte, wovon in Kapitel 2 noch zu reden sein wird. In seinem berühmten Vortrag *Zwei Freiheitsbegriffe* (engl. Original *Two Concepts of Liberty*) von 1958 trennte Berlin negative Freiheit von positiver Freiheit. Negative Freiheit ist die Freiheit des Individuums von übermäßigen Einschränkungen durch Kollektive, insbesondere den Staat: der Bereich, in dem man tun kann, was man will, ohne von anderen daran gehindert zu werden - jedenfalls nicht willkürlich und ungerechtfertigt. Positive Freiheit dagegen ist die Freiheit des Individuums zu etwas: Ich bin tatsächlich in der Lage, mein Leben nach meinen eigenen Vorstellungen zu gestalten. Ich bin die Autorin meiner Lebensgeschichte. Ich habe nicht nur das Recht dazu, sondern auch die Bedingungen seiner Ausübung: die Mittel, die Bildung, die Gesundheit, die faktischen Möglichkeiten und die materiellen Voraussetzungen.[6]

Die Unterscheidung klingt zunächst akademisch, aber sie ist zentral für das Verständnis grundlegender politischer Debatten über das Verhältnis

[6]Isaiah Berlin: *Two Concepts of Liberty*, Oxford 1958. Wiederabdruck in: ders.: *Four Essays on Liberty*, Oxford 1969, S. 118–172. Dt.: *Zwei Freiheitsbegriffe*, in: ders.: *Freiheit. Vier Versuche*, Frankfurt a.M. 1995, S. 197–256. Das Tawney-Bild (»Freiheit für den Hecht, Tod für die Elritze«) findet sich in der dt. Ausg., S. 211; Quelle: R.H. Tawney: *Equality* (1931), 3. Aufl., London 1938, Kap. 5 Abschn. 2 (»Equality and Liberty«), S. 208 (so Berlins eigene Fußnote; in früheren Auflagen nicht enthalten).

von Staat und Individuum, von Staat und Gesellschaft und von Freiheit und Gleichheit in modernen liberal-demokratischen Gemeinschaften. Im Kern steht die Frage, inwieweit der Staat die gesellschaftlichen Verhältnisse so beeinflussen sollte, dass eine möglichst gleiche Verteilung positiver Freiheit hergestellt wird und welche Einschränkungen negativer Freiheiten dafür hinnehmbar sind.

Nehmen wir ein Beispiel: Eine Verfassung garantiert Meinungsfreiheit, wie es etwa das deutsche Grundgesetz tut. Das ist zunächst negative Freiheit: Der Staat darf Meinungsäußerungen nicht willkürlich unterdrücken. Aber was nützt diese Freiheit, wenn zentrale Mittel, um seine Meinung zu äußern, nicht vom Staat, sondern von sehr wenigen privaten Unternehmen beherrscht werden, etwa Plattformdiensten? Und diese Privaten dann Meinungsäußerungen allein nach ihren Interessen und Vorstellungen filtern, sortieren und moderieren? Muss dann der Staat hier nicht eingreifen und positive Freiheit schaffen, indem er Regeln für Plattformen setzt? Wie aber ist dies dann mit der negativen Freiheit der Plattformbetreiber zu vereinbaren?

Berlin selbst neigte eher der negativen Freiheit zu, aber er war zu klug, um die positive einfach abzutun. Denn beide sind unverzichtbar. Beide stehen in Spannung zueinander. Und beide können unvereinbar werden, wenn man sie absolut setzt.

Negative Freiheit, auf die Spitze getrieben, führt in einen reinen „Nachtwächterstaat„, der nur Sicherheit garantiert, aber mehr nicht gewährleistet. Ein Staat also, in dem der Starke den Schwachen „fressen“ darf: Freiheit für den Hecht, Tod für die Elritze, wie Berlin selbst es mit einem Bild von R.H. Tawney formulierte.[7] Positive Freiheit, auf die Spitze getrieben, führt zum paternalistischen Staat, der seinen Bürgern vorschreibt, worin ihr wahres Interesse besteht, und sie zur Freiheit zwingt, ganz in Rousseaus Tradition.

---

[7] Isaiah Berlin: *Two Concepts of Liberty*, Oxford 1958. Wiederabdruck in: ders.: *Four Essays on Liberty*, Oxford 1969, S. 118–172. Dt.: *Zwei Freiheitsbegriffe*, in: ders.: *Freiheit. Vier Versuche*, Frankfurt a.M. 1995, S. 197–256. Das Tawney-Bild (»Freiheit für den Hecht, Tod für die Elritze«) findet sich in der dt. Ausg., S. 211; Quelle: R.H. Tawney: *Equality* (1931), 3. Aufl., London 1938, Kap. 5 Abschn. 2 (»Equality and Liberty«), S. 208 (so Berlins eigene Fußnote; in früheren Auflagen nicht enthalten).

Berlin ging aber noch weiter. Er stellte eine Annahme in Frage, die der Aufklärung so selbstverständlich war, dass sie kaum jemand bemerkte: die Annahme, dass alle echten Werte miteinander vereinbar seien. Dass Freiheit und Gleichheit und Gerechtigkeit und Solidarität und Sicherheit letztlich zusammenpassen und gemeinsam realisiert werden können, wenn man nur vernünftig genug denkt. Berlin hielt diese Annahme für falsch. Manche Werte, so argumentierte er, sind grundsätzlich nicht miteinander zu versöhnen. Mehr Gleichheit kann weniger Freiheit bedeuten. Mehr Sicherheit kann weniger Offenheit bedeuten. Nicht weil jemand einen Fehler gemacht hat, sondern weil die Werte selbst in verschiedene Richtungen ziehen. Das ist keine tragische Nachricht, die man mit Bedauern zur Kenntnis nimmt. Es ist eine realistische, die man ernst nehmen muss, wenn man politisch handeln will. Jede Entscheidung für einen Wert ist auch eine Entscheidung gegen einen anderen. Es gibt keine Lösung, die alles gleichzeitig absolut maximiert. Es gibt nur Abwägungen, Kompromisse, vorläufige Arrangements.

Wo aber liegt dann die Grenze? Wenn Freiheit nicht absolut sein kann, wenn sie mit anderen Werten kollidiert, wann darf sie eingeschränkt werden? Der berühmte Utilitarist John Stuart Mill hat darauf im 19. Jahrhundert mit dem Schadenprinzip eine einflussreiche Antwort gegeben. In seiner Schrift *Über die Freiheit* von 1859 formuliert er: Die einzige Rechtfertigung, die Freiheit eines Individuums gegen seinen Willen einzuschränken, besteht darin, Schaden von anderen abzuwenden. Was ich mir selbst antue, geht den Staat nichts an. Nur wo mein Handeln andere schädigt, darf die Gesellschaft eingreifen.[8]

Das Prinzip ist elegant, und es hat sich tief in das liberale Selbstverständnis, insbesondere in der angelsächsischen Welt, eingebrannt. Aber es wirft sofort Fragen auf, die Mill selbst nur teilweise beantworten konnte. Was genau ist Schaden? Ist seelische Kränkung Schaden? Ist die Verbreitung von Falschinformationen Schaden? Ist die Zerstörung der Umwelt, die erst in dreißig Jahren spürbar wird, Schaden im Sinne Mill'schen Denkens? Und wo verläuft die Grenze zwischen dem, was mich selbst betrifft, und dem, was andere berührt, in einer Welt, in der nahezu jede Handlung Fernwirkungen hat? Mill gibt uns ein Prinzip, aber

[8] John Stuart Mill: *On Liberty* [1859]. Dt.: *Über die Freiheit*, Stuttgart 1974.

kein Rezept. Und je komplexer die Gesellschaften werden, in denen wir leben, desto schwieriger wird es, Rezepte zu finden, die funktionieren.

Damit sind wir bei den Widersprüchen, die dem Freiheitsversprechen nicht äußerlich sind, sondern ihm innewohnen. Sie lassen sich nicht auflösen, und genau das macht das Versprechen so fruchtbar und gleichzeitig so belastend. Was wir bis hierhin gesehen haben: Freiheit als Naturrecht, das einer Letztbegründung bedarf, die zunehmend bröckelt. Freiheit als Selbstgesetzgebung, die den Zwang im Namen der Freiheit nicht ausschließen kann. Freiheit als Vernunftprinzip, das eine Rationalität voraussetzt, die Menschen nicht durchgehend aufbringen. Negative Freiheit, die ohne soziale Absicherung leerläuft. Positive Freiheit, die zum Instrument der Bevormundung werden kann. Freiheit im Spannungsverhältnis mit anderen Werten, die nicht alle gleichzeitig zu verwirklichen sind. Und ein Schadenprinzip, das Grenzfälle nicht löst.

Die Geschichte selbst hat diese Widersprüche in Szene gesetzt, oft auf dramatische Weise. Am 26. August 1789 verabschiedete die französische Nationalversammlung die Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte. Artikel 1 lautet: „Die Menschen sind und bleiben von Geburt frei und gleich an Rechten. Soziale Unterschiede dürfen nur im gemeinen Nutzen begründet sein.„ Das waren Sätze, die wie ein Donnerhall durch Europa rollten. In ihnen kamen Versprechen einer neuen politischen Ordnung zum Ausdruck, die auf Gerechtigkeit, Gleichheit und Freiheit beruhen sollte. Versprechen, von denen man schnell erkannte, dass sie für viele nicht galten. Frauen waren ausgeschlossen. Sklaven in den Kolonien waren ausgeschlossen. Besitzlose Männer hatten kein Wahlrecht. Die Erklärung formulierte ein universelles Versprechen, und die Gemeinschaft, die es formulierte, brach es sofort.

Und dann kam der Terror. Die Französische Revolution, die im Namen von Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit angetreten war, mündete in die Schreckensherrschaft Robespierres, in der Tausende im Namen der Tugend auf das Schafott geschickt wurden. Das Versprechen wurde nicht nur gebrochen. Es wurde zur Waffe. Die Logik war Rousseausch. Wer sich dem Gemeinwillen widersetzt, muss beseitigt werden, damit die Freiheit aller gesichert bleibt. Der Terror war kein Betriebsunfall der Revolution. Er war die konsequente Anwendung der Idee, dass man

Menschen zu ihrer Freiheit zwingen kann. Die Guillotine als Instrument der Befreiung, eine grausame Logik, aber eine, die in der Theorie angelegt war.

Die preußischen Reformen des frühen 19. Jahrhunderts versuchten es anders. Hier ging es nicht um Revolution, sondern um Reform von oben. Ein Rechtsstaat, der die Willkür des Monarchen einhegt, Gesetze, die für alle gelten, eine Verwaltung, die berechenbar handelt. Es waren Kantische Ideen in institutioneller Form, die Herrschaft des Gesetzes statt der Herrschaft des Fürsten. Aber auch hier zeigten sich die Grenzen des Versprechens. Der preußische Rechtsstaat galt de facto nur für bestimmte Gruppen. Frauen blieben rechtlich unmündig. Die Drei-Klassen-Wahlrecht-Ordnung sorgte dafür, dass die Stimme eines Industriellen um ein vielfaches mehr wog als die eines Arbeiters. Das Gesetz war gleich, aber nur für diejenigen, die es als Gleiche anerkannte.

Es brauchte beinahe 160 Jahre und zwei Weltkriege, bis das Versprechen wenigstens auf dem Papier allgemeine Anerkennung fand. Am 10. Dezember 1948 verabschiedete die Generalversammlung der Vereinten Nationen die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte.[9] Dreißig Artikel, die postulierten, dass jeder Mensch, überall, Rechte hat, die ihm niemand nehmen kann. Die Erklärung war ein Meilenstein. Aber sie war kein Gesetz. Sie war nicht rechtsverbindlich. Kein Staat konnte gezwungen werden, sie einzuhalten. Und die Staaten, die sie verabschiedeten, taten dies oft im vollen Bewusstsein, dass sie sie „zu Hause“ nicht umsetzen würden. Die Sowjetunion stimmte zu, obwohl sie ein Gulag-System unterhielt. Die Vereinigten Staaten stimmten zu, obwohl in ihren Südstaaten die Rassentrennung herrschte. Frankreich stimmte zu, obwohl es in Algerien Kolonialkrieg führte. Die Allgemeine Erklärung war ein Versprechen, vielleicht das größte Versprechen der politischen Geschichte. Aber es war ein Versprechen, das seine Unterzeichner im selben Augenblick brachen.

Kann man deshalb sagen, das Versprechen sei wertlos? Im Gegenteil. Die Erklärung von 1948 wurde zur Berufungsinstanz für Befreiungsbewegungen auf der ganzen Welt. Die amerikanische Bürgerrechtsbewe-

[9] Vereinte Nationen: Allgemeine Erklärung der Menschenrechte, Resolution 217 A (III) der UN-Generalversammlung, 10. Dezember 1948.

gung berief sich auf sie. Die Anti-Apartheid-Bewegung in Südafrika berief sich auf sie. Dissidenten in der Sowjetunion beriefen sich auf sie. Das Versprechen entfaltete Kraft gerade dort, wo es gebrochen wurde. Es wurde zum normativen Maßstab, an dem die Wirklichkeit gemessen werden konnte, und regelmäßig als ungenügend befunden wurde. Genau darin liegt seine Funktion, nicht als Beschreibung der Welt, wie sie ist, sondern als Entwurf der Welt, wie sie sein sollte.

Wir stoßen damit auf ein Merkmal des Freiheitsversprechens, das zunächst wie eine Schwäche aussieht, sich aber als seine größte Stärke erweist. Es verspricht immer mehr, als es einlösen kann. Indem neue Formen der Einlösung errungen werden, werden zugleich neue Lücken sichtbar. Als die bürgerlichen Rechte auch für viele zuvor Ausgeschlossene erkämpft waren, wurde klar, dass formale Gleichheit ohne materielle Absicherung hohl bleibt. Als die sozialen Rechte erkämpft waren, wurde klar, dass sie nicht für alle gleichermaßen gelten. Als die Gleichberechtigung der Geschlechter rechtlich verankert war, wurde klar, dass das Recht allein die Ungleichheit nicht beseitigt. Das Versprechen ist wie ein Horizont: Man bewegt sich auf ihn zu, und er weicht zurück - er bleibt unerreichbar. Das ist kein Defekt. Es ist die Struktur. Die Lücke zwischen Versprechen und Wirklichkeit ist der Motor, der gesellschaftlichen Fortschritt antreibt.

An dieser Stelle ist allerdings eine Warnung angebracht, und sie gilt für alles, was in diesem Buch noch über Fortschritt gesagt wird. Die eben beschriebene Bewegung lässt sich sehr leicht als Aufstiegsgeschichte lesen: erst die Besitzenden, dann die Besitzlosen (Männer), dann die Frauen, dann die Kolonisierten usw., ein Kreis, der sich weitet, bis er alle umfasst. Diese Erzählung ist verführerisch, weil sie schmeichelt, und sie ist in einem entscheidenden Punkt falsch. Sie unterstellt, dass Freiheit sich vermehrt. Tatsächlich wurde sie oft nur verschoben.

Man sieht das schon an den Dokumenten, von denen eben die Rede war. Die Erklärung von 1789 schloss die Sklaven in den Kolonien nicht versehentlich aus, gewissermaßen aus Unachtsamkeit einer Versammlung, die eigentlich alle meinte und nur zu wenige nannte. Die französische Kolonialwirtschaft, die auf der Arbeit versklavter Menschen beruhte, war eine der Grundlagen des Wohlstands, in dem jene bürgerliche Öffent-

lichkeit entstand, die sich in Paris auf die Menschenrechte berief. Die Freiheit der einen und die Unfreiheit der anderen standen nicht zufällig nebeneinander. Sie waren ökonomisch miteinander verbunden. Und als die Versklavten auf Saint-Domingue das Versprechen beim Wort nahmen und sich erhoben, antwortete die Republik der Menschenrechte nicht mit Zustimmung, sondern mit Krieg. 1825 erschien ein französisches Geschwader vor Port-au-Prince und überbrachte eine Ordonnanz Karls X.: Haiti habe 150 Millionen Francs zu zahlen, in fünf Jahresraten, als Entschädigung im. Austausch für die diploamtische Anerkennung einer Unabhängigkeit. Um die erste Rate aufzubringen, musste Haiti bei französischen Banken Geld leihen, womit aus einer Schuld zwei wurden. Die Summe wurde 1838 gesenkt, die Entschädigung selbst war 1883 abgetragen, die letzten Zahlungen an französische Gläubiger flossen 1888. Damit war die Sache nicht erledigt, sie war umgeschuldet. Über weitere Anleihen, zuletzt 1922 bei einer New Yorker Bank, die dafür die haitianischen Zolleinnahmen kontrollierte, endeten die Zahlungen an ausländische Gläubiger erst 1947.[10]Einhundertzweiundzwanzig Jahre lang hat ein Staat dafür bezahlt, dass seine Bürger sich selbst befreit hatten.

Man muss auch nicht bei den Ereignissen bleiben; es genügt, die Denker noch einmal anzusehen, die auf den vorigen Seiten die drei Säulen getragen haben. John Locke, dessen Naturrecht auf Leben, Freiheit und Eigentum am Anfang dieses Kapitels stand, war Sekretär der Lords Proprietors von Carolina, und ein Zeitgenosse schrieb ihm, er habe an der Abfassung ihrer Verfassung „so großen Anteil„ gehabt. In dieser Verfassung heißt es, jeder freie Mann Carolinas solle „absolute Macht und Autorität über seine Negersklaven“ haben, gleich welcher Überzeugung oder Religion diese seien. Ob Locke diesen Satz selbst formuliert oder ihn als Sekretär nur aufgenommen hat, ist in der Forschung umstritten und wird es wohl bleiben. Gesichert ist: Er hat an dem Dokument mitge-

[10]Ordonnance de Charles X du 17 avril 1825; Traité de paix et d’amitié du 12 février 1838 (Reduktion der Restschuld auf 60 Millionen Francs). Zur Refinanzierungskette und zu den Gesamtsummen die Rechercheserie *The Ransom* von Catherine Porter, Constant Méheut, Selam Gebrekidan und Matt Apuzzo, in: *The New York Times*, 23. Mai 2022, aktualisiert am 9. Mai 2025, mit dem zugehörigen offengelegten Datensatz für die Jahre 1825 bis 1888; ferner Peter James Hudson: *Bankers and Empire. How Wall Street Colonized the Caribbean*, Chicago 2017.

arbeitet, er hat für seine Tätigkeit im Handels- und Kolonialrat der Krone Anteile der Royal African Company erhalten, die den Sklavenhandel betrieb, und er hat sie drei Jahre gehalten.[11] Es geht nicht darum, einen Philosophen des siebzehnten Jahrhunderts an den Maßstäben des einundzwanzigsten scheitern zu lassen. Es geht um etwas Unbequemeres, nämlich darum, dass die Idee der unveräußerlichen Rechte und die Verwaltung der Sklaverei hier nicht in zwei verschiedenen Köpfen gedacht wurden, sondern in einem.

Bei John Stuart Mill liegt der Fall noch klarer, weil es keiner Archivarbeit bedarf. Man muss nur weiterlesen. Das Schadenprinzip, das wir eben als die eleganteste Grenzziehung der liberalen Tradition kennengelernt haben, schränkt Mill auf derselben Seite ausdrücklich ein. Es gelte nur für Menschen „in der Reife ihrer Fähigkeiten„. Kinder seien ausgenommen, und „aus demselben Grund" könne man jene „zurückgebliebenen Gesellschaftszustände außer Betracht lassen, in denen die Rasse selbst als unmündig gelten kann„. Dann folgt der Satz, der die ganze Konstruktion trägt: „Despotismus ist eine legitime Regierungsform im Umgang mit Barbaren, sofern der Zweck ihre Besserung ist."[12] Mill hat das nicht nebenbei geschrieben. Er stand fünfunddreißig Jahre im Dienst der East India Company, zuletzt als Leiter der Abteilung, die deren Korrespondenz mit Indien führte, und verfasste 1858 ihre Verteidigungsschrift an das Parlament.[13] Die Freiheitsschrift und die Kolonialverwaltung sind bei

---

[11] Fundamental Constitutions of Carolina, § 110 der Druckfassung von 1670 (datiert auf den 1. März 1669). Zur Beteiligung Lockes und zum Streit über die Zurechnung einzelner Formulierungen: David Armitage: John Locke, Carolina, and the Two Treatises of Government, in: *Political Theory* 32 (2004), H. 5, S. 602–627; dagegen Holly Brewer: Whose Fundamental Constitutions? Locke, Slavery, & Manuscript Evidence, in: *Locke Studies* 24 (2024), S. 1–57; vermittelnd James Farr: „Absolute Power and Authority„. John Locke and the Revisions of the Fundamental Constitutions of Carolina, in: *Locke Studies* 20 (2020), S. 1–49. Zu den Anteilen an der Royal African Company, die Locke im Februar 1672 anstelle einer Barzahlung erhielt und im Juni 1675 veräußerte: Holly Brewer: Slavery, Sovereignty, and „Inheritable Blood", in: *The American Historical Review* 122 (2017), H. 4, S. 1038–1078; Brian Smith: John Locke's Royal African Company and Bahamas Adventurer Slave Stock, in: *History of Political Thought* 46 (2025), H. 2, S. 259–284.

[12] John Stuart Mill: *On Liberty* [1859], Kap. I, in: *Collected Works of John Stuart Mill*, Bd. XVIII, hg. v. John M. Robson, Toronto/London 1977, S. 223 f. Übersetzung des Verfassers.

[13] Mill trat 1823 in das Examiner's Office der East India Company ein, wurde 1856 deren Examiner of India Correspondence und schied 1858 mit der Auflösung der Gesellschaft aus. Vgl. ders.: *Memorandum of the Improvements in the Administration of India during the Last Thirty Years*, London 1858.

ihm nicht zwei Lebensbereiche, die zufällig nebeneinanderliegen. Sie stützen einander. Das Schadenprinzip konnte deshalb so klar sein, weil es die Hälfte der Welt von vornherein nicht betraf.

Dasselbe Muster wiederholt sich in kleinerem Maßstab immer wieder. Der Achtstundentag des europäischen Industriearbeiters war ein echter Freiheitsgewinn, und er war möglich, weil die unbezahlte Arbeit im Haushalt weiterhin von Frauen geleistet wurde, deren Arbeitstag keine Begrenzung kannte. Die Ausweitung des Wahlrechts auf alle Männer eines Staatsvolks fiel vielerorts mit einer Verschärfung der Grenze der Nationalstaaten zusammen, die dieses Staatsvolk von allen anderen trennte. Es ist nicht so, dass jeder Freiheitsgewinn eine entsprechende Unfreiheit erzeugt hätte; das wäre eine ebenso schematische Behauptung wie die, gegen die sie sich richtet. Aber es ist so, dass die Frage, wer für einen Freiheitsgewinn aufkommt, historisch fast immer eine Antwort hat, und dass diese Antwort selten in der Festrede vorkommt, mit der der Gewinn gefeiert wird.

Wer die Moderne als eine Aufstiegsgeschichte liest, macht deshalb zwei Fehler. Er überschätzt, was erreicht ist, weil er die Kosten nicht sieht. Und er unterschätzt, was noch zu tun ist, weil er annimmt, die Richtung sei gesichert und man müsse nur weitergehen. Die Geschichte des Freiheitsversprechens ist keine Treppe hinauf auf immer höhere zivilisatorische Stufen. Sie ist die Geschichte einer Grenze, die immer wieder neu gezogen wurde, meist ein Stück weiter außen, gelegentlich auch wieder nach innen, und die zu jedem Zeitpunkt jemanden ausschloss, dessen Ausschluss für die Eingeschlossenen nicht folgenlos war, sondern nützlich. Dieses Buch wird deshalb an mehreren Stellen darauf zurückkommen, wer die Rechnung für eine Freiheit bezahlt, und es wird die Frage auch dort stellen, wo sie unbequem wird, nämlich bei den Freiheiten, die seine Leserinnen und Leser selbst genießen.

Die Lücke zwischen dem Versprechen und der Erfahrung ist nicht nur produktiv. Sie ist auch schmerzhaft. Sie bedeutet, dass das Versprechen nie vollständig eingelöst sein wird. Dass jede liberal-demokratisch verfasste politische Gemeinschaft, gemessen an ihren eigenen Idealen, ungenügend bleibt. Dass Freiheit und Gleichheit nicht Zustände sind, die man erreicht und dann hat, sondern Prozesse, die nie abgeschlossen

sind. Für das einzelne Individuum kann das heißen, dass es in einer Gesellschaft lebt, die Freiheit verspricht, aber die Erfahrung von Freiheit nicht selbstverständlich gewährleistet. Es hat Rechte, aber erlebt sich nicht als frei. Es ist formal gleich, aber spürt die Ungleichheit im Alltag. Diese Kluft zwischen dem, was versprochen wird, und dem, was erlebt wird, ist nicht der Betriebsunfall der Moderne. Sie ist ihr Normalzustand.

Damit haben wir die Konfiguration vor Augen, mit der die Moderne seit über zwei Jahrhunderten lebt. Ein Freiheitsversprechen, das kraftvoll genug ist, um Revolutionen auszulösen, und widersprüchlich genug, um nie vollständig eingelöst zu werden. Ein Gleichheitsversprechen, das formal alle einschließt und faktisch viele ausschließt, wie sich immer wieder neu zeigt. Ein normativer Horizont, der unverzichtbar ist, nicht obwohl, sondern weil er nie erreicht wird. Und eine Reihe von Widersprüchen, die sich nicht auflösen lassen, sondern nur produktiv bearbeitet werden können: zwischen negativer und positiver Freiheit, zwischen Freiheit und Gleichheit, zwischen dem Anspruch des Einzelnen und den Anforderungen der Gemeinschaft.

Was aber geschieht, wenn die Menge der Wahlmöglichkeiten selbst zum Problem wird? Wenn nicht Mangel an Freiheit die Menschen belastet, sondern ein Übermaß an Optionen, das zur Überforderung wird? Wenn die Freiheit, alles werden zu können, sich in den Zwang verwandelt, alles werden zu müssen? Das Freiheitsversprechen der Aufklärung war eine Antwort auf Knappheit: auf zu wenig Rechte, zu wenig Selbstbestimmung, zu wenig Schutz vor Willkür. Was passiert, wenn sich das Problem umkehrt? Wenn die Freiheit nicht mehr erkämpft, sondern ertragen werden muss?

Genau diese Umkehrung steht im Zentrum des nächsten Kapitels.

Mehr Auswahl, weniger Freiheitserfahrung

Es ist Mittwochabend, neun Uhr, der Tag war lang. Man öffnet Netflix. Zehntausend Titel, säuberlich sortiert nach Kategorien, die ein Algorithmus auf Basis vergangener Sehgewohnheiten - eigener wie fremder - zusammengestellt hat: Düstere Thriller, preisgekrönte Dokumentationen, weil Ihnen XY gefallen hat. Man scrollt. Man liest Beschreibungen. Man schaut Trailer an, dreißig Sekunden, sechzig Sekunden, weiter. Man scrollt zurück. Man überlegt. Man ist müde, aber nicht müde genug, um einfach irgendwas zu nehmen, denn man weiß ja, dass es unter diesen zehntausend Titeln den einen geben muss, der genau richtig wäre, genau jetzt, für genau diese Stimmung. Zwanzig Minuten später hat man nichts ausgewählt. Dreißig Minuten später schaut man eine Serie weiter, die man eigentlich nicht mehr mag, weil die Entscheidung für etwas Bekanntes weniger Energie kostet als die Entscheidung für etwas Unbekanntes. Oder man klappt den Laptop zu und geht ins Bett, vage unzufrieden, ohne genau sagen zu können, womit. Man hatte den ganzen Abend lang die Freiheit, aus einem gewaltigen Angebot zu wählen. Man hat sie nicht genutzt. Und man fühlt sich nicht etwa frei, sondern ein wenig besiegt.

Diese Szene ist banal. Sie handelt von Unterhaltung, nicht von Menschenrechten. Und doch steckt in ihr ein Mechanismus, der weit über das Abendprogramm hinausreicht und der uns direkt in das Zentrum des Freiheitsparadoxes der Gegenwart führt. Der amerikanische Psychologe Barry Schwartz hat diesem Mechanismus in seinem Buch *The Paradox of Choice* einen Namen gegeben. Seine These: Ab einer gewissen Schwelle erzeugt die Vermehrung von Optionen nicht mehr Zufriedenheit, sondern weniger.[14] Mehr Auswahl bedeutet mehr „Opportunitätskosten". Für jede Entscheidung, die ich treffe, gibt es dutzende andere, die ich nicht getroffen habe, und jede einzelne davon kann zum Anlass für Reue werden. Das nicht gesehene Meisterwerk quält mehr als der mittelmäßige Film, den man tatsächlich geschaut hat, weil die Phantasie das Nicht-Gewählte immer in den schönsten Farben ausmalt. Mehr Auswahl bedeutet auch höhere Erwartungen, wenn so viel möglich

[14] Barry Schwartz: *The Paradox of Choice. Why More is Less*, New York 2004. Dt.: *Anleitung zur Unzufriedenheit. Warum weniger glücklicher macht*, Berlin 2004.

ist, muss das Ergebnis perfekt sein, alles andere fühlt sich wie Versagen an. Und mehr Auswahl bedeutet Verantwortungsdruck. Wenn nur drei Optionen zur Verfügung stehen und keine davon ideal ist, kann ich die Umstände verantwortlich machen. Wenn dreihundert Optionen zur Verfügung stehen und ich die falsche wähle, bin ich selbst schuld. Die Verantwortung wandert von den Umständen zum Individuum.

Schwartz stützt sich unter anderem auf ein mittlerweile berühmt gewordenes Experiment der Psychologinnen Sheena Iyengar und Mark Lepper. In einem kalifornischen Feinkostladen stellten sie einen Probierstand mit Marmelade auf: einmal mit sechs Sorten, einmal mit vierundzwanzig. Am Stand mit vierundzwanzig Sorten blieben mehr Menschen stehen, das Angebot war offenkundig attraktiver. Aber am Stand mit sechs Sorten kauften zehnmal mehr Menschen tatsächlich ein Glas. Die Vielfalt lockte, aber sie lähmte. Wer zu viel Auswahl hatte, kaufte lieber gar nichts, als das Falsche zu wählen. Ein scheinbar triviales Ergebnis, und doch eines, das ein Muster freilegt, das weit über Marmelade und die Konsumpsychologie hinausreicht.[15]

Hier ist allerdings eine Einschränkung fällig. Die Marmeladenstudie ist berühmt geworden, aber sie hat bei Wiederholungen nicht durchgehend standgehalten. Eine Zusammenschau der vorliegenden Untersuchungen kam 2010 zu dem Schluss, dass sich ein allgemeiner Überdruss an zu großer Auswahl nicht nachweisen lässt. Er tritt auf, aber unter engeren Bedingungen als ursprünglich angenommen, und welche das sind, hängt von Umständen ab, die die frühen Experimente nicht kontrolliert hatten: davon, wie vertraut jemand mit dem Gegenstand ist, wie viel ihm an der Sache liegt, und ob die Optionen geordnet oder als bloße Liste vor ihm liegen.[16]

Was folgt daraus? Die Behauptung, mehr Auswahl mache generell und messbar unzufriedener, gleichsam als psychologisches Gesetz ist wohl zu weitgehend. Aber für uns steht nicht der Effekt an einem Probierstand zur Debatte, sondern eine Lebensform. Es ist ein Unterschied, ob

[15] Sheena S. Iyengar / Mark R. Lepper: When Choice is Demotivating: Can One Desire Too Much of a Good Thing?, in: *Journal of Personality and Social Psychology* 79 (2000), H. 6, S. 995–1006.

[16] Benjamin Scheibehenne/Rainer Greifeneder/Peter M. Todd: Can There Ever Be Too Many Options? A Meta-Analytic Review of Choice Overload, in: *Journal of Consumer Research* 37 (2010), H. 3, S. 409–425.

jemand einmal vor vierundzwanzig Sorten Marmelade steht oder ob sein Tag daraus besteht, zwischen Tarifen, Anbietern, Bildungsoptionen, Datenschutzeinstellungen, Anlagestrategien und Lebensentwürfen zu wählen, ohne Pause und ohne dass ihm jemand die Kriterien liefert. Wer sich auskennt, wem die Sache wichtig ist, wer die Optionen geordnet vorfindet, der kommt zurecht. Das sind Bedingungen, die in der digitalen Optionswelt selten gegeben sind, weil dort die Zahl der Felder, in denen man sich auskennen müsste, schneller wächst als jede Sachkenntnis.

Die Pointe ist, dass sich das Muster bei bedeutsameren Entscheidungen nicht abschwächt, sondern verstärkt. Bei der Wahl des Studiengangs, der Altersvorsorge, des Wohnorts, des Lebenspartners. Je gewichtiger die Entscheidung, desto schwerer wiegt die Möglichkeit, falsch zu liegen. Und je mehr Optionen es gibt, desto wahrscheinlicher wird es, dass man zumindest im Nachhinein glaubt, falsch gelegen zu haben. Nicht weil die getroffene Wahl schlecht war, sondern weil irgendwo unter den ungenutzten Alternativen eine bessere hätte liegen können. Das Ideal wird zum Feind des Guten, nicht weil das Gute nicht erreichbar wäre, sondern weil das Ideal als Maßstab alle tatsächlichen Ergebnisse entwertet. Die imaginierte perfekte Option, die man nie gewählt hat, triumphiert über die gute Option, die man lebt.

Dieses Phänomen ist nicht neu. Schon der dänische Philosoph Søren Kierkegaard wusste um die Angst, die in jeder Entscheidung steckt, wenn sie wirklich offen ist. Was sich unter digitalen Bedingungen verändert hat, sind Reichweite und Intensität. Wo früher eine begrenzte Auswahl die Regel war — drei Fernsehprogramme, eine Handvoll Berufe, die im eigenen Milieu denkbar waren, ein überschaubarer Kreis potenzieller Lebenspartner im Umkreis von zwanzig Kilometern —, ist heute in fast jedem Lebensbereich eine Fülle von Möglichkeiten verfügbar, die noch vor einer Generation undenkbar gewesen wäre. Die digitale Infrastruktur globaler Vernetzung und darauf aufsetzende Dienste der Plattformökonomie haben die Optionsmenge in einem historisch beispiellosen Ausmaß vergrößert. Das hat das Paradox der Wahl vom Ausnahmefall zum Normalzustand gemacht. Und es hat dieses Paradoxon zugleich unsichtbar gemacht. Man nimmt die Optionsflut hin wie das

Wetter, als wäre sie eine Naturbedingung und nicht das Ergebnis einer bestimmten ökonomischen und technologischen Ordnung.

Dabei ist der Mechanismus, den Schwartz beschreibt, keineswegs nur ein Problem der individuellen Entscheidungsfindung. Er verändert das Verhältnis des Einzelnen zu sich selbst. Wer chronisch das Gefühl hat, falsch gewählt zu haben, entwickelt ein Misstrauen gegenüber der eigenen Urteilskraft. Wer ständig Alternativen vergleicht, lebt nie ganz in dem, was er hat. Populäre psychologisch informierte Publikationen kennen dafür den Begriff der Maximierer: Menschen, die in jeder Situation nach der besten Option suchen, im Unterschied zu den Satisfizierern, die zufrieden sind, wenn eine Option gut genug ist. Schwartz' Forschung zeigt, dass Maximierer oft objektiv bessere Ergebnisse erzielen, subjektiv aber unglücklicher sind. Sie verdienen mehr, aber genießen es weniger.[17] Sie finden die bessere Wohnung, aber fühlen sich darin nicht zu Hause. Sie machen den Urlaub mit höherer Instagramability, kommen aber weniger erholt nach Hause. Die Optimierung frisst die Zufriedenheit auf, die sie eigentlich herstellen soll. Und die digitale Welt, mit ihren unendlichen Vergleichsmöglichkeiten, ihren Bewertungsportalen und Ranking-Listen, bevorzugt Maximierer, ob man will oder nicht.

Doch die quantitative Steigerung der Wahlmöglichkeiten ist nur die Oberfläche des Problems. Unter ihr liegt eine tiefgreifendere Veränderung, die der polnisch-britische Soziologe Zygmunt Bauman mit dem Bild der Verflüssigung eingefangen hat. In seinem Hauptwerk *Liquid Modernity* beschreibt Bauman den Übergang von einer festen zu einer flüssigen Moderne.[18] Was fest war — Klasse, Beruf, Familie, Nachbarschaft, Konfession —, löst sich auf. Nicht in einem dramatischen Zusammenbruch, nicht in einer Explosion, sondern in einem schleichenden Prozess der Verflüssigung. Die Strukturen sind noch da, aber sie binden die Individuen nicht mehr. Die Kirche steht noch im Dorf, aber sie struk-

[17] Der Befund, dass Maximierer objektiv bessere, subjektiv aber unbefriedigendere Ergebnisse erzielen, stützt sich für den Bereich der Berufswahl auf Sheena S. Iyengar / Rachael E. Wells / Barry Schwartz: Doing Better but Feeling Worse: Looking for the »Best« Job Undermines Satisfaction, in: *Psychological Science* 17 (2006), H. 2, S. 143–150: Maximierende Absolventen erzielten rund 20 % höhere Einstiegsgehälter, waren mit dem Ergebnis ihrer Jobsuche aber unzufriedener als Satisfizierer.

[18] Zygmunt Bauman: *Liquid Modernity*, Cambridge 2000. Dt.: *Flüchtige Moderne*, Frankfurt a.M. 2003.

turiert nicht mehr das Leben, das Jahr, nicht mehr die Woche, nicht mehr den Sinn. Ihre Rituale — Taufe, Kommunion/Konfirmation, Hochzeit, letzte Ölung, Beerdigung — markierten einmal die Wendepunkte eines Lebens, gaben ihm Rhythmus und Richtung. Sie sagten den Einzelnen, wo sie im Lebenslauf standen, und sie sagten es nicht nur ihnen, sondern der ganzen Gemeinde. Heute sind diese Rituale optional geworden, und was optional ist, verliert seine Kraft als Orientierungsmarke. Der Beruf steht noch im Lebenslauf, aber er definiert nicht mehr die Identität, weil man weiß, dass er in fünf Jahren ein anderer sein kann. Die Ehe steht noch im Register, aber sie verspricht nicht mehr Dauer, weil die Scheidungsrate das ewige Versprechen statistisch relativiert.

Das klingt zunächst nach Freiheit und Emanzipation von Autoritäten, und in gewisser Hinsicht ist es das auch. Wer nicht mehr durch Herkunft, Stand oder Konfession auf eine bestimmte Lebensbahn festgelegt ist, hat Möglichkeiten, die frühere Generationen nicht hatten. Der Bauernsohn kann Professor werden, die Arbeitertochter Unternehmerin, der Bankierssohn Sozialarbeiter. Aber Bauman sieht die Kehrseite dieser Freisetzung mit großer Klarheit. Wo die Strukturen schmelzen, bleibt die Last der Lebensgestaltung durch aktives Entscheiden vollständig beim Individuum hängen. Die eigene Identität ist in der flüssigen Moderne kein Erbe mehr, das man antritt, sondern ein Projekt, das man betreibt, ein Projekt ohne Abschluss, ohne gesicherte Materialien und ohne Bauplan. Man konstruiert sich selbst, und zwar permanent, denn was heute passt, kann morgen schon überholt sein. Die Lebensform, die man wählt, ist im selben Moment veraltet, in dem man sie wählt, weil sich die Bedingungen schneller ändern, als man sich einrichten kann. Es ist, als würde man ein Haus bauen, dessen Grundriss sich ändert, während man noch die Wände hochzieht. Und anders als in früheren Epochen gibt es keinen Meister, der den Plan kennt, keinen Priester, der den Segen spricht, keinen Zunftältesten, der sagt: So wird es gemacht. Die Ratgeberliteratur in den Bahnhofsbuchhandlungen, die an ihre Stelle getreten ist — die Podcasts, die Coaching-Angebote, die Achtsamkeits-Apps —, sie bestätigen das Problem, indem sie es zu lösen versuchen. Wer ständig an seiner Selbstoptimierung arbeiten muss, lebt in einer Welt, die keine selbstverständliche Ordnung mehr hat.

Die Angst, etwas zu verpassen — das, was heute als FOMO, als Fear of Missing Out, zur Alltagsvokabel geworden ist —, ist in Baumans Analyse kein individueller Charakterfehler und kein Symptom jugendlicher Unreife, sondern ein strukturelles Merkmal der flüssigen Moderne. Wer in einer Welt lebt, in der alles ständig in Bewegung ist, in der jede Festlegung zugleich ein Versäumnis bedeutet, der kann gar nicht anders, als ständig nach dem zu schielen, was er nicht gewählt hat. Auch die Zeit selbst verändert ihren Charakter. Sie zerfällt in ein flüssiges Jetzt, in eine Abfolge von Momenten, die keine Richtung mehr haben und kein Ziel. Langfristige Planung wird nicht unmöglich, aber sie wird unplausibel. Warum sich auf zehn Jahre festlegen, wenn sich die Welt in zwei Jahren bis zur Unkenntlichkeit verändert haben könnte? Warum in eine Beziehung investieren, die vielleicht nicht hält? Warum einen Beruf erlernen, den es vielleicht bald nicht mehr gibt?

Bauman hat diese Diagnose auch auf die intimsten Lebensbereiche ausgedehnt. In *Liquid Love* beschreibt er, wie die Verflüssigung die Beziehungen zwischen Menschen erfasst.[19] Was er dort analysiert, kann man heute in Echtzeit beobachten, auf den Dating-Plattformen, die mit dem Versprechen unbegrenzter Auswahl angetreten sind. Tinder, Bumble, Hinge, die Namen wechseln, die Logik bleibt: ein endloses Angebot potenzieller Partner, abrufbar auf dem Bildschirm, sortierbar nach Alter, Entfernung, Interessen, Körpergröße. Wischen nach rechts: Interesse. Wischen nach links: weiter. Die Geste selbst ist bezeichnend. Sie behandelt Menschen wie Waren in einem Katalog, den man durchblättert, und die Geschwindigkeit des Wischens verrät, wie wenig Aufmerksamkeit auf den Einzelnen, auf die Einzelne entfällt. Und das Ergebnis ist paradox. Die Einsamkeit wächst. Studien zeigen, dass die Generation, die wahrscheinlich über die meisten Möglichkeiten zur Kontaktaufnahme verfügt, zugleich die einsamste ist.[20] Je mehr Möglichkeiten zur Verbin-

[19] Zygmunt Bauman: *Liquid Love. On the Frailty of Human Bonds*, Cambridge 2003. Dt.: *Flüchtige Zeiten. Leben in der Ungewissheit*, Hamburg 2008.

[20] Janosch Schobin / Céline Arriagada / Martin Gibson-Kunze: *Einsamkeitsbarometer 2024. Langzeitentwicklung von Einsamkeit in Deutschland*, hg. v. Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, Berlin 2024, S. 9 und S. 20 (auf Basis des SOEP, 1992–2021): Traditionell sind die über 75-Jährigen am stärksten von Einsamkeit belastet. 2020 kehrte sich das Verhältnis um: Die 18- bis 29-Jährigen waren mit 31,8 % stärker betroffen als die über 75-Jährigen (22,8 %). 2021 blieben die Jüngeren mit 14,1 % deutlich über dem

dung es gibt, desto schwieriger wird es, sich tatsächlich zu binden, denn jede Bindung ist zugleich ein Verzicht auf alle anderen Möglichkeiten. Man könnte besser passen, attraktiver sein, interessanter, ein Wisch weiter vielleicht. Was Bauman als flüssige Liebe beschrieben hat, ist auf den Dating-Plattformen zum Geschäftsmodell geworden.

Man könnte Baumans Diagnose für übertrieben halten, für die pessimistische Sicht eines alten Soziologen auf eine Welt, die er nicht mehr ganz versteht. Aber das Unbehagen, das er beschreibt, lässt sich empirisch greifen. Die Raten von Angststörungen und Depressionen steigen in den westlichen Industriegesellschaften seit Jahrzehnten, und zwar besonders in jenen Altersgruppen, die am stärksten in die digitale Optionswelt eingebunden sind.[21] Das heißt nicht, dass die Verflüssigung die Ursache ist, so einfach gestrickte Kausalaussagen halten selten der kritischen wissenschaftlichen Prüfung stand. Aber es heißt, dass die Befreiung von festen Strukturen offenbar nicht gesellschaftsweit jenes Glück erzeugt hat, das man sich von ihr versprochen hatte. Die Freiheit, alles werden zu können, scheint sich für viele in den Druck verwandelt zu haben, etwas werden zu müssen, und in die Erschöpfung, die entsteht, wenn man diesem Druck nicht standhalten kann.

Doch die Verflüssigung der äußeren Strukturen ist nur die eine Hälfte der Geschichte. Die andere betrifft das Innenleben der freigesetzten Individuen, und hier tritt ein Denker auf den Plan, der das Problem bereits ein halbes Jahrhundert vor Bauman mit bestechender Schärfe analysiert hat, der deutsch-amerikanische Psychoanalytiker und Sozialphilosoph Erich Fromm. Sein Buch *Die Furcht vor der Freiheit*, 1941 im amerikanischen Exil erschienen, während in Europa der Faschismus wütete, ist eines jener hellsichtigen Werke, die mit zunehmenden Alter aktueller

---

Vorpandemieniveau (8,6 % im Jahr 2017), während die Werte der Älteren sich wieder normalisierten. Nach der Zeitverwendungserhebung 2022 des Statistischen Bundesamts fühlt sich jede vierte Person zwischen 18 und 29 Jahren häufig einsam (23,6 %), in der Gesamtbevölkerung jede sechste (16,4 %) (ebd., S. 24). Für 2024 vgl. Ricarda Steinmayr / Miriam Schmitz / Maike Luhmann: *Wie einsam sind junge Erwachsene im Jahr 2024? Ergebnisse einer repräsentativen Umfrage*, hg. v. Bertelsmann Stiftung, Gütersloh 2024, S. 11: 46 % der 16- bis 30-Jährigen fühlen sich moderat oder stark einsam, davon rund 10 % stark.

[21] OECD: *Health at a Glance 2023*, Paris 2023, Kap. »Mental Health«: Zwischen 2018 und 2022 stieg die Prävalenz von Angststörungen und Depressionen bei unter 20-Jährigen um rund 20 Prozent.

werden.[22]

Fromm unterscheidet zwei Formen der Freiheit, die er negative und positive Freiheit nennt, eine Unterscheidung, die Isaiah Berlin später berühmt machen sollte, die aber bei Fromm bereits angelegt ist. Negative Freiheit ist die Freiheit von äußeren Zwängen: von Feudalherrschaft, von Kirchendogma, von politischer Willkür. Es ist die Freiheit, die die Aufklärung als normativen Fixstern postuliert hat und die im ersten Kapitel dieses Buches im Zentrum stand. Positive Freiheit dagegen ist die Freiheit zur Selbstverwirklichung, die Fähigkeit, das eigene Leben aktiv zu gestalten, sich als handelndes, schöpferisches Wesen zu erfahren, in dem, was man tut, sich selbst zu finden und zugleich mit anderen verbunden zu sein. Fromms zentrale These lautet, dass die Moderne enorme Fortschritte bei der negativen Freiheit erzielt hat. Sie hat die Menschen von Feudalismus, Leibeigenschaft und kirchlicher Bevormundung befreit. Aber sie hat es versäumt, ihnen zugleich die Bedingungen für positive Freiheit zu schaffen: die Einbettung in Gemeinschaft, die Erfahrung von Zugehörigkeit, den Halt, den stabile und verlässliche Beziehungen geben. Das Ergebnis ist nicht triumphale Befreiung, sondern Isolation. Nicht Selbstverwirklichung, sondern existenzielle Einsamkeit. Nicht Stärke, sondern ein diffuses, nagendes Gefühl der Machtlosigkeit.

Und was tun Menschen, wenn die Freiheit zur Last wird? Fromm beschreibt drei Fluchtmechanismen, und jeder von ihnen hat Entsprechungen in der Gegenwart. Der erste ist der Autoritarismus: die Unterwerfung unter einen starken Führer, eine starke Ideologie, eine starke Bewegung, die dem Einzelnen die Bürde der Entscheidung abnimmt. Fromm schrieb sein Buch unter dem unmittelbaren Eindruck des Nationalsozialismus, und seine Analyse der autoritären Persönlichkeit ist auch als Erklärung dafür gedacht, warum Millionen von Menschen ihre Freiheit freiwillig an ein totalitäres Regime abtraten, nicht weil sie zu dumm gewesen wären, um ihren Wert zu erkennen, sondern weil die Freiheit ihnen unerträglich geworden war. Der zweite Mechanismus ist die Destruktivität, die Vernichtung dessen, was als bedrohlich empfunden wird, als Ventil für

[22] Erich Fromm: *Escape from Freedom*, New York 1941. Dt.: *Die Furcht vor der Freiheit*, Zürich 1945.

die Ohnmacht, die die überforderte Freiheit hinterlässt. Man zerstört, was man nicht gestalten kann. Wer sich je gefragt hat, woher die Aggressivität in den Kommentarspalten sozialer Medien kommt, die Lust an der Vernichtung von Reputationen, die Unbarmherzigkeit gegenüber menschlichen Fehlern, die Freude am Shitstorm, der findet bei Fromm zumindest einen Teil der Antwort.

Aber der dritte Mechanismus ist derjenige, der für unsere Gegenwart besonders aufschlussreich ist: die Automaten-Konformität. Gemeint ist die unbewusste Anpassung an das, was andere erwarten, nicht als bewusste Strategie, sondern als tiefgreifende Veränderung der Persönlichkeit selbst. Ich kleide mich, wie man sich kleidet. Ich denke, was man denkt. Ich empfinde, was man empfindet. Nicht weil mir jemand vorschreibt, wie ich zu sein habe, sondern weil ich die Angst vor der Freiheit dadurch bewältige, dass ich aufhöre, ein eigenes Selbst zu haben. Ich werde zu dem, was die Umgebung aus mir macht, zu einem Automaten, der Individualität simuliert, ohne sie zu besitzen. Von außen sieht es aus wie ein selbstbestimmtes Leben. Von innen ist es hohl. Fromm hat diesen Gedanken in seinem späteren Werk *Wege aus einer kranken Gesellschaft* zum Begriff der Marketing-Orientierung weiterentwickelt. Der Mensch erlebt sich selbst als Ware, die auf dem Markt angeboten wird. Sein Wert bestimmt sich nicht nach dem, was er ist, sondern nach dem, was er darstellt. Die entscheidende Frage ist nicht mehr „Wer bin ich?„, sondern „Wie komme ich an?“[23]

Man muss nicht lange suchen, um die Entsprechung in der Gegenwart zu finden. Die sozialen Medien sind Maschinen der Marketing-Orientierung. Instagram, TikTok, LinkedIn: auf jeder dieser Plattformen geht es darum, ein Bild von sich zu erzeugen, das möglichst viel Zustimmung findet. Die Logik ist die des Marktes. Aufmerksamkeit ist die Währung, Likes und Reviews sind die Bewertung, Follower-Zahlen sind der Marktwert. Das Selbst wird zum Produkt, das optimiert, vermarktet und repositioniert wird, und die Rückkopplung erfolgt in Echtzeit, was den Optimierungsdruck enorm steigert. Die Ironie dabei ist, dass gerade die Plattformen, die Selbstausdruck und Authentizität versprechen, starke

[23] Erich Fromm: *The Sane Society*, New York 1955. Dt.: *Wege aus einer kranken Gesellschaft*, München 1955.

Motoren der Konformität sind. Was als authentisch gilt, ist selbst algorithmisch gesteuert, ein bestimmter Erzählstil, eine bestimmte Ästhetik, eine bestimmte Art, Verletzlichkeit zu inszenieren. Die Authentizität wird zur Performance, und die Performance wird zur Norm. Man ist nicht authentisch, man stellt Authentizität her, und die Herstellung folgt Mustern, die genauso standardisiert sind wie die Produkte einer Fabrik.

Und nun kommt eine Entwicklung hinzu, die dieses Muster noch einmal verschärft. Die explodierende Nutzung generativer Künstlicher Intelligenz — Systeme, die Texte schreiben, Bilder erzeugen, Stimmen imitieren, ganze Persönlichkeitsprofile simulieren können — hat das Potenzial, die Automaten-Konformität auf eine qualitativ neue Stufe zu heben. Nicht weil diese Systeme den Menschen ihre Freiheit rauben würden, so einfach ist es nicht. Sondern weil sie die Simulation von Authentizität so leicht, so effizient, so perfekt machen, dass der Unterschied zwischen echtem Selbstausdruck und maschinell optimierter Selbstdarstellung zu verschwinden droht. Wenn ein KI-System meinen LinkedIn-Post formuliert, mein Bewerbungsschreiben verfasst, mein Dating-Profil optimiert, meine Antworten auf Nachrichten vorformuliert, bin dann noch ich es, der sich ausdrückt? Oder bin ich es nur noch in dem verkümmerten Sinn, dass ich einen Skill oder Workflow ausgelöst habe? Die Versprechen der Technologiebranche sind die der individuellen Entfaltung und der kreativen Selbstverwirklichung. Jeder kann jetzt schreiben, gestalten, produzieren, sich ausdrücken wie nie zuvor. Dieses Buch ist selbst Beispiel dafür. Aber was entsteht, wenn alle dieselben Werkzeuge benutzen, um sich zu optimieren, ist vielleicht gerade nicht blühende Individualität, sondern eher eine neue, technisch vermittelte und deshalb besonders schwer durchschaubare Form der Gleichförmigkeit. Die Simulation von Authentizität wird zur vorherrschenden Form der Selbstdarstellung, und damit, in Fromms Begriffen, zu einer raffinierten Form der Flucht vor der Freiheit.

Was bei Schwartz als Entscheidungsüberlastung beginnt, hat sich bei Bauman zur Diagnose einer ganzen Gesellschaftsform ausgeweitet und bei Fromm zur Analyse einer psychischen Struktur vertieft. Aber es fehlt noch eine Dimension, die das Bild vervollständigt: die Frage nach der Zeit. Denn alle bisherigen Beschreibungen setzen stillschweigend

voraus, dass die Betroffenen wenigstens die Ruhe hätten, ihre Überforderung zu bemerken. Doch genau diese Ruhe ist es, die unter digitalen Bedingungen zu einem immer knapperen Gut wird.

Der Jenaer Soziologe Hartmut Rosa hat diese zeitliche Dimension in eine Analyse überführt, die den Blick auf eine weitere, entscheidende Schicht des Problems öffnet. Rosa beschreibt in seinen Arbeiten zur sozialen Beschleunigung ein Phänomen, das er den *rasenden Stillstand* nennt.[24] Man rennt, um stehenzubleiben. Man optimiert, um nicht abzusteigen. Man ist ständig in Bewegung, aber die Bewegung führt nirgendwohin. Sie dient nur dazu, die eigene Position zu halten in einer Welt, die sich unter den Füßen wegbewegt. Das Hamsterrad ist vielleicht das treffendste Bild, maximale Aktivität bei minimalem Vorankommen. Die technische Beschleunigung — schnellere Computer, schnellere Verbindungen, schnellere Kommunikation — führt nach seiner Analyse nicht dazu, dass die Menschen mehr Zeit haben, sondern dazu, dass sie weniger haben. Ein Paradox für sich: Je effizienter die Werkzeuge, desto knapper die Zeit. Denn jede eingesparte Minute wird sofort mit neuen Aufgaben gefüllt, die die neue Geschwindigkeit erst möglich gemacht hat. Die E-Mail hat den Brief nicht ersetzt und die gewonnene Zeit freigesetzt. Sie hat eine ganz neue Kommunikationserwartung geschaffen, die ein Vielfaches der alten Zeit verschlingt.

Vergegenwärtigen wir uns dies noch einmal vor dem Hintergrund der aktuellen Diskussion um agentische KI-Assistenten. Viele Unternehmen, Organisationen und Einzelpersonen - so auch ich - setzen diese Werkzeuge ein, um die Effizienz und Produktivität zu steigern. Doch was bedeutet dies für die Zeitstruktur und das Freiheitserleben der Beschäftigten? KI-Agenten können Routineaufgaben übernehmen, Informationen beschaffen, Vorschläge formulieren, Entwürfe erstellen und so vorgeblich Freiräume für kreativere und strategischere Tätigkeiten schaffen. Aber sie scheinen auch eine neue Qualität der Beschleunigung mit sich zu bringen. Wenn die Produktivität im Sinne des Outputs pro Zeit der einzelnen Mitarbeiterin steigt, wenn immer kürzere Reaktionszeiten erwartet werden und die Flut der automatisiert produzierten Informa-

[24] Hartmut Rosa: *Beschleunigung. Die Veränderung der Zeitstrukturen in der Moderne*, Frankfurt a.M. 2005.

tionen nicht mehr zu bewältigen ist, kann die vermeintliche Effizienz schnell in einen neuen Modus des Verrichtens umschlagen, wie Rosa es nennt, einen Modus, in dem das Individuum formal noch alle Freiheiten hat, aber faktisch keine Zeit und vor allem keinen Spielraum mehr, diese auch zu nutzen.

In seinem jüngsten Buch, in dem er die Begriffe Situation und Konstellation gegenüberstellt, fokussiert Rosa auf eben diesen Spielraum, den er immer weiter schwinden sieht.[25] Er unterscheidet zwischen situativem Handeln und „konstellativem Verrichten„. Situatives Handeln ist das, was wir intuitiv unter verantwortlichem Handeln verstehen: Ich nehme eine Lage wahr, ich bewerte sie, ich entscheide mich, ich tue etwas. Es gibt ein Subjekt, das in einer Situation steht und sie gestaltet. „Konstellatives Verrichten" dagegen ist etwas grundlegend anderes. Hier werden Bewertungskriterien, Einschätzungsprozedur und Entscheidungsalternativen durch Regeln oder andere Instanzen von außen vorgegeben. Das Individuum führt diese nur noch aus.

Der Unterschied ist subtil, aber überzeugend. Wer situativ und mit einem Einschätzungs- und Entscheidungsspielraum handelt, erfährt sich als frei, als jemand, der eine Lage einschätzen und dann in Ausnutzung eines Freiheitsgrades über sein Handeln in dieser Lage entscheidet. Wer „konstellativ verrichtet„, der nimmt seine soziale Rolle, seine Funktion in einer Organisation wahr. Seine Einschätzung wird aber von anderen, zunehmend häufiger auch technisch unterstützten Bewertungen im Einzelfall entwertet, überstimmt oder ist gar von Beginn an obsolet. Der Entscheidungsspielraum wird immer enger, weil zunehmend Normen und technische Prüfinstanzen alltägliche Situationen in eine regelhaft aufzulösende Konstellation überführen.

Rosa veranschaulicht, was hier zunächst sehr abstrakt klingt, anhand sehr griffiger Beispiele, wenn er sich etwa fragt, wie es sich für den Fußballschiedsrichter anfühlen mag, wenn er bei jedem relevanten Pfiff damit rechnen muss, vom VAR - dem Video Assistant Referee - zurückgepfiffen zu werden. Nicht nur aus der subjektiven Perspektive ändert dies viel - auch der Charakter des Spiels insgesamt wird ein

[25] Hartmut Rosa: *Situation und Konstellation. Vom Verschwinden des Spielraums*, Berlin 2026.

anderer: eben weniger Situation als Konstellation. Oder nehmen wir die Mitarbeiterin der Bank, die seit einigen Jahren eben nicht mehr über einen kleinen Konsumentenkredit auf Grundlage ihrer Erfahrung und ihrer Einschätzung der Kundin frei entscheiden kann, sondern über den Wert des automatisierten Kreditwürdigkeitsscorings eben nicht hinwegkommt. All dies geschieht nicht willkürlich und teils mit gutem Grund - neue digitale Systeme von Regeln und Kontrolle sollen der Effizienz, Fairness, Rechtssicherheit dienen. Verbunden damit ist aber ein Verlust.

Rosa nennt das, was dabei verloren geht „Resonanz„: die Fähigkeit, sich von der Welt berühren zu lassen und ihr antwortend in Ausnutzung von Spielräumen zu begegnen.[26] Eine resonante Weltbeziehung setzt voraus, dass ich mich auf etwas einlassen kann, dass ich nicht nur reagiere, sondern antworte, dass ich in dem, was ich tue, etwas von mir wiederfinde und zugleich etwas Unerwartetes erfahre. Aber Resonanz braucht Zeit, Aufmerksamkeit und die Bereitschaft, sich überraschen zu lassen, Ressourcen, die in einer sich beschleunigenden, spätmodernen, digitalen Gesellschaft des „konstellativen Verrichtens“ systematisch knapp werden. Der Algorithmus, der meine Timeline mit personalisierten Inhalten bespielt, ist die Lösung für ein Problem, das die Plattform selbst erzeugt hat. Und er verhindert zugleich die Erfahrung, etwas selbst entdeckt zu haben. Die Personalisierung ist effizient, aber sie ist nicht resonant. Sie bedient, statt zu berühren. Sie optimiert den Konsum, aber sie ermöglicht keine Begegnung. Man bekommt, was man wahrscheinlich mag, aber man begegnet nicht mehr dem, was einen verändern könnte. Und vielleicht ist es genau diese Möglichkeit der Veränderung, der unerwarteten Berührung, der Erfahrung, die nicht in den Algorithmus passt, die den Kern dessen ausmacht, was wir meinen, wenn wir von einem freien Leben sprechen. So wie es zu einem freien Leben dazugehört, Situationen durch eigenes Abwägen und Entscheiden zu meistern oder auch an ihnen zu scheitern.

Damit schließt sich der Kreis, den dieses Kapitel beschrieben hat. Schwartz zeigt, dass die Vermehrung von Optionen die Fähigkeit zur befriedigenden Entscheidung untergräbt. Bauman zeigt, dass die Verflüssigung der Strukturen das Individuum in eine permanente Identitäts-

[26] Hartmut Rosa: *Resonanz. Eine Soziologie der Weltbeziehung*, Berlin 2016.

arbeit zwingt, die nie abgeschlossen sein kann. Fromm zeigt, dass die Überforderung durch Freiheit zu Fluchtbewegungen führt: zu Unterwerfung, zu Destruktivität und vor allem zu jener subtilen Form der Flucht, die darin besteht, aufzuhören, man selbst zu sein, und sich stattdessen dem anzupassen, was die Umgebung — heute der Algorithmus, die Plattform, die KI — als wünschenswert vorgibt. Und Rosa zeigt, dass die Zeit- und Entscheidungsstrukturen der digitalen Gesellschaft den Raum für jene Art von Erfahrung schrumpfen lässt, die Freiheit erst erlebbar macht, die Erfahrung, wirklich zu handeln statt nur zu funktionieren, wirklich anwesend zu sein statt nur zu reagieren.

Keiner dieser Denker behauptet, dass Freiheit verschwunden wäre. Das wäre eine Vereinfachung, die der Lage nicht gerecht wird. Die Rechte sind da. Die Optionen sind da. Die formalen Möglichkeiten sind größer als jemals zuvor in der Menschheitsgeschichte. Was schwindet, ist etwas anderes, etwas schwerer Greifbares: die Erfahrung von Freiheit. Das Erleben, tatsächlich selbst zu handeln, tatsächlich selbst zu entscheiden, tatsächlich in dem, was man tut, sich selbst wiederzufinden. Und das ist kein Befindlichkeitsthema. Es berührt den Kern dessen, was das Freiheitsversprechen der Moderne ausmacht. Denn ein Versprechen, das formal eingelöst wird, aber nicht mehr erlebt werden kann, ist hohl. Es steht auf dem Papier, aber es steht nicht mehr im Leben. Und eine Gesellschaft, die Freiheit verspricht, aber die Bedingungen für Freiheitserfahrung systematisch untergräbt, hat ein Problem, das sich nicht durch noch mehr Optionen lösen lässt.

Das Paradox lässt sich auf eine Formel bringen: Mehr Optionen, weniger Freiheitserfahrung. Mehr Möglichkeiten, weniger Handlungsfähigkeit. Mehr Autonomie auf dem Papier, weniger Autonomie im Erleben. Es ist ein Paradox, das nicht dadurch aufgelöst wird, dass man die Optionen und die Differenzierung der Gesellschaft wieder reduziert, das wäre nicht wünschenswert, denn wer wollte ernsthaft in eine Welt zurück, in der der Lebensweg vorgezeichnet war? Es wird auch nicht dadurch aufgelöst, dass man an die individuelle Willenskraft appelliert, als müsste man nur energischer aus den Optionen wählen, um freier zu sein. Das Paradox verweist auf etwas Strukturelles, darauf, dass Freiheit nicht in der Menge der Optionen liegt, sondern in der Qualität der Beziehung,

die man zu ihnen eingeht. Nicht wie viel ich wählen kann, entscheidet über meine Freiheit, sondern ob ich mich in dem, was ich wähle, wirklich wiederfinde. Ob ich handle oder nur verrichte. Freiheit, so ließe sich sagen, ist kein Zustand, sondern eine Erfahrung, die an bestimmte Bedingungen geknüpft ist, an Muße, an Einbettung, an die Möglichkeit, innezuhalten und sich zu befragen.

Aber dieses Paradox trifft nicht alle gleich, und hier beginnt sich die Freiheitsfrage in eine Gleichheitsfrage zu verwandeln. Wer über kulturelles Kapital verfügt, über Bildung, über Reflexionsfähigkeit, über die Kompetenz, sich in komplexen Konstellationen zurechtzufinden, kann die Flut an Optionen bewältigen, kann filtern, priorisieren, gelassen Nein sagen. Wer über ökonomisches Kapital verfügt, kann sich den Rückzug leisten, kann Entschleunigung kaufen, kann die Geräte abschalten, ohne Nachteile zu fürchten. Wer über soziales Kapital verfügt, über stabile Beziehungen, über Netzwerke des Vertrauens, über Zugehörigkeit zu einer Gemeinschaft, die trägt, hat den Halt, der die permanente Identitätsarbeit erträglich macht. Wer nichts davon hat, ist der Zumutung der Freiheit schutzlos ausgesetzt. Für ihn ist das Paradox kein philosophisches Problem, über das man bei einem Glas Wein mit Freunden räsoniert, sondern eine alltägliche Überforderung, die sich in Erschöpfung, Angst und dem Gefühl niederschlägt, den Anforderungen des eigenen Lebens nicht gewachsen zu sein. Die alleinerziehende Mutter, die zwischen mehreren prekären Jobs jongliert, hat keine Ressourcen für die souveräne Navigation durch den Optionsdschungel. Der junge Mann ohne Ausbildung, der in einer strukturschwachen Region lebt, sieht die Möglichkeiten auf dem Bildschirm, aber er erreicht sie nicht. Die Rentnerin mit kleiner Rente erlebt die Digitalisierung nicht als Befreiung, sondern als zusätzliche Zumutung, die sie von Teilhabe eher abschneidet, als sie einzubinden. Für sie alle ist die Wahlfreiheit, die die digitale Welt verspricht, ein leeres Wort, oder schlimmer: ein Hohn.

Das Freiheitsparadox ist, mit anderen Worten, auch ein Gleichheitsproblem. Die Fähigkeit, mit der Fülle der Optionen produktiv umzugehen, ist selbst ungleich verteilt, und zwar entlang genau jener Linien, die die Gesellschaft auch sonst teilen: Klasse, Bildung, Herkunft, Geschlecht. Dabei wirkt das Paradox auf beiden Seiten, nur nicht auf dieselbe Weise.

Wer privilegiert ist, verfügt tatsächlich über mehr erreichbare Optionen und erlebt die Überfülle deshalb auch als Überfülle. Wer wenig hat, erlebt seltener die Qual der Wahl als die Zumutung, fortwährend Möglichkeiten vor Augen geführt zu bekommen, die für ihn gar nicht wählbar sind. Das ist nicht weniger belastend, aber es ist etwas anderes, nicht das Übermaß an Möglichkeiten, sondern das permanente Sichtbarwerden der eigenen Ausschlüsse. Die digitale Welt hält beiden Gruppen dieselbe Auslage hin und unterscheidet nur darin, wer eintreten darf. Die quantitative Ausweitung der Freiheit verstärkt damit nicht nur das Paradox. Sie verstärkt die Ungleichheit. Damit ist allerdings erst die eine Hälfte beschrieben, und dabei stehenzubleiben, macht aus der Überforderung ein reines Verteilungsproblem, das sie nur zum Teil ist. Denn die Ressourcen, die eben nebeneinanderstanden, verhalten sich nicht gleich. Bildung und Geld puffern tatsächlich. Sie kaufen Filter, Beratung, Aufschub, im Zweifel den Rückzug. Der Halt, der an dritter Stelle stand, funktioniert anders. Er lässt sich nicht käuflich erwerben, und er wächst nicht mit den beiden anderen mit. Oft genug verhält es sich umgekehrt. Wer den Bildungsaufstieg geschafft hat, hat dafür in aller Regel das Milieu verlassen, in dem selbstverständlich war, was sich gehört und was man wird. Wer beruflich mobil ist, wohnt selten dort, wo seine Großeltern begraben liegen. Die Optionen, die man hinzugewinnt, werden häufig mit genau den Bindungen bezahlt, die das Wählen erträglich gemacht hätten.

Es sind deshalb zwei verschiedene Überforderungen, die hier ineinanderlaufen, und sie sollten auseinandergehalten werden. Die erste entsteht aus einem Mangel. Zwischen dem, was verlangt wird, und dem, was zur Verfügung steht, klafft eine Lücke. Sie trifft die schlecht Ausgestatteten am härtesten, und sie ließe sich im Prinzip verkleinern, durch Geld, Zeit, Bildung, Rechte, durch Institutionen, die funktionieren. Die zweite entsteht nicht aus einem Mangel, sondern aus dem Wegfall von Vorgaben. Sie besteht darin, dass niemand mehr sagt, was zählt, dass jede Festlegung selbst getroffen und selbst verantwortet werden muss, dass es keine Instanz mehr gibt, die einem die Frage abnimmt, ob das eigene Leben das richtige ist.

Diese zweite Überforderung nimmt nicht ab, wenn die Ausstattung wächst. Sie kann zunehmen. Zugespitzt formuliert: Wer über alle materiellen und rechtlichen Mittel verfügt, sein Leben selbst zu entwerfen, hat zugleich die wenigsten Antworten, die ihm schon vorgegeben wären, und die wenigsten Ausreden, es nicht zu tun. Das ist kein Einwand gegen die Ungleichheit, von der eben die Rede war, und schon gar kein Argument dafür, dass am Ende alle gleich schlecht dran wären. Es ist der Hinweis darauf, dass Freiheit nicht nur eine Ressourcenfrage ist. Sie stellt auch dort eine Zumutung dar, wo alle Voraussetzungen erfüllt sind, die man üblicherweise für ihre Verwirklichung nennt. Die Managerin, die sich um nichts sorgen muss und nachts trotzdem wachliegt, weil sie nicht sagen könnte, wofür sie das alles tut, ist keine Karikatur. Sie ist ein üblicher Fall einer Lebensform, in der die Frage nach dem Sinn vollständig privatisiert worden ist.

Daraus folgt nun gerade nicht, dass die alten Strukturen zurückzuholen wären. Sie gaben Halt, das ist wahr, aber sie gaben ihn auf eine Weise, die niemand zurückhaben will: durch Zuschreibung. Die Ständeordnung hat niemanden gefragt, ob er Bauer sein möchte. Die Dorfgemeinschaft trug denjenigen, der sich fügte, und stieß aus, wer es nicht tat. Die Familie, die Orientierung gab, gab sie den Söhnen anders als den Töchtern. Der Halt der geschlossenen Ordnung war die Kehrseite ihrer Ausschlüsse, und beides ist nicht voneinander zu trennen. Sie konnte deshalb so verlässlich sagen, wer man ist, weil sie es einem nicht zu wählen erlaubte. Wer sich die Entlastung zurückwünscht, wünscht sich die Zuschreibung mit. Die Aufgabe, die sich daraus ergibt, ist also unbequemer als jede Wiederherstellung. Gesucht sind Formen von Halt, die nicht dadurch funktionieren, dass sie jemanden draußen halten. Ob es sie geben kann und wie sie aussehen müssten, ist die Frage, auf die der dritte Teil dieses Buches zulaufen wird.

Und genau an dieser Stelle, an der das Freiheitsversprechen ins Kippen gerät und die Frage aufwirft, für wen es eigentlich gilt, führt der Weg unmittelbar zur Frage der Gleichheit, die im nächsten Kapitel im Zentrum stehen wird.

Anerkennung und strukturelle Barrieren

Stellen wir uns eine Szene vor. Ein Klassenzimmer in einer deutschen Großstadt, dritte Klasse, Grundschule. Zwanzig Kinder sitzen hier, und sie sind, wie Artikel 3 des Grundgesetzes es vorspricht, vor dem Gesetz gleich. Keines von ihnen darf aufgrund seines Geschlechts, seiner Herkunft, seiner Sprache oder seiner Abstammung benachteiligt werden. Ein Kind in dieser Klasse ist die Tochter eines Ingenieurpaars aus dem Süden der Stadt. Zu Hause stehen Bücher in den Regalen, die Mutter hilft bei den Matheaufgaben, der Vater liest abends vor, in den Ferien geht es nach Frankreich. Ein anderes Kind ist der Sohn eines alleinerziehenden Vaters, der in der Pflege arbeitet, Nachtschichten, häufig am Wochenende. Zu Hause gibt es einen Fernseher, aber keine Bücher. Der Vater ist oft zu erschöpft, um bei den Hausaufgaben zu helfen. Vor dem Gesetz sind diese beiden Kinder gleich. In der Wirklichkeit trennen sie Welten. Die Herkunft entscheidet in Deutschland oft über den Bildungserfolg, das belegen zahlreiche Studien,[27] und der Bildungserfolg entscheidet über die Lebenschancen. Das Grundgesetz kann da versprechen, was es will.

Diese Kluft zwischen dem, was das Recht verspricht, und dem, was das Leben hält, ist der Ausgangspunkt dieses Kapitels. Aber sie ist nicht bloß ein empirischer Befund, der sich mit einer besseren Bildungs- und Sozialpolitik beheben ließe. Sie ist auch nicht ein Zeichen dafür, dass die Idee der Gleichheit gescheitert wäre. Im Gegenteil. Die Kluft ist der Motor. Der normative Überschuss des Gleichheitsversprechens — die Differenz zwischen dem, was versprochen wird, und dem, was bereits eingelöst ist — treibt soziale Bewegungen an. Er ist der Grund, warum Gleichheit nicht einfach ein Zustand ist, den man herstellt und dann hat, sondern ein permanenter Ansporn, der jeder Generation neue

[27] Lena Söldner / Martina Heinle / Samuel Greiff / Sarah Hofer / Annabell Daniel: Bildungsungleichheit nach sozialer Herkunft, in: Samuel Greiff / Jennifer Diedrich / Tamara Kastorff / Frank Goldhammer / Olaf Köller (Hrsg.): *PISA 2025. Bildung im Spannungsfeld von Innovation und Transformation*, Münster 2026, S. 102–112, hier S. 103 f., 107: Die soziale Herkunft erklärt in Deutschland 19 % der Kompetenzunterschiede in den Naturwissenschaften (OECD-Durchschnitt: 12 %). Der Abstand zwischen oberem und unterem Viertel nach sozialer Herkunft ist seit 2015 von 104 auf 125 Punkte gestiegen. Vgl. auch OECD: *PISA 2025 Results (Volume I)*, Paris 2026.

Auseinandersetzungen aufzwingt. Seit die Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte 1789 verkündete, dass alle Menschen frei und gleich an Rechten geboren werden, hat die Geschichte in den Ländern des „Westens„ einen langen, oft blutigen, nie abgeschlossenen Weg genommen, dieses Versprechen einzulösen. Abschaffung der Sklaverei. Frauenwahlrecht. Bürgerrechte. Antidiskriminierungsgesetze. Jede dieser Errungenschaften musste erkämpft werden, gegen Widerstände, die sich heute, im Rückblick, oft als strukturelle Beharrungskräfte erklären lassen, die sich aber in ihrer Zeit selbst als Verteidigung einer natürlichen Ordnung verstanden. Es schien natürlich, dass Schwarze keine gleichberechtigten Bürger sind. Es schien natürlich, dass Frauen nicht wählen. Es schien natürlich, dass ein Arbeiterkind kein Gymnasium besucht. Bis jemand aufstand und sagte: Das ist nicht natürlich. Das ist ein Skandal.

Was treibt diesen Aufstand an? Woher kommt die Empörung, die Menschen dazu bringt, für ihre Gleichheit zu kämpfen, oft unter Inkaufnahme erheblicher persönlicher Kosten, gegen die Trägheit von Institutionen, gegen die Macht derer, die vom Status quo profitieren? Es ist eine Frage, die an der Oberfläche einfach erscheint — Unrecht erzeugt Widerstand, was soll daran kompliziert sein? — und bei genauerem Hinsehen tief in die Struktur moderner Gesellschaften führt. Der Frankfurter Philosoph Axel Honneth hat in seinem Buch *Kampf um Anerkennung* eine vielbeachtete Antwort gegeben.[28] Sein Argument lautet, vereinfacht gesagt, dass Menschen nicht nur um Güter, um Geld, um Macht kämpfen. Sie kämpfen um Anerkennung. Um das Erlebnis, als das gesehen, behandelt und respektiert zu werden, was sie sind. Und wenn ihnen diese Anerkennung verweigert wird, wenn sie systematisch missachtet werden, dann entsteht nicht nur Leid, sondern moralische Empörung, und aus der Empörung entsteht sozialer Kampf.

Das ist keine triviale Beobachtung. Denn sie bedeutet, dass der Kampf um Gleichheit nicht nur ein Kampf um Ressourcen ist, um ein größeres Stück vom Kuchen. Er ist ein Kampf um die Bedingungen, unter denen Menschen ein Verhältnis zu sich selbst entwickeln können, in dem Selbstwert und soziale Anerkennung gleichzeitig wirksam sind.

---

[28] Axel Honneth: *Kampf um Anerkennung. Zur moralischen Grammatik sozialer Konflikte*, Frankfurt a.M. 1992; zu den drei Sphären der Anerkennung (Liebe, Recht, soziale Wertschätzung) vgl. Kap. 5, zur sozialen Wertschätzung insb. S. 196–211.

Honneth unterscheidet drei Sphären der Anerkennung. Die erste Sphäre ist die der Liebe und der emotionalen Zuwendung. Gemeint sind die primären Beziehungen: die Eltern, die das Kind bedingungslos annehmen, die Freunde, die dem Einzelnen den Rückhalt geben, der nötig ist, um überhaupt in die Welt hinauszutreten. Ohne diese elementare Erfahrung, gewollt und gehalten zu sein, entsteht kein Selbstvertrauen. Wer als Kind nie erfahren hat, dass er um seiner selbst willen geliebt wird, wird sich als Erwachsener schwer tun, der Welt mit dem Grundgefühl des Vertrauens zu begegnen, dass er in ihr einen Platz hat.

Die zweite Sphäre ist die des Rechts. Hier geht es um die universale Anerkennung als gleichberechtigtes Mitglied der Gesellschaft. Jeder Mensch, unabhängig von Herkunft, Geschlecht oder Hautfarbe, ist vor dem Gesetz gleich - diese Merkmale sind keine zulässigen Gründe für eine unterschiedliche Behandlung durch das Recht. So postuliert es Artikel 3 des Grundgesetzes und erkennt damit Gleichberechtigung als Grundrecht an. Diese Form der Anerkennung ist die Grundlage der Selbstachtung, des Erlebens, dass man in der Gesellschaft als Person zählt, dass die eigene Stimme gehört werden kann, dass man nicht weniger wert ist als andere. Die Geschichte der Moderne ist in weiten Teilen die Geschichte der Ausweitung dieser Sphäre. Immer neue Gruppen, die zuvor ausgeschlossen waren, erkämpfen sich den Zugang zum Status des gleichberechtigten Rechtssubjekts. Man muss sich in Erinnerung rufen, wie kurz der historische Zeitraum ist, in dem diese Ausweitung stattgefunden hat. Noch 1977 war verheirateten Frauen eine bezahlte Arbeit außerhalb des Hauses nur erlaubt, solange der Haushalt und die Versorgung der Familie nicht darunter litten. Erst 1994 wurde die Strafbarkeit homosexueller Beziehungen aufgehoben. Die rechtliche Gleichheit, die wir heute für selbstverständlich halten, ist eine Errungenschaft von gestern, nicht von vorgestern. Und die Selbstverständlichkeit, mit der wir sie behandeln, verdeckt, wie fragil sie ist.

Und die dritte Sphäre ist die der Leistung und Solidarität, die symmetrische Wertschätzung dessen, was der Einzelne zur Gesellschaft beiträgt. Hier geht es nicht um gleiche Rechte, sondern um die Frage, ob die besonderen Fähigkeiten, Tätigkeiten und Lebensweisen einer Person als wertvoll anerkannt werden. Ein Handwerker, der sein Werk versteht,

will nicht nur bezahlt werden, sondern auch geachtet. Eine Pflegekraft, die alte Menschen versorgt, will nicht nur ein Gehalt, sondern auch die gesellschaftliche Anerkennung, dass ihre Arbeit zählt. Wo diese Wertschätzung fehlt, wo bestimmte Tätigkeiten oder Lebensformen systematisch herabgesetzt werden, entsteht eine Verletzung des Selbstwertgefühls, die tiefer geht als materieller Mangel.

Honneths entscheidende Einsicht ist nun, dass Missachtung in jeder dieser drei Sphären moralische Empörung erzeugt, und dass diese Empörung der Treibstoff sozialer Kämpfe ist. Wer physische oder psychische Gewalt von Mitmenschen erfährt, wird in der Sphäre der Liebe verletzt. Wer entrechtet wird oder aufgrund von unsachlichen Unterscheidungen keine Rechte bekommt, wird in der Sphäre des Rechts verletzt. Wer gedemütigt, herabgesetzt, unsichtbar gemacht wird, wird in der Sphäre der Wertschätzung verletzt. Und in jedem dieser Fälle entsteht nicht nur individuelles Leid, sondern ein Impuls, der über das Individuum hinausweist: der Impuls, die Verhältnisse zu verändern, die diese Missachtung ermöglichen. Honneth spricht von einem normativen Geltungsüberschuss der Moderne[29] und dieser etwas sperrige Begriff trifft etwas Wesentliches. Die Moderne hat moralische Versprechen formuliert — Gleichheit, Würde, Anerkennung für alle —, die stets anspruchsvoller sind als ihre aktuelle Verwirklichung. Die Wirklichkeit bleibt immer hinter dem Versprechen zurück. Und genau darin liegt ihre Kraft. Jede Generation kann die eigene Gesellschaft an Maßstäben messen, die diese Gesellschaft selbst aufgestellt hat, und sie als ungenügend befinden. Das Versprechen erzeugt den Maßstab. Die Kluft zwischen Versprechen und Wirklichkeit erzeugt den Kampf. Und der Kampf ist nie abgeschlossen, weil jede Epoche neue Formen der Missachtung hervorbringt oder erkennbar werden lässt, die neue Kämpfe erzwingen. Es ist nicht so, dass die Welt immer nur ungerechter würde, in vieler Hinsicht ist das Gegenteil der Fall. Aber der Maßstab wächst mit, und mit ihm die Empfindlichkeit für Formen der Missachtung, die einer früheren Generation noch als hinnehmbar galten. Das heißt allerdings nicht, dass

[29] Nancy Fraser / Axel Honneth: *Redistribution or Recognition? A Political-Philosophical Exchange*, London/New York 2003. Dt.: *Umverteilung oder Anerkennung? Eine politisch-philosophische Kontroverse*, Frankfurt a.M. 2003. Den Begriff des »normativen Geltungsüberschusses« (engl. »surplus of validity«) der Anerkennungsprinzipien entwickelt Honneth in seinem Beitrag, S. 186–188.

dieser Prozess linear verliefe. Errungene Freiheiten lassen sich wieder einschränken, erreichte Gleichheitsstandards zurücknehmen, Lasten auf Schwächere auslagern; die Geschichte des 20. und des frühen 21. Jahrhunderts liefert dafür reichlich Material. Der wachsende Maßstab ist kein Automatismus, sondern selbst ein Gegenstand des Streits.

Man kann diese Dynamik gut an einem konkreten Beispiel beobachten. Seine Geschichte beginnt allerdings früher, als die öffentliche Erinnerung nahelegt. Bereits 2006 prägte die Aktivistin Tarana Burke die Formel *Me Too*, und sie meinte damit eine sehr bestimmte Gruppe, nämlich schwarze Mädchen und junge Frauen aus armen Verhältnissen, deren Erfahrungen in keiner Öffentlichkeit vorkamen.[30] Elf Jahre später, im Oktober 2017, veröffentlichte die *New York Times* einen Bericht über systematische sexuelle Übergriffe des Hollywood-Produzenten Harvey Weinstein. Was folgte, war kein isolierter Skandal, sondern eine Kettenreaktion. Unter dem Hashtag #MeToo begannen Frauen weltweit, ihre Erfahrungen mit sexueller Belästigung, Übergriffen und struktureller Entwürdigung öffentlich zu machen. Die Masse der Berichte — aus der Filmbranche, aus Universitäten, aus Unternehmen, aus Parlamenten — machte sichtbar, was vorher in den Sphären des Privaten eingeschlossen gewesen war: dass die Missachtung, von der Honneth spricht, keine Ausnahme ist, sondern ein Muster. Dass sie nicht einzelne Täter betrifft, sondern Strukturen, die diese Täterschaft ermöglichen, decken, normalisieren. Die Empörung, die #MeToo auslöste, war nicht nur Empörung über einzelne Übergriffe. Sie war die Empörung über eine Form systematischer Nicht-Anerkennung, die Frauen über Generationen hinweg erfahren hatten, nämlich die Erfahrung, dass die eigene körperliche Integrität, die eigene Würde, das eigene Wort weniger zählt als die Macht desjenigen, der übergreift. In Honneths Begriffen war #MeToo ein Moment, in dem die Verletzung aller drei Anerkennungssphären zugleich sichtbar wurde: Verletzung der körperlichen Integrität, Versagen des Rechts, und Entwertung der betroffenen Frauen in der Sphäre der Wertschätzung.

[30] Tarana Burke: *Unbound. My Story of Liberation and the Birth of the Me Too Movement*, New York 2021. Burke begründete die Initiative 2006 im Rahmen ihrer Organisation Just Be Inc.

Axel Honneths Theorie hat das Verdienst, sichtbar zu machen, dass der Kampf um Gleichheit kein bloßer Interessenkonflikt ist, sondern ein moralischer Konflikt, ein Konflikt um die Bedingungen gelingender Identitätsbildung. Aber Gleichheit im Sinne von Gleichstellung hat nicht nur mit Anerkennung zu tun. Sie hat sicher auch mit Geld zu tun, mit Besitz, mit der Verteilung materieller Ressourcen, und hier lohnt es sich sehr, eine andere Denkerin anzuhören, die das Problem präzise markiert hat. Nancy Fraser, amerikanische Philosophin und politische Theoretikerin, hat in ihrer Streitschrift *Umverteilung oder Anerkennung?*, die 2003 gemeinsam mit Honneth erschien, eine sehr unbequeme Frage gestellt: Was, wenn Anerkennung und Umverteilung manchmal sogar in Spannung zueinander stehen?[31]

Frasers Argument ist einfach. Es gibt Formen der Ungerechtigkeit, die primär kultureller Natur sind: die Missachtung bestimmter Identitäten, die Herabsetzung von Lebensformen, die Unsichtbarmachung von Gruppen. Und es gibt Formen der Ungerechtigkeit, die primär ökonomischer Natur sind: die ungleiche Verteilung von Einkommen, Vermögen, Lebenschancen. Beide sind real. Beide erzeugen Leid. Aber sie erfordern unterschiedliche Antworten. Die Anerkennung einer Identität löst keine Armut. Und eine gerechtere Verteilung des Reichtums beseitigt nicht die Demütigung, die darin liegt, wenn die eigene kulturelle Identität nicht als gleichwertig anerkannt wird. Die Gefahr, die Fraser sieht, ist nicht, dass eine dieser beiden Konflikte nicht als politisches Problem gesehen wird. Beide sind politisch relevant. Die Gefahr ist, dass der Kampf um Anerkennung den Kampf um Umverteilung verdrängt, oder umgekehrt. Dass eine Gesellschaft sich darauf konzentriert, Vielfalt zu fördern, während die materielle Ungleichheit wächst. Oder dass Verteilungsgerechtigkeit gefordert wird, ohne die Würde derer ernst zu nehmen, die unter Diskriminierung leiden. Fraser besteht darauf, dass beides zugleich adressiert werden muss, und dass jede Politik, die eine Dimension gegen die andere ausspielt, scheitern wird.

[31] Nancy Fraser / Axel Honneth: *Redistribution or Recognition? A Political-Philosophical Exchange*, London/New York 2003. Dt.: *Umverteilung oder Anerkennung? Eine politisch-philosophische Kontroverse*, Frankfurt a.M. 2003. Den Begriff des »normativen Geltungsüberschusses« (engl. »surplus of validity«) der Anerkennungsprinzipien entwickelt Honneth in seinem Beitrag, S. 186–188.

Der kanadische Philosoph Charles Taylor hat diese Verschränkung in seinem einflussreichen Essay *Die Politik der Anerkennung* aus einer etwas anderen Richtung beleuchtet.[32] Taylor zeigt, dass die Forderung nach Anerkennung kein Luxus ist, den sich Gesellschaften leisten, nachdem die materiellen Grundbedürfnisse gestillt sind. Anerkennung ist ein Grundbedürfnis. Die eigene Identität bildet sich nicht im luftleeren Raum, sondern im Dialog mit anderen, in den Spiegelungen, die die Gesellschaft zurückwirft. Wer systematisch ein Bild seiner selbst zurückgespiegelt bekommt, das ihn als minderwertig zeigt, wird dieses Bild internalisieren, nicht aus Schwäche, sondern weil Identität immer dialogisch entsteht. Missachtung verzerrt das Selbstbild. Sie ist nicht nur eine Kränkung, sie ist ein Angriff auf die Fähigkeit, sich selbst als gleichwertiges Mitglied der Gesellschaft zu erfahren. Taylor macht damit deutlich, warum Anerkennungspolitik ein genuin demokratisches Projekt ist. Eine Demokratie, die ihre Mitglieder systematisch verkennt, untergräbt die Voraussetzungen ihrer eigenen Legitimität. Das Argument hat eine Schärfe, die im akademischen Ton leicht überhört wird. Wenn Nicht-Anerkennung eine Form der Unterdrückung ist, dann ist die Gesellschaft, die bestimmte Gruppen verkennt, nicht nur unvollkommen. Sie ist ungerecht, und zwar in einem Sinn, der sich durch Umverteilung allein nicht beheben lässt.

#MeToo ist ein Fallbeispiel, an dem sich die Verschränkung von Anerkennung und Umverteilung studieren lässt. Es war ein Moment, in dem kollektive Missachtung öffentlich benannt und politisch adressiert wurde. Aber es war zugleich ein Moment, der die Grenzen reiner Anerkennungspolitik offenlegte. Denn die ökonomischen Dimensionen von Geschlechterdiskriminierung — die unbezahlte und ungleich verteilte Sorgearbeit, die strukturelle Benachteiligung am Arbeitsmarkt, die Altersarmut, die aus beidem folgen kann — wurden in der #MeToo-Debatte nur partiell erfasst. Die öffentliche Aufmerksamkeit richtete sich auf die spektakulären Fälle, auf mächtige Männer und ihre Opfer, auf die Kulturindustrie und die Politik. Die Kassiererin im Supermarkt, die von ihrem Vorgesetzten bedrängt wird und schweigt, weil sie den Job

[32] Charles Taylor: *Multiculturalism. Examining the Politics of Recognition*, hg. v. Amy Gutmann, Princeton 1994. Dt.: *Multikulturalismus und die Politik der Anerkennung*, Frankfurt a.M. 1993.

braucht, kam in dieser Erzählung kaum vor. Die Reinigungskraft im Hotel, deren Arbeitsbedingungen sie zum Schweigen zwingen, auch nicht. Fraser würde sagen: Das ist kein Zufall. Es ist die strukturelle Blindstelle einer Anerkennungspolitik, die ihre ökonomische Einbettung nicht mitdenkt. Man kann diese Blindstelle an der Bewegungsgeschichte selbst ablesen. Dass Burkes ursprünglicher Impuls, der genau jenen Frauen galt, die über keine Öffentlichkeit verfügen, im Augenblick der globalen Sichtbarkeit weitgehend unsichtbar blieb und die Bewegung ihre Wucht erst über prominente Schauspielerinnen entfaltete, ist keine Ironie am Rande. Es ist dasselbe Muster. Die Sichtbarkeit, die #MeToo schuf, war ein Durchbruch, aber ein Durchbruch, dessen Reichweite endlich war.

Die Zahlen sprechen eine deutliche Sprache. Der Gender Pay Gap in Deutschland liegt bei 16 Prozent. Frauen verdienen im Durchschnitt 16 Prozent weniger pro Stunde als Männer.[33] Bereinigt man die Statistik um Faktoren wie Teilzeitarbeit, Branchenwahl und Berufserfahrung, bleibt immer noch eine Lücke von rund sechs Prozent, die sich nicht erklären lässt, außer durch Diskriminierung. Sechs Prozent klingt wenig. Über ein Berufsleben gerechnet ist es ein Vermögen. Dieses Geld fehlt bei der Altersvorsorge. Es fehlt bei der Frage, wie viel Gestaltungsspielraum man im eigenen Leben hat. Und es fehlt, wohlgemerkt, nicht aufgrund individueller Entscheidungen, sondern aufgrund eines Musters, das sich über Branchen, Qualifikationsstufen und Regionen erstreckt. Der Gender Pay Gap ist das klassische Beispiel für die Kluft zwischen rechtlicher Gleichheit und faktischer Ungleichheit. Formell haben Frauen dieselben Rechte. Materiell leben sie in einer anderen Wirklichkeit. Und diese andere Wirklichkeit ist nicht das Ergebnis einer einzelnen bewussten Entscheidung, die irgendjemand getroffen hätte, sondern das Ergebnis tausender kleiner Stellschrauben: Gehaltsverhandlungen, in denen Frauen weniger fordern und weniger bekommen, Karrierewege, die durch Elternzeiten unterbrochen werden, die weit überwiegend zu größeren Anteilen von Frauen genommen werden, Bewertungssysteme,

[33] Statistisches Bundesamt (Destatis): Gender Pay Gap 2024: Verdienstunterschied zwischen Frauen und Männern sinkt auf 16 %, Pressemitteilung Nr. 056 vom 11. Februar 2025, Wiesbaden 2025. Der bereinigte Gender Pay Gap liegt seit Jahren unverändert bei 6 %.

in denen dieselbe Leistung unterschiedlich gemessen wird, je nachdem, wer sie erbringt.

Die Bildungsvererbung ist ein weiteres Beispiel. Die PISA-Studien der OECD zeigen seit der ersten Erhebung im Jahr 2000 immer wieder dasselbe Muster. In Deutschland hängt der Bildungserfolg eines Kindes stark von der sozialen Herkunft der Eltern ab.[34] Kinder aus Akademikerhaushalten besuchen mit höherer Wahrscheinlichkeit ein Gymnasium als Kinder aus Arbeiterfamilien, und zwar auch dann, wenn man die Leistungen der Kinder vergleicht. Der Effekt der Herkunft wirkt nicht neben der Leistung, er wirkt durch die systemische Wahrnehmung der Leistung hindurch. Das ist ein bemerkenswerter Befund. Er zeigt, dass Ungleichheit sich nicht nur in den äußeren Strukturen niederschlägt — in den Schulen, die unterschiedlich gut ausgestattet sind, in den Nachhilfelehrern, die sich nur manche leisten können —, sondern in den Köpfen der Akteure selbst. Das Bildungssystem verspricht gleiche Chancen und reproduziert Ungleichheit, nicht weil es schlecht gemeint wäre, sondern weil es in eine Gesellschaftsstruktur eingebettet ist, die Ungleichheit als Normalzustand behandelt.

Und dann ist da die Erbschaft, die vielleicht mächtigste legale Weichenstellung für Lebenschancen überhaupt. In Deutschland werden jedes Jahr etwa 400 Milliarden Euro vererbt und verschenkt. Dieses Geld fließt nicht zufällig, es fließt entlang der Linien bestehender Ungleichheit. Die reichsten zehn Prozent der Erbenden erhalten rund die Hälfte aller vererbten und verschenkten Vermögen.[35] Erbschaften sind in der öffentlichen Debatte ein erstaunlich wenig diskutiertes Thema, gemessen an ihrer Wirkung. Sie entscheiden darüber, wer eine Immobilie besitzt und

---

[34] Lena Söldner / Martina Heinle / Samuel Greiff / Sarah Hofer / Annabell Daniel: Bildungsungleichheit nach sozialer Herkunft, in: Samuel Greiff / Jennifer Diedrich / Tamara Kastorff / Frank Goldhammer / Olaf Köller (Hrsg.): *PISA 2025. Bildung im Spannungsfeld von Innovation und Transformation*, Münster 2026, S. 102–112, hier S. 103 f., 107: Die soziale Herkunft erklärt in Deutschland 19 % der Kompetenzunterschiede in den Naturwissenschaften (OECD-Durchschnitt: 12 %). Der Abstand zwischen oberem und unterem Viertel nach sozialer Herkunft ist seit 2015 von 104 auf 125 Punkte gestiegen. Vgl. auch OECD: *PISA 2025 Results (Volume I)*, Paris 2026.

[35] Kira Baresel/Heike Eulitz/Uwe Fachinger/Markus M. Grabka/Christoph Halbmeier/Harald Künemund/Alberto Lozano Alcántara/Claudia Vogel: Hälfte aller Erbschaften und Schenkungen geht an die reichsten zehn Prozent aller Begünstigten, in: DIW Wochenbericht Nr. 5/2021, S. 63–71.

wer ein Leben lang Miete zahlt. Wer sich selbständig machen kann und wer das Risiko nicht eingehen kann. Wer finanzielle Rückschläge abfedern kann und wer von ihnen in die Armut gestoßen wird. Die Vermögensübertragung zwischen den Generationen ist keine Randerscheinung des Kapitalismus, sie ist einer seiner zentralen Mechanismen, und ein Mechanismus, der die Gleichheit systematisch untergräbt, während er von den meisten Menschen als natürlicher Vorgang empfunden wird. Meine Eltern geben mir etwas weiter. Was soll daran ungerecht sein? Die Antwort lautet: Nichts, wenn man den Einzelfall betrachtet. Vieles, wenn man die Struktur aus der Perspektive des Gleichheits- und Freiheitsversprechens betrachtet. Denn die Struktur sorgt dafür, dass Vermögen sich dort konzentriert, wo es bereits vorhanden ist. Erbschaft ist, gesellschaftlich betrachtet, ein zentraler Mechanismus, durch den die Vergangenheit die Zukunft bestimmt. Wer erbt, erbt nicht nur Geld. Er erbt Spielräume, Sicherheitsnetze, Optionen, kurz: er erbt Freiheit. Und wer nicht erbt, erbt die Abwesenheit all dessen.

Individuelle Freiheit, wie sie im ersten Kapitel als Versprechen der Moderne beschrieben wurde, ist keine voraussetzungslose Fähigkeit, die einem Menschen einfach innewohnt. Sie hängt an Bedingungen. An Bildung, die Optionen öffnet und für die handelnde Person sichtbar macht. An materieller Sicherheit, die den Spielraum gibt, diese Optionen wahrzunehmen. An sozialen Beziehungen, die den Rückhalt bieten, den ein selbstbestimmtes Leben braucht. An körperlicher und psychischer Unversehrtheit, die es erlaubt, in die Welt hinauszutreten, ohne Angst. Wer über all das verfügt, erlebt Freiheit als Möglichkeit. Wer nichts davon hat, erlebt Freiheit als Zumutung, als ein Versprechen, das andere einlösen, aber nicht ich. Die Ressourcen, die Freiheit ermöglichen, sind ungleich verteilt, und ihre Verteilung folgt Mustern, die sich über Generationen verfestigen. Klasse reproduziert Klasse. Herkunft reproduziert Herkunft. Nicht immer, nicht zwangsläufig, aber mit einer Regelmäßigkeit, die das Versprechen der Chancengleichheit aus Sicht der negativ Betroffenen als hohl erscheinen lässt.

Gleichheit ist, das wird hier sichtbar, kein Zustand, den man herstellt und dann hat. Sie ist ein politischer Kampfbegriff, nicht in dem billigen Sinn, dass sie bloß ein Mittel im politischen Streit wäre, sondern in dem

tieferen Sinn, dass sie permanent umkämpft bleibt, weil die strukturell wirksamen sozialen, wirtschaftlichen und rechtlichen Bedingungen, die Ungleichheit erzeugen, sich permanent erneuern. Jede Epoche produziert ihre eigenen Formen der Ungleichheit. Die Feudalgesellschaft hatte die Ständeordnung. Die Industriegesellschaft hatte die Klassenschranke. Die Wissensgesellschaft hat die Bildungsvererbung. Und jede Epoche hat ihre eigenen Kämpfe, in denen Menschen gegen diese Formen aufbegehren, nicht weil sie von Natur aus rebellisch wären, sondern weil das Gleichheitsversprechen, das die Moderne selbst formuliert hat, ihnen einen Maßstab in die Hand gibt, an dem sie die Wirklichkeit messen können. Die Abolitionistinnen und Abolitionisten des 19. Jahrhunderts maßen die Sklaverei am Versprechen gleicher Menschenwürde, und fanden sie unerträglich. Die Suffragetten maßen den Ausschluss der Frauen vom Wahlrecht am Versprechen gleicher politischer Teilhabe, und fanden ihn skandalös. Die Bürgerrechtsbewegung in den Vereinigten Staaten maß die Rassentrennung am Versprechen gleicher Bürgerrechte, und fand sie unhaltbar. Es zeigt sich ein Muster. Das Versprechen war schon da, die Wirklichkeit war es noch nicht. Und jedes Mal brauchte es einen politischen Kampf, um die Wirklichkeit dem Versprechen anzunähern. Die Gleichheit, die wir heute genießen, ist das Ergebnis dieser Kämpfe, nicht das Ergebnis einer natürlichen Entwicklung, die von allein vorangeschritten wäre.

So richtig das ist, so leicht liest es sich falsch, nämlich als Treppe: unten die Ständegesellschaft, oben wir, dazwischen eine Reihe von Stufen, die nacheinander erklommen wurden. Diese Lesart unterschlägt, wie diese Gewinne bezahlt wurden. Denn ein erweiterter Kreis von Gleichen ist zunächst nur das: ein erweiterter Kreis. Er hat weiterhin einen Rand, und was innen als Zugewinn erscheint, erscheint an diesem Rand oft als etwas anderes. Die Aufnahme der Arbeiterschaft in den Nationalstaat des späten 19. Jahrhunderts, eine der großen Gleichheitsleistungen der europäischen Geschichte, fiel zeitlich mit der Hochphase des Imperialismus zusammen. Der soziale Frieden im Inneren wurde auch aus Erträgen finanziert, die außerhalb erwirtschaftet wurden, unter Bedingungen, die man im Inneren längst als unerträglich bezeichnete. Der westdeutsche Sozialstaat nach dem zweiten Weltkrieg stützte sich

zunehmend auf Arbeitskräfte, die man im Ausland anwarb, beschäftigte und besteuerte, ohne ihnen die gleiche Anerkennung zu geben - er nannte sie Gastarbeiter, um die Unterscheidung nicht erklären zu müssen. Die Emanzipation der bürgerlichen Frau zur Berufstätigen wurde in vielen Haushalten dadurch möglich, dass Sorgearbeit an schlechter bezahlte Frauen weitergereicht wurde. Knapp 40 Jahr nach der deutschen Wiedervereinigung mit ihrer Ausweitung des Freiheits- und Gleichheitsversprechens des „Westens„ durch Beitritt der DDR zur BRD vermissen viele Ostdeutsche weiterhin Anerkennung - von der ungleichen Verteilung des Vermögens oder von Führungspositionen ganz zu schweigen. In keinem dieser Fälle war der Gewinn unecht. Aber er war eben nicht nur ein Zuwachs. Er war auch eine Verschiebung, und das Buchungsprinzip der Verschiebung ist, dass sie auf der einen Seite als Fortschritt und auf der anderen als Zumutung erscheint.

Wer das mitliest, kommt zu einem anderen Bild der Geschichte des Gleichheitsversprechens. Es ist nicht die Geschichte eines Guthabens, das über die Jahrhunderte anwächst, sondern die Geschichte einer immer wieder neu gezogenen Grenze zwischen denen, für die es gilt, und denen, für die es noch nicht gilt. Dass diese Grenze im Lauf der Zeit weiter außen verläuft, ist eine reale Errungenschaft und soll hier nicht kleingeredet werden. Dass es sie weiterhin gibt und dass ihr jeweiliger Verlauf zu den Bedingungen gehört, unter denen die Eingeschlossenen ihre Freiheit genießen, ist die unbequemere Hälfte desselben Befundes.

Aber — und hier liegt die entscheidende Einsicht dieses Kapitels — diese Kämpfe sind nie abgeschlossen. Nicht weil die Kämpfenden versagen würden, sondern weil der Erfolg eines Kampfes die Bedingungen für den nächsten schafft. Der Geltungsüberschuss, von dem Honneth spricht, macht den Kampf um Gleichheit zu einem Kampf ohne Ende, nicht weil er sinnlos wäre, ganz im Gegenteil, sondern weil jede Annäherung an das Versprechen neue Formen der Missachtung sichtbar macht, die vorher im Schatten lagen. Man kann das deprimierend finden. Aber man kann es auch als eine Struktur der Hoffnung lesen. Denn es bedeutet, dass der moralische Maßstab der Gesellschaft ihren Errungenschaften folgt. Was heute als unerträglich gilt, galt vor hundert Jahren als normal. Was in hundert Jahren als unerträglich gelten wird, halten wir heute

vielleicht noch für hinnehmbar oder sehen es schlicht nicht als Problem. Die wachsende Empfindlichkeit für Ungerechtigkeit ist eben per se kein Zeichen bloßer moralischer Überreizung, wie manche Kulturkritiker meinen.

Was bedeutet das alles für die Gegenwart? Zunächst einmal dies: Das Gleichheitsversprechen der Moderne ist real. Es ist nicht bloß Rhetorik, nicht bloß Fassade. Es hat Milliarden von Menschen Rechte verschafft, die sie vorher nicht hatten. Es hat Lebenschancen eröffnet, die vorher verschlossen waren. Es hat eine normative Infrastruktur geschaffen — Verfassungen, Menschenrechte, Antidiskriminierungsgesetze —, die den Schwächeren Schutz bietet und den Mächtigen Grenzen setzt. All das ist wirklich, und all das ist wertvoll. Aber zugleich wird dieses Versprechen noch täglich strukturell untergraben. Durch Bildungssysteme, die Herkunft reproduzieren statt zu kompensieren. Durch Vermögensverteilungen, die Ungleichheit über Generationen zementieren. Durch Arbeitsmärkte, die Geschlecht und Herkunft in Einkommen übersetzen. Durch gesellschaftliche Strukturen, die Anerkennung und Missachtung nach Mustern verteilen, die sich hartnäckig halten, obwohl sie in jeder Sonntagsrede als überwunden gelten. Das Versprechen ist da. Aber Strukturen, die geändert werden müssten, um es einzulösen, wirken ihm und ihrer eigenen Veränderung beharrlich entgegen.

Und dann kommt die Digitalisierung. Unter digitalen Bedingungen entstehen neue Formen der Anerkennung und neue Formen der Missachtung. Auf Algorithmen basierende Systeme werden bei Entscheidungen darüber zentral, wer eine Wohnung findet und wer nicht, wer einen Kredit bekommt und wer abgelehnt wird, wessen Bewerbung weiter bearbeitet wird und wessen im Filter verschwindet. Sie tun das nicht willkürlich, sie tun es auf der Grundlage von Daten und statistischen Methoden - aber die Daten, mit denen Systeme trainiert werden, tragen oft die Ungleichheiten der Vergangenheit in sich. Daten repräsentieren soziale Realität, sie repräsentieren die Einstellungen und das Verhalten von Menschen. Ein KI-System zur Bewertung von Bewerbungen, das auf historischen Einstellungsdaten trainiert wurde, wird die Diskriminierungsmuster der Vergangenheit in die Zukunft fortschreiben. Aber es ist schwieriger zu analysieren und kritisieren. Die zentrale Frage, die sich

stellt, ist nicht mehr nur: Wer wird anerkannt und wer wird missachtet? Die zentrale Frage ist: Wer entscheidet darüber, wer hat die Macht, die Regeln zu gestalten, denen digitale Infrastrukturen, Plattformen und KI-Systeme folgen? Wenn im Kern solcher Systeme Modelle oder Algorithmen arbeiten, deren Funktionsweise oft intransparent bleibt und deren Entscheidungen kaum überprüfbar sind, dann erreicht die Gleichheitsfrage eine neue Qualität. Die Missachtung geschieht nicht mehr im offenen Konflikt, den man benennen und bekämpfen kann. Sie geschieht unsichtbar in den digitalen Systemen, die unseren Alltag prägen. Das ist eine neue Zumutung.

Damit endet der erste Teil dieses Buches, der dem Versprechen gewidmet war. Freiheit und Gleichheit, die beiden großen normativen Projekte der Moderne, sind nicht gescheitert. Sie sind wirksam, sie sind wertvoll, sie sind unverzichtbar. Aber sie sind auch, wie sich in den vorangegangenen Kapiteln gezeigt hat, strukturell überfordernd für eine Wirklichkeit, die sie permanent einfordert und permanent unterläuft, und für die Menschen, die in dieser Wirklichkeit leben. Das Versprechen ist real. Die Zumutungen, die es begleiten, sind es auch. Und diese Zumutungen treten unter den Bedingungen der digitalen Spätmoderne in einer Form auf, die eigener Analyse bedarf. Welche Strukturen des Digitalen machen Freiheit und Gleichheit systematisch schwerer erreichbar? Was geschieht, wenn die Werkzeuge, die Befreiung versprechen, zu Instrumenten neuer Kontrolle werden? Und was bedeutet es für eine Gesellschaft, wenn die Maschinen, die sie sich gebaut hat, um ihr Leben zu erleichtern, die Bedingungen ihres Zusammenlebens prägen? Diese Fragen betreffen nicht eine ferne Zukunft. Sie betreffen den nächsten Morgen, an dem man das Telefon entsperrt und sich fragt, warum man sich trotz allem eigentlich nicht frei fühlt.

Schwindende Freiheitserfahrung in der digitalen Gesellschaft

Es ist Sonntagabend, kurz nach einundzwanzig Uhr. Auf dem Nachttisch summt das Smartphone. Eine dienstliche E-Mail, nichts Dringendes, eine Terminanfrage für die übernächste Woche. Und doch spürt man sofort diesen kleinen Stich: Soll ich antworten? Was denkt der Absender, wenn ich erst morgen früh reagiere? Wirke ich unzuverlässig, wenn ich bis zum Montagmorgen warte? Wer kennt dieses Gefühl nicht? Es ist so alltäglich geworden, dass wir es kaum noch bemerken, geschweige denn hinterfragen. Dabei steckt in diesem unscheinbaren Moment eine fundamentale Machtfrage. Denn wer bestimmt eigentlich, dass Sonntagabend keine E-Mail-freie Zone mehr ist? Wer hat entschieden, dass eine Reaktionszeit von zwölf Stunden bereits als Verzögerung gilt? Niemand, und genau das ist das Problem. Keine Verordnung schreibt vor, innerhalb welcher Frist eine berufliche E-Mail zu beantworten ist. Wohl die wenigsten Arbeitsverträge regeln die Erreichbarkeit am Wochenende. Und doch gehorchen Millionen von Menschen einer Norm, die sich ohne jede formale Autorität durchgesetzt hat, lautlos, aber mit einer Verbindlichkeit, die manchem Gesetz zur Ehre gereichen würde.

Zeit erscheint uns als das Selbstverständlichste der Welt. Uhren messen sie, Kalender ordnen sie, und irgendwie scheint sie einfach da zu sein, gleichförmig fließend wie ein Fluss, der sich nicht um menschliche Angelegenheiten kümmert. Doch dieser Eindruck täuscht. Zeit, genauer: die Art, wie Gesellschaften Zeit strukturieren, ist ein zutiefst soziales Phänomen. Jede Epoche hat ihre eigenen Zeitregime, ihre eigenen Rhythmen des Arbeitens, Ruhens und Feierns. Die mittelalterliche Gesellschaft lebte nach dem Rhythmus der Kirchenglocken und der Jahreszeiten; niemand wäre auf die Idee gekommen, einen Bauern im Dezember zur Aussaat zu treiben, und niemand hätte erwartet, dass ein Handwerker nachts bei Kerzenlicht weiterarbeitet. Die Industriegesellschaft erfand die Fließbandproduktion, die Schichtarbeit, die Stechuhr und teilte den Tag in Arbeitszeit und Freizeit, eine Trennung, die zunächst als Befreiung empfunden wurde, weil sie dem Arbeiter zum ersten Mal eine klar umgrenzte arbeitsfreie Sphäre garantierte.

Und die digitale Gesellschaft? Sie hat Zeitregime von einer Verdichtung hervorgebracht, die historisch ohne Beispiel ist. Reaktionszeiten werden in Minuten gemessen, Software-Updates erscheinen im Wochentakt, Nachrichtenzyklen drehen sich im Stundentakt, und die Grenze zwischen Arbeitszeit und Freizeit, die die Industriegesellschaft so mühsam erkämpft hatte, löst sich in der permanenten Erreichbarkeit des Smartphones - für die Geschäftskontakte wie für die eigene Hand - auf.

Das Entscheidende dabei ist, dass diese neuen Normen der Zeitstruktur keinen Autor haben. Niemand hat sie beschlossen, kein Parlament darüber abgestimmt, kein Vertrag sie festgelegt. Sie haben sich vor den Augen der Beteiligten und doch zugleich hinter ihrem Rücken durchgesetzt, und gerade deshalb sind sie so wirksam. Denn gegen eine explizite Regel kann man protestieren, sie anfechten, sich ihr verweigern. Gegen eine Norm, die so selbstverständlich geworden ist, dass sie gar nicht mehr als Norm erkannt wird, gibt es keinen Widerspruch. Macht, die niemand erkennbar ausübt und der sich trotzdem niemand entziehen kann, ist die effizienteste Form von Herrschaft. Man könnte sie, in Anlehnung an Michel Foucault, eine Disziplinierung ohne Disziplinargeber nennen, ein Regime, das funktioniert, ohne dass es jemand betreibt.[36]

Der Soziologe Hartmut Rosa - wir sind ihm in Kapitel 2 schon begegnet - hat dieses Phänomen in einer Analyse zusammengeführt, die eine einsichtsreiche Zeitdiagnosen der Gegenwart (im doppelten Sinne) anbietet.[37] Rosa unterscheidet drei Dimensionen der Beschleunigung, die sich gegenseitig antreiben und verstärken wie die Zahnräder eines Uhrwerks. Die erste ist die technologische Beschleunigung. Transport, Kommunikation und Produktion werden immer schneller. Was einst Wochen dauerte — einen Brief von Hamburg nach München zu befördern —, geschieht heute in Millisekunden. Die Postkutsche brauchte Tage, die Eisenbahn Stunden, die WhatsApp-Nachricht braucht einen Wimpernschlag. Doch diese technologische Beschleunigung bleibt nicht

[36] Michel Foucault: *Surveiller et punir. Naissance de la prison*, Paris 1975. Dt.: *Überwachen und Strafen. Die Geburt des Gefängnisses*, Frankfurt a.M. 1976 (suhrkamp), insb. III. Teil (»Disziplin«).

[37] Hartmut Rosa: *Beschleunigung. Die Veränderung der Zeitstrukturen in der Moderne*, Frankfurt a.M. 2005.

folgenlos für die Gesellschaft, die sie hervorbringt. Sie zieht eine zweite Dimension nach sich: die Beschleunigung des sozialen Wandels. Institutionen, Berufsbiografien, Familienmodelle und politische Konstellationen verändern sich in immer kürzeren Abständen. Berufe, die unsere Großeltern ein Leben lang ausübten, existieren heute oft nicht einmal mehr eine Generation lang. Eine Ausbildung, die vor dreißig Jahren für ein ganzes Berufsleben qualifizierte, gilt heute nach zehn Jahren als veraltet. Familienkonstellationen, die einmal für die Ewigkeit gedacht waren, werden zu Partnerschaften mit Lebensabschnittsgefährten. Und die dritte Dimension betrifft das Lebenstempo selbst: den subjektiven Zeitdruck, das Gefühl, permanent zu spät zu kommen, nie genug zu schaffen, immer noch etwas erledigen zu müssen, während die To-do-Liste schneller wächst, als man sie abarbeiten kann.

Entscheidend ist, dass diese drei Dimensionen kein Nebeneinander bilden, sondern einen sich selbst verstärkenden Zusammenhang. Technologische Beschleunigung macht sozialen Wandel möglich. Neue Kommunikationsmittel verändern Arbeitsformen, Beziehungsmuster, politische Öffentlichkeiten. Sozialer Wandel wiederum erhöht das Lebenstempo, weil in instabilen Verhältnissen jede Verzögerung riskant wird. Wer zu lange zögert, verpasst den Anschluss, verliert die Stelle, wird vom nächsten Trend überrollt. Und das erhöhte Lebenstempo treibt die Nachfrage nach noch schnellerer Technologie, womit der Kreislauf von vorne beginnt.

Das Paradoxe an dieser Dreifachbeschleunigung lässt sich sehr knapp zusammenfassen: Je schneller wir werden, desto weniger Zeit haben wir. Man sollte meinen, dass technologische Beschleunigung Zeit freisetzt. Wenn eine E-Mail in Sekunden ankommt statt eines Briefs in Tagen, müssten wir doch Tage gewonnen haben. Wenn die Waschmaschine die Wäsche in einer Stunde erledigt statt eines ganzen Waschtags, müssten Stunden frei werden. Wenn der KI-Agent den Softwarecode schreibt, kann die Entwicklerin entspannen. Doch das Gegenteil ist der Fall. Die Menge der zu erledigenden Aufgaben wächst schneller als die Geschwindigkeit, mit der wir sie abarbeiten können. Die E-Mail ist nicht deshalb ein Zeitfresser, weil sie langsam wäre, sondern weil ihre Geschwindigkeit eine Lawine von Kommunikation ausgelöst hat, die

vorher schlicht nicht stattgefunden hätte. Hundert E-Mails am Tag zu beantworten kostet mehr Zeit als drei Briefe in der Woche zu schreiben, obwohl jede einzelne E-Mail schneller verfasst ist als jeder einzelne Brief. Die Waschmaschine hat den Waschtag nicht abgeschafft, sondern dafür gesorgt, dass wir öfter waschen, weil die Toleranzschwelle für getragene Kleidung gesunken ist. Die Mikrowelle hat das Kochen beschleunigt, aber die Mittagspause verkürzt, weil nun kein Grund mehr besteht, sich eine volle Stunde freizunehmen. Überall dasselbe Muster. Zeitgewinne auf der Mikroebene verwandeln sich in Zeitverluste auf der Makroebene. Beschleunigung erzeugt nicht Zeitwohlstand, sondern Zeitnot. Das ist kein Versagen einzelner Individuen, die ihr Zeitmanagement nicht im Griff haben, sondern ein strukturelles Merkmal moderner Gesellschaften. Rosa spricht davon, dass die Wachstumsraten die Beschleunigungsraten übersteigen[38], eine nüchterne Formel für eine Erfahrung, die jeder kennt. Man kann fragen, ob das überhaupt ein unbeabsichtigter Nebeneffekt ist. Technische Zeitgewinne sind historisch nur selten in Muße umgeschlagen, fast immer dagegen in zusätzliche Produktion. Was in der Umweltökonomie als Rebound-Effekt beschrieben wird, gilt für die Zeit nicht weniger. Effizienzgewinne werden nicht entnommen, sondern reinvestiert. Dass die gewonnene Stunde sogleich wieder gefüllt wird, ist dann kein Betriebsunfall der Beschleunigung, sondern ihr Funktionsprinzip.[39]

Die Implikationen der techno-sozialen Entwicklung für die menschliche Freiheit in der digitalen Gesellschaft der Spätmoderne hat Rosa mit einer Unterscheidung herausgearbeitet, auf die wir in Grundzügen auch schon einmal in Kapitel 2 gestoßen sind, nämlich der Unterscheidung zwischen situativem Handeln und „konstellativem Verrichten„.[40] Wir erinnern uns: Situatives Handeln meint Handeln mit und im Spielraum. Die Hausärztin, die die persönlichen Hintergründe und Lebensumstände ihrer Patientinnen und Patienten kennt und bei Diagnosen und Therapien

[38] Hartmut Rosa: *Beschleunigung. Die Veränderung der Zeitstrukturen in der Moderne*, Frankfurt a.M. 2005.

[39] Der Gedanke geht auf William Stanley Jevons zurück: *The Coal Question*, London 1865, Kap. VII, wo gezeigt wird, dass effizientere Dampfmaschinen den Kohleverbrauch nicht senkten, sondern steigerten.

[40] Hartmut Rosa: *Situation und Konstellation. Vom Verschwinden des Spielraums*, Berlin 2026.

darauf eingeht; der Lehrer, der eine Klasse vier Jahre lang begleitet und die Entwicklung jedes einzelnen Kindes kennt und bei Beurteilungen darauf Rücksicht nimmt, all das sind Formen situativen Handelns.

„Konstellatives Verrichten„ hingegen ist Agieren ohne Handlungsspielraum, weil Anforderungen und Regeln - geschrieben, kulturell oder auch technisch codiert - diesen Spielraum strukturell und systematisch auflösen. Denken wir an den Wissensarbeiter, dessen Vormittag aus einer ununterbrochenen Folge von E-Mails, Slack-Nachrichten, Videocalls und geteilten Dokumenten besteht, die nach den Anforderungen der jeweiligen Geschäftsprozesse abzuarbeiten sind. Um halb neun eine Anfrage aus der Marketingabteilung, um neun ein Statusmeeting, um halb zehn eine dringende Rückfrage des Vorgesetzten, um zehn ein geteiltes Spreadsheet, in das bestimmte Zahlen einzutragen sind. Jede einzelne Reaktion mag für das Unternehmen sinnvoll sein, jede Antwort mag sachlich richtig ausfallen und am Ende des Geschäftsjahres winkt ein Bonus, wenn die individuelle Produktivität, der erzielte Umsatz, der erwirtschaftete Gewinn stimmen. Aber das Ganze wird nicht als Handeln erlebt. Am Ende eines Arbeitstages hat dieser Mensch eine Vielzahl von Dinge erledigt, und doch nichts getan, das er als seine Entscheidung, sein Werk, seine Gestaltung empfinden könnte. Er hat nicht gehandelt, er hat verrichtet. Die Verrichtung mag effizient sein, sie mag Anerkennung finden, sie mag sogar gut bezahlt werden. Aber sie hinterlässt kein Gefühl der Urheberschaft, sondern eine eigentümliche Leere, das Gefühl, den ganzen Tag beschäftigt gewesen zu sein, ohne irgendetwas getan zu haben.

Der Unterschied zwischen Handeln und Verrichten ist kein gradueller, sondern ein qualitativer. Es geht nicht darum, ob jemand viel oder wenig arbeitet, ob die Aufgaben anspruchsvoll oder trivial sind. Es geht darum, ob das Subjekt sich als Urheber seines Tuns erfahren kann oder ob es zum bloßen Vollzugsorgan wird, das (immer schneller) auf äußere Vorgaben und Anreize reagiert. Und genau hier liegt der Zusammenhang zur Freiheit. Wer nur noch verrichtet, ist nicht unfrei im klassischen Sinne, denn niemand zwingt ihn, niemand sperrt ihn ein, niemand verbietet ihm etwas. Aber er macht keine Freiheitserfahrung mehr, weil das Erleben eines Abrisses von Außensteuerung fehlt. Seine Freiheit

bleibt abstrakt: theoretisch vorhanden, praktisch unerfahren. Er könnte jederzeit anders handeln, aber die Konstellationen, in denen er agiert, geben ihm keine Gelegenheit, diese Möglichkeit auch nur zu bemerken, geschweige denn zu ergreifen. Das ist eine eigentümliche Form der Unfreiheit, die sich von historisch bekannten Formen unterscheidet. Der Leibeigene ahnte, dass er unfrei war, und konnte seinen Herrn benennen. Die Fabrikarbeiter des neunzehnten Jahrhunderts erkannten über die Zeit die Verhältnisse, in die sie gestellt wurden, und konnten sich organisieren, um sie zu verändern. Wer heute im „konstellativen Verrichten„ aufgeht, erlebt seine Situation dagegen oft nicht einmal als Einschränkung. Er erlebt sie als Normalität, und genau das macht sie so schwer angreifbar. Aber auch diese Reihe ist keine Treppe, auf der eine Stufe der Unfreiheit die vorige ablöst. Die älteren Formen sind nicht verschwunden, sie sind verlagert. Der unmittelbare Zwang, den der Leibeigene benennen konnte, ist für Millionen Menschen Gegenwart, und zwar häufig am Anfang eben jener Lieferketten, an deren Ende die feinen Unfreiheiten des konstellativen Verrichtens stehen. Was sich verschoben hat, ist nicht die Menge der Unfreiheit in der Welt, sondern ihre Verteilung, und mit ihr die Frage, wer sie noch sehen kann. Das ist für die Profiteure dieser Entwicklung eine gute Nachricht, für viele Menschen im Alltag aber nicht. Das gilt besonders dann, wenn vordergründig situatives Handeln mit konstellativem Verrichten zusammenfällt.

Ein besonders aufschlussreiches Beispiel für die Verschränkung von scheinbar situativem Handeln und tatsächlich „konstellativem Verrichten„ liefert uns die Künstliche Intelligenz. Nicht die KI der Science-Fiction-Filme, die uns als humanoider Roboter gegenübertritt und wie ein Mensch eigenständig zu denken und handeln scheint, sondern die ganz alltägliche KI, die hinter den Plattformen und Chatbots steckt, die wir täglich nutzen. Nehmen wir das Markieren von Gesichtern auf Facebook, das noch vor wenigen Jahren ein weltweiter Trend war. Eine Nutzerin lädt ein Foto vom Wochenende hoch und identifiziert die abgebildeten Personen: hier ist Lisa, dort Max, daneben die Kollegin vom Nachbartisch. Aus ihrer Perspektive handelt sie situativ und unter Ausnutzung neuer technischer Freiheiten. Sie teilt eine Erinnerung mit Freunden, ordnet ein Bild seiner sozialen Welt zu, pflegt Beziehungen.

Sie entscheidet, wie und mit wem er sein Leben teilt. Doch aus der Perspektive Metas als Anbieter von Facebook verrichtete sie etwas ganz anderes. Sie leistete kostenlose Labeling-Arbeit für Gesichtserkennungssysteme. Jede Markierung wurde genutzt, um die Systeme besser zu machen — die Erkennung wurde präziser, leistungsfähiger, fähiger, Gesichter auch unter schwierigen Bedingungen zu identifizieren. Rainer Mühlhoff hat auf diesen besonders spannenden Fall der Ausnutzung menschlicher Leistungen durch Anbieter vorgeblich kostenfreier Services hingewiesen. So versuchte Meta eine neue Normalität sozialen Verhaltens zu etablieren, die für die eigenen Interessen äußerst hilfreich war. Das Taggen von Gesichtern auf Fotos in Social Media sollte als übliche soziale Praxis etabliert werden - eine neue Möglichkeit, ein neuer Freiheitsgrad. Und nachdem die Gesichtserkennungssysteme ausreichend gut trainiert waren, führte man automatische Tagging-Vorschläge ein, die die Verknüpfungen noch einfacher machen und die Nutzung des Features so maximieren sollten. Doch das Projekt scheiterte. Nutzerinnen und Nutzer waren offenbar nicht bereit, die klandestine Einführung neuer kultureller Normen zu akzeptieren.[41]

Eine vergleichbare Kombination scheinbar situativen Handelns vor den Kulissen bei gleichzeitigem Verrichten unbezahlter Arbeit dahinter sehen wir bei der Google-Suche. Jeder Klick auf ein Ergebnis einer freien Suche ist zugleich ein Relevanz-Signal, das den Ranking-Algorithmus füttert. Der Nutzer sucht eine Information, und optimiert nebenbei ein globales Datensystem, ohne es zu wissen und ohne dafür entlohnt zu werden. Gleiches gilt für unsere Dialoge mit generativen Chatbots. Rainer Mühlhoff hat dieses Phänomen als „Human-Aided AI„ beschrieben: Der Mensch wird zum kognitiven Zulieferer und Dauertester, zu einem unverzichtbaren Teil einer Maschinerie, deren Funktionslogik er weder durchschaut noch kontrolliert. Was dem Nutzer als sein Handeln erscheint — das Teilen eines Fotos, die Suche nach einem Kochrezept —, ist aus Systemperspektive längst ein Funktionselement in einer globalen Verwertungskette, an deren Enden Andere profitieren. Das Tückische daran: Selbst wer diese Zusammenhänge kennt, kann sich ihnen kaum entziehen - vielleicht durch den Kauf von Aktien von Tech-

[41]Rainer Mühlhoff: *The Ethics of AI: Power, Critique, Responsibility*, Bristol 2025.

Unternehmen ökonomisch partizipieren. Wer aber auf die Google-Suche verzichtet, verliert den Zugang zu einer Infrastruktur, die für die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben praktisch unverzichtbar geworden ist. Wer Social Media verlässt, verliert soziale Kontakte, die sich dorthin verlagert haben. Die Freiwilligkeit der Nutzung ist formal gegeben, aber faktisch eingeschränkt — ein Thema, das uns in den kommenden Kapiteln noch beschäftigen wird.

Dieses Muster reicht weit über einzelne Plattformen und Services hinaus und hat eine eigene Beschleunigungs- und Regelungsdynamik. KI-Systeme erzeugen Rückkopplungsschleifen, die sich selbst beschleunigen. Mehr Nutzer generieren mehr Daten, mehr Daten verbessern die KI, bessere KI zieht mehr Nutzer an, die wiederum mehr Daten erzeugen. Dieser Kreislauf verändert die Zeitstrukturen, in denen Menschen handeln, tiefgreifend. Wer mit einem modernen KI-Chatbot arbeitet, erlebt das am eigenen Leib: Die Antwort kommt in Sekunden, man muss sofort den nächsten Prompt formulieren, der nächste Output folgt, man reagiert wieder, und bemerkt irgendwann, dass man seit einer halben Stunde nicht mehr nachgedacht, sondern nur noch reagiert hat. Man ist in den Takt der Maschine geraten, statt die Maschine in den eigenen Takt zu zwingen. Die Anbieter dieser Systeme wissen das und überbrücken die kurzen Rechenzeiten mit launigen Einblendungen — „einen Moment, ich denke nach„ „ich puzzle alles zusammen“ „Kaffee kochen„ —, manchmal garniert mit einer Animation, die Nachdenklichkeit simulieren soll

Hier wird etwas sichtbar, das über die üblichen Klagen über Zeitstress und Überforderung hinausgeht. Die Beschleunigung, die KI-Systeme in Gang setzen und verstärken, betrifft nicht nur die Zeitstruktur, in der wir arbeiten. Sie betrifft die Struktur unserer Weltbeziehung. Rosa hat in seiner Resonanztheorie beschrieben, was damit gemeint ist, und die Implikationen für die Freiheitsfrage sind weitreichend.[42] Resonanz, das ist wie bereits angerissen die Erfahrung, dass die Welt uns antwortet. Dass wir sie berühren können und von ihr berührt werden. Dass zwischen uns und den Dingen, den Menschen, den Aufgaben, den Orten eine lebendige Verbindung besteht, die nicht instrumentell ist, die sich

[42] Hartmut Rosa: *Resonanz. Eine Soziologie der Weltbeziehung*, Berlin 2016.

nicht auf Nutzen und Verwertbarkeit reduzieren lässt. Die Geigerin, die in ihrem Spiel aufgeht und für einen Moment die Trennung zwischen sich und der Musik vergisst; der Gärtner, der die Erde zwischen den Fingern spürt und im Wachstum der Pflanzen etwas erkennt, das größer ist als er selbst; die Forscherin, die nach Monaten mühsamer Arbeit plötzlich einen Zusammenhang erkennt und das Glück des Begreifens empfindet, das alles sind Resonanzerfahrungen. Sie setzen etwas voraus, das trivial klingt und doch alles andere als selbstverständlich ist: Zeit. Genauer gesagt, einen Gegenwartshorizont, einen Raum der Aufmerksamkeit, in dem Begegnung stattfinden kann. Wer gehetzt ist, wer auf die nächste Benachrichtigung wartet, wer den nächsten Termin im Kopf hat und den übernächsten schon plant, kann nicht in Resonanz treten. Nicht weil ihm die Fähigkeit fehlt, sondern weil ihm der Zeitraum fehlt, in dem Resonanz sich entfalten könnte. Resonanz lässt sich nicht erzwingen und nicht beschleunigen. Sie ereignet sich, oder sie bleibt aus. Man kann sie nicht einplanen wie einen Termin und nicht bestellen wie eine Dienstleistung. Sie gehört zu jenen Erfahrungen, die gerade dadurch möglich werden, dass man sie nicht herstellen will, sondern sich ihnen öffnet. Die Philosophie kennt dafür den schönen Begriff der Unverfügbarkeit. Das Wertvollste im Leben entzieht sich dem planenden Zugriff. Beschleunigung und die Einführung neuer, schwer zu erkennender Formen digitaler Verhaltensbeeinflussung sind ihrem Wesen nach der Versuch, alles verfügbar zu machen, alles unter Kontrolle zu bringen. Sie ist damit der natürliche Feind der Resonanz.

Beschleunigung produziert, was Rosa stumme Weltbeziehungen nennt: Verhältnisse zu Dingen, Menschen und Aufgaben, die rein funktional sind. Die Welt wird zum Ressourcenlager oder zum Hindernisparcours, aber sie antwortet nicht mehr. Man bearbeitet E-Mails, aber man korrespondiert nicht. Man konsumiert Nachrichten im Sekundentakt der Liveticker, aber man bildet sich keine Meinung. Man absolviert Meetings, aber man begegnet niemandem. Man „vernetzt„ sich auf LinkedIn, aber man freundet sich nicht an. Diese Stummheit ist kein subjektives Versagen und auch keine Frage der individuellen Einstellung, sie lässt sich nicht durch Achtsamkeitskurse oder den festen Vorsatz, „im Moment zu leben“, überwinden. Sie ist das Ergebnis von Zeitstrukturen und

Interaktionsformen, die Resonanz systematisch verhindern, indem sie den Gegenwartshorizont auf ein Minimum zusammenschrumpfen und zwischenmenschliche Begegnungen und Kommunikation in interessengeleitete Verwertungszusammenhänge pressen. Und mit der Resonanz schwindet die Freiheitserfahrung. Denn Freiheit, die diesen Namen verdient, ist nicht einfach die Abwesenheit von Zwang. Sie ist die Erfahrung, dass mein Handeln nicht fremdbestimmt ist, dass ein Abriss der Beeinflussung von außen erlebbar wird und mein Tun dann einen Unterschied macht, dass ich in der Welt etwas bewirke, was ich als mein Werk empfinden kann, dass mein Handeln nicht austauschbar ist, sondern meines. Wo diese Erfahrung fehlt, mag die formale Freiheit bestehen bleiben: die Meinungsfreiheit, die Berufsfreiheit, das Wahlrecht —, aber sie wirkt hohl.

Die Wucht dieser Entwicklung wird besonders deutlich, wenn man den Blick auf Bereiche richtet, die lange als Gegenmodell zur beschleunigten Alltagswelt galten, die wissenschaftliche Forschung zum Beispiel. Forschung braucht Zeit. Sie braucht Irrwege, Sackgassen, Momente der Ratlosigkeit und jene unvorhersehbaren Augenblicke, in denen sich plötzlich ein neuer Zusammenhang erschließt. Der Mathematiker, der beim Spazierengehen die entscheidende Idee hat; die Biologin, die beim Betrachten einer Petrischale bemerkt, was sie eigentlich gar nicht sucht; der Historiker, der in einem Archiv auf ein Dokument stößt, das seine gesamte bisherige Deutung infrage stellt, all das lässt sich nicht beschleunigen, ohne es zu zerstören. Der kreative Einfall hat seine eigene Zeitlichkeit, und diese Zeitlichkeit entspricht nicht zwingend der Taktung digitaler Systeme. Und doch hält die Beschleunigungslogik auch hier Einzug - was die sogenannten Akzelerationisten vehement begrüßen und einfordern. KI-gestützte Systeme in der Pharmaforschung können die Entwicklungszeit neuer Wirkstoffe reduzieren. Sie analysieren in Stunden Molekülstrukturen und Wirkungsmechanismen, wofür Forscherteams zuvor Monate brauchten.[43] Ähnliches gilt für Chemie und Materialforschung. Das ist, für sich genommen, ein beeindruckender Fortschritt, der Leiden lindern, Leben retten und viele menschliche

[43]Hélène Baudchon / Leslie Huynh: Productivity, Growth and Employment in the AI Era: A Literature Review, Eco Insight 25.09, BNP Paribas Economic Research, 5. September 2025.

Bedürfnisse befriedigen kann. Doch die entscheidende Frage bleibt unbeantwortet: Was geschieht mit der gewonnenen Zeit? Wird sie genutzt, um tiefer nachzudenken, um auch komplexere Zusammenhänge zu erkennen, die sich dem schnellen Zugriff entziehen, um jene langsamen Erkenntnisprozesse zu pflegen, die sich nicht automatisieren lassen? Oder füllt sie sich sofort mit neuen Anforderungen, neuen Projekten, neuen Kennzahlen, neuen Drittmittelanträgen? Die bisherige Erfahrung mit technologischer Beschleunigung legt nahe, dass Letzteres der Fall ist. Jede Effizienzsteigerung erzeugt neue Erwartungen, die die gewonnene Zeit sofort wieder aufzehren. Die Forscherin, die dank KI schneller publiziert oder noch mehr Anträge stellt, wird nicht belohnt, indem man ihr mehr Zeit zum Denken gibt. Sie wird belohnt, indem man erwartet, dass sie noch schneller und noch mehr publiziert und beantragt. Auf kollektiver Ebene sehen wir also Gewinne, die sich auf individueller Ebene als Verlust anfühlen.

Man könnte einwenden, dass all dies zwar unangenehm, aber letztlich der Preis des Fortschritts sei. Dass Beschleunigung und die Ausbreitung digitaler Verrichtungsregime eben zu spätmodernen Gesellschaften gehören wie der Rauch der Dampfmaschine zur Industrialisierung, eine unvermeidliche, lästige Begleiterscheinung, an die man sich gewöhnen müsse, so wie man sich an den Lärm der Großstadt gewöhnt hat. Und tatsächlich wäre es verfehlt, diese Phänomene als einen äußeren Schock zu beschreiben, der über eine ansonsten intakte Gesellschaft hereinbricht. Sie sind kein Betriebsunfall der Digitalisierung. Sie sind eine Eigenschaft offener, innovativer, moderner Gesellschaften, die auf Wettbewerb, technologischen Fortschritt und individuelle Selbstverwirklichung setzen. Wer Freiheit will — Freiheit der Forschung, des Marktes, der Lebensgestaltung, der Kommunikation —, bekommt Beschleunigung, bekommt immer feiner abgestimmte Regelungsregime, bekommt immer differenziertere Prozesstrukturen und soziale Systeme als Zugabe, ob er will oder nicht. Das ist der tiefere Kern des Problems. Beschleunigung und Verrichtungsregime entspringen denselben Quellen wie die Freiheit selbst. Sie sind Kinder der offenen Gesellschaft, und untergraben doch die Freiheitserfahrung, die diese Gesellschaft ermöglichen wollte. Das macht sie zu Phänomenen, die sich der einfa-

chen Bewertung gut/schlecht entziehen. Wer sie pauschal verdammt, verdammt zugleich die Dynamik, die differenzierte Lebensentwürfe abseits traditioneller Normen, die medizinischen Fortschritt, kulturelle Vielfalt und individuelle Wahlmöglichkeiten hervorgebracht hat. Wer sie pauschal begrüßt, übersieht, dass sie jene Zeiträume zerstört, in denen Menschen ihre Freiheit tatsächlich erfahren und ausüben können. Die Aufgabe besteht nicht darin, für oder gegen diese Zusammenhänge zu sein. Die Aufgabe besteht darin, sie als das zu erkennen, was sie sind: soziale wirksame Dynamiken, die gestaltet werden müssen, wenn sie nicht zerstören sollen, was sie möglich gemacht hat.

Was bleibt, wenn man diese Diagnose ernst nimmt? Zunächst die Einsicht, dass Freiheit nicht nur eine Frage der Rechte und Institutionen ist, sondern auch eine Frage der Zeit und des Spielraums. Wer keinen Gegenwartshorizont hat, wer nicht innehalten, nachdenken, sich sammeln kann, wer keinen Spielraum hat, sondern sichtbar oder unsichtbar in Normanwendung verrichtet, wer permanent auf die nächste Anforderung reagiert, der mag formell frei sein, aber er erfährt diese Freiheit nicht. Das ist kein Widerspruch, den man auflösen könnte, indem man eine der beiden Seiten für Illusion erklärt. Es ist die soziotechnisch-normative Grundspannung der digitalen Spätmoderne.

Deshalb greift es zu kurz, die Lösung in individueller Entschleunigung und dem Rückzug aus dem digitalen Verrichtungsregimen zu suchen. Digital Detox, Achtsamkeitsapps, Smartphone-freie Zonen, der Wochenendausflug ohne Netzempfang, all das mag dem Einzelnen kurzfristig helfen, mag ihm Momente der Erholung verschaffen, vielleicht sogar Augenblicke der Resonanz ermöglichen. Aber es behandelt Symptome, nicht Ursachen. Wer aus der Digital-Detox-Woche zurückkehrt, findet dreihundert ungelesene E-Mails vor und muss die verlorene Zeit aufholen, was den Zeitdruck nicht mindert, sondern verschärft. Die Zeitstrukturen, die unsere Freiheitserfahrung aushöhlen, sind keine individuellen Gewohnheiten, die man durch Willenskraft ändern könnte. Sie sind sozialtechnische Strukturen, die sich nur durch kollektives Handeln verändern lassen.

Doch Beschleunigung und Verlust situativen Spielraums sind nur zwei von mehreren Dynamiken, die das Verhältnis des Individuums zu seiner

eigenen Freiheit verändern. Neben der Frage, ob wir noch Zeit und Spielraum zum Handeln haben, stellt sich eine zweite, ebenso drängende Frage: Was geschieht, wenn das Individuum selbst zum Datenpunkt wird? Wenn sich sein gesamtes Selbstverhältnis unter dem Einfluss digitaler Vermessung verändert? Wenn der Mensch beginnt, sich selbst mit den Augen der Algorithmen zu sehen, als Abfolge von Schritten, Kalorien, Schlafphasen und Produktivitätswerten? Das ist die Frage nach der Quantifizierung des Selbst, ihr widmet sich das nächste Kapitel.

Kontingenz und Kontrollillusion

Nehmen wir das Bild aus der Einleitung nochmal auf: Eine Frau Anfang vierzig sitzt morgens am Küchentisch, vor ihr eine Schale Müsli, neben ihr ein Glas Orangensaft. Bevor sie den Löffel hebt, greift sie zum Handgelenk und tippt auf ihre Smartwatch. Das Display zeigt: Schlafqualität 74 Prozent, Herzfrequenzvariabilität unterdurchschnittlich, Schrittziel gestern nicht erreicht. Sie hat noch keinen einzigen Bissen gegessen, noch keinen einzigen Gedanken an den bevorstehenden Tag verschwendet, und doch ist das Urteil schon gefällt. Sie liegt hinter sich selbst zurück. Nicht hinter irgendeinem fremden Maßstab, wohlgemerkt, sondern hinter dem, was ihr eigener Körper laut Algorithmus hätte leisten sollen. Der Tag hat noch nicht einmal richtig begonnen, und schon gibt es ein Defizit auszugleichen. Vielleicht, denkt sie, sollte sie heute Abend früher ins Bett gehen. Vielleicht den Kaffee weglassen. Vielleicht die Mittagspause für einen Spaziergang nutzen, statt am Schreibtisch zu essen. Die Uhr hat noch nichts gesagt, was falsch wäre, und doch hat sie etwas verändert, nämlich die Art, wie diese Frau ihren Tag plant, wie sie ihren Körper wahrnimmt, wie sie über sich selbst denkt.

Diese Szene ist keine Karikatur. Weltweit tragen Hunderte Millionen Menschen Geräte am Körper, die jeden Herzschlag, jeden Schritt, jede Schlafphase aufzeichnen. Allein Apple hat bis Ende 2024 kumulativ mehr als 2,3 Milliarden iPhones mit Fitnesstrackingfunktionen sowie mehrere hundert Millionen dazugehörige Apple Watches verkauft; Fitbit, Garmin, Samsung, Xiaomi und zahllose andere Anbieter kommen hinzu, von billigen Fitnessarmbändern bis zu spezialisierten Geräten für Leistungssportler. Self-Tracking ist ein Massenphänomen geworden, und seine Logik ist so einleuchtend, dass man sie kaum hinterfragt. Wer sich misst, kann sich verbessern. Wer seine Daten kennt, trifft bessere Entscheidungen. Wer den eigenen Körper in Zahlen übersetzt, gewinnt Kontrolle über das, was sonst im Ungefähren bleibt: Müdigkeit, Fitness, Stress, Regeneration.

Aber woher stammt diese Logik eigentlich? Sie kommt nicht aus der Medizin, auch wenn sie sich gern in deren Gewand kleidet. Und sie

kommt nicht aus der Lebenskunst, obwohl sie gelegentlich mit Wellness-Vokabular garniert wird. Sie kommt aus der industriellen Produktion. Arbeitsorganisation und Qualitätskontrolle in Fabriken funktioniert genau so: Vorgänge in Arbeitsschritte zerlegen, Messen, Abweichungen identifizieren, nachsteuern, den Prozess optimieren. Null Fehler als Ideal. Total Quality Management, Six Sigma, Kontinuierliche Verbesserung, das sind die Konzepte, die im Hintergrund stehen, auch wenn sie auf dem Zifferblatt der Smartwatch nicht auftauchen. Und genau dieses Verfahren wird nun auf das Subjekt selbst angewendet. Persönlichkeitsentwicklung und körperliche Fitness als Fertigungsprozess, der optimiert werden kann, wenn man nur genügend Datenpunkte erhebt. Das klingt absurd, wenn man es so ausspricht, und doch beschreibt es ziemlich genau, was Millionen von Menschen jeden Morgen an ihrem Handgelenk tun.

Neben den produktionswirtschaftlichen Grundlagen, die schon im Taylorismus bzw. Fordismus gelegt wurden, finden sich Wurzeln der digitalen Transformation des Ichs aber auch in der Kybernetik, der Wissenschaft von Steuerung und Regelung komplexer Systeme. Gregory Bateson, Anthropologe, Biologe, Kommunikationstheoretiker und ein ausgesprochen origineller Denker, formulierte in den 1970er Jahren einen Informationsbegriff, der bis heute in Kybernetik, Kognitionswissenschaft und Systemtheorie nachwirkt. Information, so Bateson, ist „ein Unterschied, der einen Unterschied macht„.[44] Nicht die Temperatur selbst ist Information, sondern die Abweichung: der Unterschied zwischen dem, was erwartet wurde, und dem, was tatsächlich gemessen wird. Wenn Ihre Smartwatch Ihnen mitteilt, dass Ihre Herzfrequenzvariabilität unterdurchschnittlich ist, dann macht sie genau das. Sie markiert einen Unterschied, sie hebt eine Abweichung von einer Norm hervor und behauptet implizit, dass dieser Unterschied bedeutsam sei, also für Sie als intelligentes biologisches System eine Information im Sinne von Bateson. Sie verlangt Aufmerksamkeit, vielleicht eine Reaktion, vielleicht eine Verhaltensänderung von Ihnen als System.

[44] Gregory Bateson: *Steps to an Ecology of Mind. Collected Essays in Anthropology, Psychiatry, Evolution, and Epistemology*, Chicago 1972, S. 385 (im Essay »Form, Substance and Difference«): »The technical term ›information‹ may be succinctly defined as any difference which makes a difference in some later event.«

Bateson hatte die biologische Kommunikation im Blick, nicht die digitale Selbstvermessung. Aber seine Definition zeigt, warum Daten über uns selbst eine solche Macht entfalten, wenn sie zu Informationen werden. Sie verwandeln das Diffuse in etwas Diskretes, also in klar abgegrenzte, zählbare Einheiten, das Gefühlte in etwas Messbares, das Subjektive in etwas scheinbar Objektives. Und wer etwas messen kann, glaubt es auch steuern zu können. Dieser Glaube — diese Überzeugung, dass Messung der erste Schritt zur Steuerung ist — trug auch Norbert Wiener, der Begründer der Kybernetik.[45] Wieners Grundidee, die er in den späten 1940er Jahren entwickelte, war bestechend einfach: Jedes System — ob Maschine, Organismus oder Gesellschaft — lässt sich durch Rückkopplung steuern. Man definiert einen Zielzustand, misst die Abweichung vom Ist-Zustand, korrigiert, misst erneut. Das Thermostat ist das klassische Beispiel. Es misst die Raumtemperatur, vergleicht sie mit dem eingestellten Sollwert und schaltet die Heizung ein oder aus. Wiener sah keinen prinzipiellen Unterschied zwischen dem Thermostat und dem menschlichen Nervensystem, eine Behauptung, die damals revolutionär war und die bis heute kontrovers diskutiert wird. Beide sind für ihn Regelkreise. Beide verarbeiten Information, vergleichen Soll und Ist und steuern Verhalten entsprechend.

Die Smartwatch am Handgelenk der Frau am Küchentisch ist, in diesem Sinne, ein kybernetisches Instrument. Sie misst, vergleicht, meldet Abweichungen, und das Individuum korrigiert. Mehr Schritte heute. Früher ins Bett. Weniger Kaffee. Mehr Wasser trinken. Der Mensch als selbststeuerndes System, das durch permanentes Feedback auf einen Zielzustand hin navigiert wird. Das funktioniert erstaunlich gut, solange man die Ziele selbst bestimmt und solange man bereit ist, die Grenzen der Messbarkeit anzuerkennen. Aber genau da beginnt das Problem.

Denn wer sich misst, tritt sich selbst als System im umfassenden, kybernetischen Sinne gegenüber. Das ist die Voraussetzung des gesamten Verfahrens. Um den eigenen Schlaf zu optimieren, muss ich meinen Schlaf als etwas betrachten, das mir verfügbar ist, als einen Datensatz,

[45] Norbert Wiener: *Cybernetics: Or Control and Communication in the Animal and the Machine*, New York 1948, S. 96 f. (Thermostat als Rückkopplungsbeispiel; die Gleichbehandlung von Maschine und Organismus unter dem Feedback-Prinzip durchzieht das Werk, vgl. bereits den Untertitel).

den ich analysieren, bewerten und gegebenenfalls korrigieren kann. Ich spalte mich in ein beobachtendes Subjekt und ein beobachtetes Objekt. Diese Spaltung ermöglicht Reflexion und Distanz, das ist ihr unbestreitbarer Gewinn, ohne sie gäbe es keine Medizin, keine Sportwissenschaft, kein systematisches Wissen über den menschlichen Körper. Aber sie erzeugt zugleich etwas, das über den nüchternen Erkenntnisgewinn hinausgeht. Es entsteht eine wachsende Kluft zwischen dem Erleben und seiner Messung, zwischen dem, was man fühlt, und dem, was die Zahl behauptet. Die Nacht war erholsam, ich fühle mich ausgeruht, aber die Watch sagt: 74 Prozent, unterdurchschnittlich. Was gilt jetzt? Die gelebte Erfahrung oder die berechnete Bewertung? In der Praxis gewinnt immer häufiger die Zahl. Menschen beginnen, ihrem Schlaf zu misstrauen, wenn die App sagt, er sei schlecht gewesen, unabhängig davon, wie sie sich tatsächlich fühlen. Und damit beginnt eine stille, schleichende Entfremdung, nicht vom Arbeitsprodukt, wie Marx sie im neunzehnten Jahrhundert beschrieb, sondern vom eigenen Körpergefühl, von der eigenen Wahrnehmung, vom eigenen Urteil über sich selbst.

Diese Entfremdung bekommt eine weitere Dimension, wenn man einen Gedanken aufnimmt, den der Soziologe Niklas Luhmann in den 1980er Jahren entwickelt hat.[46] Luhmann beschrieb Gesellschaft als ein System aus Kommunikation, nicht aus Menschen. Das klingt provokant, ist aber analytisch sehr gehaltvoll. Soziale Systeme — Wirtschaft, Recht, Politik, Erziehung, Wissenschaft — beobachten Individuen als ihre Umwelt. Sie können Personen registrieren, kategorisieren, adressieren, aber sie können sie nie vollständig erfassen. Das Individuum in seiner Ganzheit ist für jedes soziale System ein blinder Fleck: Es besitzt immer mehr Komplexität, mehr Möglichkeiten, mehr innere Zustände, als jede Kommunikation in einem gesellschaftlichen Funktionssystem einfangen kann.

Für ein breites Publikum lässt sich das so übersetzen: Egal wie viele Daten über einen Menschen gesammelt werden, das Individuum ist immer mehr als die Summe dieser Daten. Keine noch so umfangreiche

[46] Niklas Luhmann: *Soziale Systeme. Grundriss einer allgemeinen Theorie*, Frankfurt a.M. 1984.

Datenbank enthält die Träume, die jemand gestern Nacht hatte, den halbfertigen Gedanken, der ihn beim Aufwachen beschäftigte, die Stimmung, die sich mitunter zwischen zwei Herzschlägen verändert und die sich nicht quantifizieren lässt. Ein Nutzerprofil auf einer Plattform, ein Score bei einer Auskunftei, ein Segment in einer Marketingdatenbank, all das sind radikale Vereinfachungen. Sie reduzieren die Komplexität eines Menschen auf das, was für das jeweilige System funktional nützlich ist. Für das Marketingsystem ist relevant, was jemand kauft und wann. Für das Kreditsystem, ob jemand Rechnungen pünktlich bezahlt hat. Für den Algorithmus der Krankenkasse, wie viele Schritte jemand pro Tag geht und wie regelmäßig der Schlafrhythmus ist.

Das Problem ist nicht die Reduktion als solche. Jede Kommunikation, jede Wahrnehmung, jede Beschreibung reduziert Komplexität, wir könnten ohne solche Vereinfachungen nicht entscheiden, nicht sprechen, nicht handeln. Wenn ich einen Menschen als „meine Nachbarin„ beschreibe, reduziere ich ebenfalls. Ich greife einen Aspekt heraus und lasse alles andere weg. Das ist unvermeidlich und meistens unproblematisch, solange allen Beteiligten klar ist, dass die Beschreibung eine Auswahl ist und keine vollständige Erfassung. Das Problem beginnt dort, wo die Reduktion vergessen wird, wo sie sich hinter der scheinbaren Autorität einer Zahl versteckt. Wo nicht mehr klar ist, wer die Entscheidung über die Merkmale und Signale trifft, die von Relevanz sind, und die nicht erfasst werden. Wo der Score nicht mehr als grobe Annäherung behandelt wird, sondern als Wahrheit über eine Person. Wo die Zahl das Urteil ersetzt und nicht ein Hinweis unter vielen bleibt. Und genau das geschieht in den Scoring-Systemen, die unser Alltagsleben zunehmend durchdringen.

Nehmen Sie den FICO-Score, das in den USA dominierende Kreditbewertungssystem. Eine einzige Zahl zwischen 300 und 850 entscheidet darüber, ob jemand eine Wohnung mieten kann, zu welchen Konditionen jemand einen Kredit bekommt, welchen Zinssatz die Bank verlangt, manchmal sogar, ob ein Arbeitgeber jemanden einstellt. Die Zahl fasst Zahlungshistorien, Kreditauslastung, Dauer der Kreditgeschichte und einige weitere Faktoren zusammen, allesamt Vergangenheitsdaten, allesamt auf vergangenes Verhalten bezogen. Wer einmal in finanzielle

Schwierigkeiten geraten ist — etwa durch eine schwere Krankheit, eine Scheidung, den plötzlichen Verlust des Arbeitsplatzes —, trägt die Spuren jahrelang in seinem Score. Die Zahl kennt keine Gründe und keine Umstände. Sie kennt keine Geschichten und keine Kontexte. Sie weiß nicht, dass die verpasste Kreditkartenrate in jenem einen Monat daher kam, dass jemand die Miete seiner Mutter bezahlt hat. Sie weiß nicht, dass die Lücke in der Zahlungshistorie mit einer Scheidung zusammenfiel, die alles durcheinanderbrachte. Sie kennt nur Muster in der Vergangenheit, und sie verwechselt diese Muster stillschweigend mit dem individuellen Fall. Wer einmal einen schlechten Score hatte, muss gegen die Trägheit der Daten ankämpfen, oft über Jahre hinweg.

Noch gravierender wird diese Verwechslung bei dem, was man den Prediction Gap nennen kann: die Kluft zwischen dem, was ein Algorithmus berechnet, und dem, was daraus für das einzelne Individuum folgt. Algorithmen, die menschliches Verhalten vorhersagen — ob ein Bewerber in einer Stelle erfolgreich sein wird, ob ein Kreditnehmer ausfallen wird, ob ein Straftäter rückfällig wird —, berechnen keine individuellen Eigenschaften. Sie berechnen einen statistischen Durchschnitt, die wahrscheinlichste Verhaltensweise einer Gruppe, der eine Person aufgrund bestimmter Merkmale zugeordnet wird. Das ist ein fundamentaler Unterschied, der in der Praxis fast immer übersehen wird. Der Algorithmus sagt nicht: „Diese Person wird den Kredit nicht zurückzahlen.„ Er sagt: „Personen mit einem ähnlichen Merkmalsprofil zahlen statistisch gesehen häufiger nicht zurück.“ Die einzelne Person, die gerade vor dem Bankberater sitzt, könnte die Ausnahme sein, aber das System behandelt die statistische Wahrscheinlichkeit als individuelle Gewissheit und trifft auf dieser Basis eine konkrete Entscheidung, die ein konkrete Leben verändert.

Rainer Mühlhoff hat diesen Mechanismus treffend als Überschreitung des Prediction Gap beschrieben, den Moment, in dem statistische Wahrscheinlichkeit als individuelle Wahrheit behandelt wird und das Individuum zum „Dividuum„ wird, nicht als ganze, unverwechselbare Person adressiert, sondern als Bündel von Merkmalen, das mit anderen Bündeln verglichen und nach Wahrscheinlichkeiten sortiert wird.[47] Die Kreditent-

[47]Rainer Mühlhoff: *The Ethics of AI: Power, Critique, Responsibility*, Bristol 2025.

scheidung, die Bewerbungsabsage, die erhöhte Versicherungsprämie: Sie treffen nicht die Person in ihrer Einzigartigkeit, sondern das statistische Profil, dem sie zugeordnet wurde. Aber die Konsequenzen — die ganz realen, lebenspraktischen Konsequenzen — trägt natürlich immer die Person. Nicht das Profil zahlt die höheren Zinsen, nicht das Segment bekommt die Absage, nicht die ganze Kohorte wird stärker kontrolliert.

Der Prediction Gap zeigt sich besonders drastisch in zwei Bereichen, die auf den ersten Blick wenig miteinander zu tun haben: im Personalwesen und in der Polizeiarbeit.

Beim sogenannten Predictive Hiring analysieren KI-Systeme Lebensläufe, Bewerbungsschreiben, manchmal sogar Videointerviews, um Bewerber in Kategorien zu sortieren, bevor ein Mensch sie je zu Gesicht bekommt. Die Versprechen sind verlockend: schnellere Prozesse, weniger subjektive Vorurteile, bessere Passung zwischen Kandidatin und Stelle. Die Realität ist komplizierter, und zwar grundsätzlich. Der Algorithmus lernt aus historischen Daten, aus den Einstellungsentscheidungen, die Menschen in der Vergangenheit getroffen haben, mit allen Vorurteilen, Gewohnheiten und blinden Flecken, die in diesen Entscheidungen stecken. Wenn in der Vergangenheit bevorzugt Männer aus bestimmten Universitäten eingestellt wurden, dann wird der Algorithmus regelmäßig Männer aus diesen Universitäten bevorzugen. Nicht weil er sexistisch programmiert wäre, er kennt kein Geschlecht im menschlichen Sinne, er kennt nur Korrelationen zwischen Merkmalen und Einstellungserfolg. Aber das Ergebnis ist dasselbe, und es reproduziert bestehende Ungleichheiten mit dem Anschein maschineller Objektivität. Und der abgelehnte Bewerber? Er erfährt ohne weiteres nicht einmal, dass ein Algorithmus ihn aussortiert hat, geschweige denn, warum. Es gibt selten einen Widerspruch. Die Maschine hat entschieden, oder genauer, sie hat eine Vorentscheidung getroffen, die eine Personalverantwortliche dann nur noch abnickt, weil sie dem System vertraut und weil die schiere Menge der - ebenfalls mit KI erstellten und immer weiter auf unterstellte Prüfkriterien hin optimierten - Bewerbungen eine individuelle Prüfung längst unmöglich gemacht hat. Der Mensch im Prozess ist nicht mehr der Entscheider, sondern der Vollstrecker einer

algorithmischen Vorgabe, die er selbst nicht überprüfen kann und deren Kriterien ihm oft nicht einmal bekannt sind.

Dieses Abnicken hat einen Namen in der Forschung: Automation Bias. Menschen neigen in vielen Kontexten systematisch dazu, algorithmische Entscheidungen als objektiver, neutraler und zuverlässiger zu betrachten als menschliche Urteile. Die Maschine hat keine Launen, keine Vorurteile, keine schlechten Tage, so die intuitive Annahme; sie rechnet nur, und Rechnen ist doch „neutral".

Luciano Floridi und Jeff Sanders haben bereits 2004, also lange vor der aktuellen KI-Debatte, darauf hingewiesen, dass diese Zuschreibung von Objektivität an technische Systeme gravierende Konsequenzen für die Frage der moralischen Verantwortung hat.[48] Wenn das Assistenz-KI-System eine Entscheidung vorbereitet und der Mensch diese Entscheidung übernimmt, weil er dem System vertraut. Wer ist dann verantwortlich, wenn die Entscheidung falsch ist? Der Mensch, der blind vertraute? Das Unternehmen, das den Algorithmus einsetzte? Die Entwickler, die ihn auf verzerrten Daten trainierten? Oder ist die Verantwortung diffundiert, aufgelöst in einer Kette von Teilentscheidungen und Delegationen, einer Vielzahl von Beteiligten, die am Ende niemand mehr überblickt und von denen niemand mehr geradestehen will?

Im Bereich der KI gestützten Polizeiarbeit — dem sogenannten Predictive Policing — werden die Konsequenzen des Prediction Gap noch sichtbarer, weil sie unmittelbar in die Grundrechte von Menschen eingreifen. Die Idee klingt zunächst rational und effizient. Wenn Algorithmen auf Basis historischer Kriminalitätsdaten vorhersagen können, in welchen Stadtvierteln zu welchen Zeiten Verbrechen wahrscheinlich sind, dann kann man Polizeistreifen gezielter einsetzen. Weniger Verbrechen, mehr Sicherheit, effizientere Nutzung knapper Ressourcen. Aber die historischen Daten, auf denen diese Vorhersagen beruhen, sind keine neutrale, unverzerrte Abbildung der Wirklichkeit. Sie bilden ab, wo die Polizei in der Vergangenheit kontrolliert hat, und wen sie kontrolliert hat. Wenn in bestimmten Stadtvierteln, häufig solchen mit einkommensschwacher oder migrantischer Bevölkerung, historisch häufiger kontrol-

[48] Luciano Floridi / J.W. Sanders: On the Morality of Artificial Agents, in: *Minds and Machines* 14 (2004), S. 349–379.

liert wurde, dann enthält die Kriminalitätsstatistik dort mehr registrierte Delikte, nicht unbedingt, weil dort mehr Straftaten begangen werden, sondern auch deshalb weil dort mehr entdeckt werden. Der Algorithmus interpretiert diese verzerrten Daten als objektives Muster und empfiehlt, in Abhängigkeit von den gesetzen Risikoschwellenwerten, in solchen Vierteln verstärkt zu kontrollieren. Mehr Kontrollen führen zu mehr registrierten Delikten, was die Daten des Algorithmus bestätigt und seine nächste Empfehlung verstärkt. Ein Kreislauf entsteht, eine selbsterfüllende Prophezeiung, die sich mit jeder Iteration verfestigt und die sie generierende Verzerrung unsichtbar macht, weil sie in den Daten und dem Prozess der stetigen Rückkopplung über die nur einseitig angelegte Feedbackschleife versteckt ist.

Man könnte einwenden, dass solche Verzerrungen korrigierbar sind: rechtliche Vorgaben für den sicheren Einsatz solcher Systeme, bessere Daten, fairere Algorithmen, ausgleichende Feedbackschleifen, mehr Transparenz, besser begründete Schwellenwerte für die unterschiedlichen Risikostufen und -gruppen. Und tatsächlich arbeiten Forscher, Gesetzgeber und Regulierungsbehörden daran, genau das zu erreichen - die KI-Verordnung der Europäischen Union von 2024 verbietet etwa Predictive Policing auf der Grundlage von Profiling und stellt KI-Entscheidungssysteme in Einstellungsverfahren unter strenge Auflagen. Aber das Problem reicht tiefer. Es liegt in der Grundannahme, dass menschliches Verhalten durch vergangene Muster vorhersagbar sei und dass diese Vorhersagen eine ausreichende Basis für gravierende Entscheidungen über einzelne Menschen darstellen. Diese Annahme ist nicht falsch im statistischen Sinne. Muster existieren, Wahrscheinlichkeiten lassen sich berechnen. Aber überzeugt sie auch in dem Moment, in dem sie auf das Individuum angewendet wird und sein Leben als soziale Person im umfassenden Sinne beeinflussen, als wäre es ein Exemplar seiner Kategorie und nichts weiter?

An dieser Stelle kann man nun auch nicht einfach zur Analyse weitergehen, ohne zu erwähnen, was in zuletzt Medienberichten über den Einsatz von KI-Risiko-Scoring-Systemen zur Festlegung von militärischen Zielen in aktuellen Kriegen - gerade in Gaza - zu lesen war. Hier wurden Systeme - so jedenfalls die Berichterstattung - dazu ge-

nutzt, Personen automatisiert einen Risikowert zuzuweisen und sie ab einem festgelegten Schwellenwert als militärische Ziele zu markieren. Über die Details ist wenig gesichert. Was öffentlich wurde, stammt aus investigativer Berichterstattung, die sich auf anonyme Quellen stützt; die betroffenen Streitkräfte bestreiten die Darstellung, die Konfiguration der Systeme ist geheim, und die vorliegende wissenschaftliche Aufarbeitung bezeichnet ihre eigenen Befunde ausdrücklich als konditional, gültig nur unter der Annahme, dass die Berichte zutreffen.[49] Schon diese Unsicherheit gehört zur Sache und ist mitzudenken.

Und doch zeigt gerade das Wenige, das berichtet wird, worauf es ankommt. Entscheidend ist nicht, dass eine Maschine tötet, sondern dass Menschen festlegen, ab welchem Wert ein Mensch zum Ziel wird und wie viele zivile Tote pro Ziel in Kauf genommen werden. Diese Schwellen sind keine mathematischen Größen, die sich aus den Daten von selbst ergäben. Sie werden von Menschen gesetzt, und sie werden, so die Berichterstattung, ad hoc verschoben: An manchen Tagen ohne genügend Ziele soll die Schwelle kurzerhand gesenkt worden sein, um wieder genug zu erzeugen. Das ist keine wissenschaftliche und keine technische, sondern eine politische Entscheidung, und ihre Auswirkungen sind grauenhaft. Berichtet werden, jedenfalls für den Gazastreifen, vorab akzeptierte Werte von bis zu fünfzehn zivilen Toten für ein niedrigrangiges und mehreren Hundert für ein hochrangiges Ziel, bei einer menschlichen Prüfung, die auf wenige Sekunden zusammenschrumpft und deren einzige verbliebene Funktion das bestätigende Häkchen ist. Der Anschein maschineller Objektivität verdeckt gerade hier, dass die eigentliche Entscheidung längst vorher gefallen ist, an der Stelle, an der ein Mensch den Schwellenwert bestimmt hat.

Kehren wir zurück zu den zuvor genannten nicht tödlichen Beispielen, um uns vor zuviel Schrecken und Verstörung zu bewahren. Was diese vereint — vom Self-Tracking über das Credit Scoring bis zum Predictive

[49] Rainer Rehak / Taylor Kate Woodcock: »Automating Civilian Harm«, in: *Proceedings of the 2026 ACM Conference on Fairness, Accountability, and Transparency (FAccT ,26)*, Montreal, ACM 2026, S. 4885–4898. DOI: 10.1145/3805689.3812357. Zur technischen Beschreibung des »militancy score« und der dynamisch abgesenkten Schwellenwerte Abschn. 2, S. 4889–4891; zur rechtlichen Bewertung Abschn. 3, S. 4891–4894. Die Studie stützt sich ihrerseits auf investigativ-journalistische Recherchen (Yuval Abraham, +972/Local Call 2023/2024; AP 2025) und kennzeichnet ihre Befunde ausdrücklich als konditional.

Policing — ist mehr als ein technisches Problem, das mit besseren Algorithmen gelöst werden könnte. Es ist eine grundlegende Verschiebung in der Art und Weise, wie Gesellschaften mit Unsicherheit umgehen. Jede menschliche Existenz ist von Kontingenz durchzogen, von der schlichten, unaufhebbaren Tatsache, dass Dinge auch anders sein könnten und dass die Zukunft nicht feststeht. Ich hätte einen anderen Beruf wählen können, in einer anderen Stadt leben, andere Menschen treffen, anderen Beziehungen eingehen, andere Entscheidungen fällen können. Moderne Gesellschaften, die systemisch hochgradig funktional ausdifferenziert und enorm komplex sind, erzeugen besonders viel Kontingenz - Niklas Luhmann hat uns dies überzeugend dargelegt. Es gibt mehr Möglichkeiten als je zuvor, mehr Wahloptionen, mehr Lebenswege, mehr Abzweigungen, und damit mehr Unsicherheit darüber, ob man den richtigen Weg gewählt hat. Niemand kann heute mit absoluter Sicherheit sagen, welcher Beruf zukunftssicher ist, welche Lebensform die richtige, welche Entscheidung sich in zehn Jahren als klug erweisen wird. Diese Offenheit ist der Preis der Moderne, und sie ist zugleich ihr größter Vorzug, denn sie bedeutet, dass Veränderung möglich bleibt, für den Einzelnen ebenso wie für die Gesellschaft als Ganze.

Kontingenz ist kein Fehler, den man beheben könnte, und kein Problem, das auf eine Lösung wartet. Sie ist die Grundbedingung offener, freier Gesellschaften. Wer frei ist, lebt kontingent, könnte immer auch anders entscheiden, anders handeln, anders werden. Und genau diese Offenheit ist es, die die Quantifizierungslogik in Teilen zu schließen versucht, während gleichzeitig in ökonomischen Verwertungszusammenhängen auf dieser Grundlage eine überfordernde Vielfalt angeboten wird, wie wir schon gesehen haben. Wenn ich meinen Schlaf optimiere, meine Ernährung tracke, meine Produktivität messe und meine Schritte zähle, wenn ich KI-Agenten meine Finanzanlagen im Minutentakt optimieren lasse, dann versuche ich, das Unplanbare planbar zu machen, das Offene zu schließen, die Zukunft berechenbarer zu gestalten. Das ist psychologisch verständlich. Unsicherheit erzeugt Angst, und Zahlen versprechen Orientierung in einer unübersichtlichen Welt. Aber der Preis ist hoch, höher als die meisten ahnen.

Denn Kontrollwunsch mit Blick auf Zukunft erzeugt Kontrollüberschuss und soziale Kosten in der Gegenwart. Die Smartwatch gibt mir die Illusion, meinen Körper heute im Griff zu haben, aber sie schützt mich nicht vor Unfall oder dem schlichten Altern morgen. Der FICO-Score vermittelt der Bank und ihren Stakeholdern den Eindruck, das Kreditrisiko heute zu beherrschen, aber er versagt zuverlässig bei jedem Einzelfall, der aus dem statistischen Muster fällt - mit gravierenden Auswirkungen. Der Predictive-Policing-Algorithmus gibt der Polizeibehörde die Illusion, Verbrechen vorhersagen zu können, aber er produziert systematische Verzerrungen, die sich über die Zeit verstärken.

Die Kosten dieser Entwicklung tragen vor allem diejenigen, die keine Gestaltungs- und Verhandlungsmacht haben: Wer es sich nicht leisten kann, eine fehlerhafte Auskunft anzufechten oder zu korrigieren (denn das kostet Zeit, Geld und Wissen, das nicht alle haben). Wer nicht weiß, dass ein Algorithmus seine Bewerbung aussortiert hat, bevor ein Mensch sie je gesehen hat. Wer in einem Stadtviertel lebt, das der Algorithmus aufgrund historischer Verzerrungen als „Risikogebiet„ markiert hat und das nun stärker kontrolliert wird als andere. Scoring-Systeme produzieren neue Hierarchien, neue Formen der Sortierung und des Ausschlusses, und sie tun es unter dem Deckmantel der Objektivität, was es ungleich schwerer macht, sie in Frage zu stellen. Gegen ein menschliches Urteil oder die Entscheidung einer von Menschen gebildeten Organisation kann man argumentieren, man kann an Empathie appellieren, an Fairness, an gesunden Menschenverstand. Gegen eine Zahl, die von einem Algorithmus erzeugt wurde, argumentiert es sich schlecht.

Und dann ist da noch eine noch subtilere Verschiebung. Die Quantifizierung verändert schleichend das Verhältnis des Individuums zu sich selbst. Wer sich dauerhaft misst und bewertet, beginnt irgendwann, für die Messung zu leben statt für das Gemessene. Nicht der erholsame Schlaf zählt dann, sondern die Schlafpunktzahl. Nicht die Freude an der Bewegung, sondern das erreichte Schrittziel. Nicht die Qualität der Arbeit und die Zufriedenheit damit, sondern die Produktivitätsmetriken, die eine App ausspuckt oder der Punktwert im 360-Grad Quartalsfeedback. Das Individuum optimiert sich für seine eigenen Datenpunkte,

und verliert dabei aus dem Blick, was sich nicht in Zahlen fassen lässt. Freundschaft lässt sich nicht quantifizieren. Gelassenheit nicht. Humor nicht. Die Fähigkeit, mit Überraschungen umzugehen, schon gar nicht. Aber genau diese Fähigkeiten machen für viele ein gelingendes Leben aus, und sie setzen voraus, was die Quantifizierungslogik gerade auszuschalten versucht: die Bereitschaft, sich auf Kontingenz einzulassen, das Unerwartete nicht als Störung zu betrachten, sondern als Bereicherung.

Freiheit, so ließe sich sagen, hat eine Dimension, die in keiner Datenbank vorkommt und in keinem Score abgebildet wird. Sie besteht nicht nur darin, unter gegebenen Optionen wählen zu können, das wäre bloße Wahlfreiheit, die sich algorithmisch modellieren und vielleicht sogar optimieren lässt. Sie besteht auch darin, sich verändern zu können, ohne vorher zu wissen, wohin die Veränderung führt. Anders werden zu können, als man war. Etwas zu entdecken, das man nicht gesucht hat. Diese Dimension der Freiheit ist an Kontingenz gebunden, an die Möglichkeit, dass etwas Unvorhergesehenes geschieht und dass dieses Unvorhergesehene nicht nur Risiko ist, sondern auch Chance. Wer alles kontrollieren will, wer jede Abweichung als Fehler behandelt und jede Unvorhersehbarkeit als Risiko, der schließt genau diese Dimension aus. Er wird berechenbarer, und ärmer. Das gilt für den Einzelnen, der seinen Tagesablauf nach den Vorgaben einer App strukturiert, ebenso wie für Gesellschaften, die ihre Institutionen nach dem Vorbild kybernetischer Steuerungsmodelle umbauen und dabei vergessen, dass das Wertvollste an menschlichem Zusammenleben gerade das ist, was sich nicht vorhersagen und nicht optimieren lässt: das zufällige Gespräch, die unerwartete Begegnung, der Einfall, der aus dem Nichts kommt, die spontane Solidarität.

Versicherungskonzerne haben die Logik der Quantifizierung längst für sich entdeckt, wenn auch mit umgekehrten Vorzeichen. Einige Anbieter gewähren bereits heute Rabatte für Kunden, die bereit sind, ihre Fitnessdaten zu teilen. Wer nachweislich genug Schritte geht, ausreichend schläft und regelmäßig Sport treibt, zahlt weniger für seine Kranken- oder Lebensversicherung. Das klingt nach einer Win-win-Situation. Die Versicherung senkt ihre Kosten, weil gesündere Kunden weniger Leis-

tungen in Anspruch nehmen, und der Kunde wird für sein gesundes Verhalten belohnt. Aber man muss die Logik konsequent zu Ende denken. Was heute ein freiwilliger Rabatt ist, kann morgen ein Zuschlag für diejenigen werden, die ihre Daten nicht teilen wollen. Die Norm verschiebt sich unmerklich: Nicht mehr das Teilen von Gesundheitsdaten ist erklärungsbedürftig, sondern die Verweigerung. Wer nichts zu verbergen hat, so die implizite, nie explizit ausgesprochene Botschaft, der teilt bereitwillig. Und wer nicht teilt, hat offenbar etwas zu verbergen, und zahlt den Preis dafür, sei es in höheren Prämien oder im schlichten Ausschluss von bestimmten Tarifen. Die Solidargemeinschaft, auf der das Versicherungsprinzip beruht — die Idee, dass alle einzahlen und diejenigen unterstützt werden, die es brauchen —, wird durch diese Logik von innen ausgehöhlt. Wenn Gesundheit zur individuellen Leistung wird, die sich in Daten nachweisen lässt, dann wird Krankheit zum persönlichen Versagen. Die chronisch Kranke, die Diabetikerin, der Mensch mit Depression, sie alle produzieren „schlechte„ Daten, nicht weil sie sich falsch verhalten, sondern weil ihre Körper oder ihre Psyche anders funktionieren, als der Algorithmus es für optimal hält. Die Quantifizierung - wenn sie nicht entsprechend gestaltet wird - individualisiert Risiken, die in Wahrheit sozial verteilt sind, und sie hat das Potenzial, diejenigen zu bestrafen, deren Leben nicht in die Norm passt.

Es wäre leicht und verführerisch, an dieser Stelle kulturpessimistisch zu werden. Die Maschinen übernehmen, der Mensch wird zum Objekt, die Freiheit geht verloren, solche Narrative haben Konjunktur und bedienen ein verbreitetes Unbehagen. Aber so einfach ist es nicht. Die Quantifizierung bietet auch echte, nicht zu unterschätzende Vorteile. Krankheiten können durch Wearables früher erkannt werden, medizinische Studien profitieren von riesigen Datenmengen, Ressourcen können effizienter verteilt werden, und ja, auch Diskriminierungen, die tief in vielen menschlichen Entscheidungen stecken und oft unsichtbar bleiben, können durch sorgfältige Datenanalyse sichtbar gemacht und korrigiert werden, wenn man es richtig macht, wenn man die Grenzen der eigenen Modelle kennt und wenn man bereit ist, auch die eigenen Algorithmen und Systeme ebenso kritisch zu gestalten und zu prüfen, wie man es von menschlichen Entscheidungsträgern und Institutionen verlangen würde.

Das Problem liegt also nicht in der Technik selbst, nicht in den Sensoren und nicht in den Datenbanken. Es liegt in einer bestimmten Art, Technik zu entwickeln, zu verwenden und zu deuten: in der Verwechslung von Messung mit Verstehen, von Korrelation mit Erklärung, von statistischer Wahrscheinlichkeit mit der ganzen Wahrheit des Einzelfalls.

Und es liegt in der Unfähigkeit — oder dem gesellschaftlichen Unwillen —, Kontingenz als etwas Wertvolles anzuerkennen. Dass Dinge anders sein könnten, als sie sind; dass die Zukunft nicht feststeht; dass Menschen sich auf unvorhersehbare Weise ändern können, das ist keine Bedrohung, die es zu eliminieren gilt, kein Rauschen, das man aus dem Signal filtern muss. Es ist die Grundlage dafür, dass sich überhaupt etwas ändern kann, dass Innovation möglich ist, dass Gesellschaften lernen. Eine Gesellschaft, die Kontingenz nur noch als Risiko betrachtet, die jede Abweichung algorithmisch zu erfassen und zu korrigieren versucht, wird nicht sicherer und nicht stabiler. Sie wird starrer, spröder, verletzlicher: ein System, das auf einen einzigen Modus der Problembearbeitung setzt und seine Anpassungsfähigkeit verliert. Und eine starre Gesellschaft ist eine, die auf echte Krisen — die sich gerade dadurch auszeichnen, dass sie unerwartet kommen und keinem bekannten Muster folgen — schlechter vorbereitet ist als eine, die gelernt hat, mit Offenheit und Ungewissheit produktiv zu leben.

Kontrollüberschuss, so ließe sich zusammenfassen, ist kein Zeichen von Stärke oder Kompetenz, sondern ein dysfunktionaler Copingmechanismus. Er gibt dem Individuum, der Organisation, der Gesellschaft das beruhigende Gefühl, alles im Griff zu haben, und verhindert gerade dadurch die Fähigkeit, auf das Unkontrollierbare angemessen zu reagieren, ihm mit Gelassenheit und Kreativität zu begegnen statt mit Panik oder Verleugnung. Die Kosten dieses Mechanismus werden sozialisiert. Sie zeigen sich in diskriminierenden Scores, in selbstverstärkenden ausgrenzenden Systemen, in einer schleichenden Erosion der gesellschaftlichen Fähigkeit, Menschen als mehr zu sehen als die Summe ihrer Datenpunkte, als mehr zu behandeln als die statistische Gruppe, der man sie zugeordnet hat.

Wenn das Individuum aber zum Datenpunkt wird — wenn es in Modelle eingespeist, von Algorithmen bewertet, von Scoring-Systemen sortiert

und von Vorhersagemaschinen kategorisiert wird —, dann drängt sich eine Frage auf, die über die individuelle Ebene hinausgeht und die das nächste Kapitel beschäftigen wird: Wer oder was verarbeitet diese Daten eigentlich - und wie? Welche Systeme ziehen Konsequenzen, und nach welchen Regeln? Die Antwort führt zu technischen Systemen, die gesellschaftliche Normen in Code übersetzen, zu Maschinen, die scheinbar „denken„ und „entscheiden“ und die dabei eine Autonomie entfalten, die tiefgreifende Fragen nach Verantwortung, Transparenz und Kontrolle aufwirft. Denn wenn schon das Individuum als Datenpunkt behandelt wird, dann zeigt sich an den „denkenden Dingen„ — den Algorithmen, die entscheiden, den Plattformen, die sortieren, den Systemen, die Normen durchsetzen — die ganze Tragweite dessen, was es bedeutet, wenn technische Infrastrukturen die Rolle übernehmen, die einst Menschen, Institutionen oder der Zufall spielten. Die Frage ist dann nicht mehr nur, wie viel Kontrolle das Individuum über sich selbst ausübt, sondern wer die Kontrolle über die Kontrollsysteme hat. Und noch eine Frage schwingt hier mit, die bei Fromm in Kapitel 2 bereits angelegt war, nämlich ob das Erleben von Freiheit denn immer nur positiv besetzt ist. Das Bedürfnis nach Regeln, nach Planbarkeit, nach Strukturen, denen man sich überlassen kann, ist keine Schwäche, sondern eine anthropologische Konstante. Genau darauf bauen die Systeme, von denen hier die Rede ist. Sie versprechen nicht Zwang, sondern Entlastung, und das ist der Grund, warum man sie so bereitwillig annimmt.

Hier schließt sich der Kreis zu der Unterscheidung, die im zweiten Kapitel eingeführt wurde. Die zweite Form der Überforderung, jene, die nicht aus fehlenden Mitteln entsteht, sondern aus fehlenden Maßstäben, hat eine Nachfrage erzeugt, und diese Nachfrage wird bedient. Wo die alten Instanzen weggefallen sind, die einem sagten, was richtig ist, treten neue an ihre Stelle, und es sind diesmal keine Priester und keine Standesherren, sondern Systeme. Der Score sagt, ob ich gesund lebe. Die Empfehlung sagt, was mir gefällt. Das Modell sagt, wie der Satz weitergeht, den ich angefangen habe. Diese Instanzen verlangen keine Unterwerfung, sie bieten einen Dienst an, und sie sind gerade deshalb so wirksam. Sie nehmen genau die Last ab, für die niemand sonst mehr zuständig ist. Man sollte deshalb aufhören, sich zu wundern, warum

Menschen ihre Daten so bereitwillig hergeben. Sie bezahlen damit nicht nur für Bequemlichkeit. Sie bezahlen für eine Antwort auf die Frage, woran sie sich halten sollen, und dieser Markt ist deshalb so groß, weil die Freiheit ihn geschaffen hat.

Normvercodung und digitale Governance

Stellen Sie sich eine Parkbank vor. Nicht irgendeine Parkbank, sondern eine jener modernen Sitzgelegenheiten, die in den letzten Jahren europäische Innenstädte erobert haben, schmal, mit Armlehnen in regelmäßigen Abständen, die Sitzfläche leicht nach vorn geneigt. Man kann sich auf dieser Bank setzen, ein paar Minuten verschnaufen, vielleicht ein Brötchen essen. Was man nicht kann: sich hinlegen. Kein Schild verbietet es, kein Ordnungsamt droht mit Bußgeld, kein Polizist schreitet ein. Es ist einfach unmöglich. Die Bank selbst ist die Regel. Ihre Form ist die Vorschrift.

Anti-Obdachlosenarchitektur, wie manche Stadtplaner hinter vorgehaltener Hand solche Bänke nüchtern nennen, ist nur das sichtbarste Beispiel einer Herrschaftsform, die weit über öffentliche Möbel hinausreicht. In London wurden an Hauseingängen spitze Metallnoppen in den Boden eingelassen, um zu verhindern, dass sich dort jemand zum Schlafen niederlässt. In manchen Städten spielt man auf Bahnhöfen klassische Musik ein, weil Studien nahelegen, dass sich Obdachlose davon stärker gestört fühlen als von Popmusik, eine besonders zynische Form der akustischen Vertreibung. Das sind keine Verbote. Es sind Architekturen und Eigenschaften, die bestimmtes Verhalten fördern oder behindern. Sie ordnen den öffentlichen Raum, ohne ein einziges Wort zu verlieren, und sie tun es mit einer Konsequenz, die kein Verbotsschild je erreichen könnte, denn gegen ein Schild kann man verstoßen. Gegen eine Armlehne nicht.

Denken Sie nun weiter. Denken Sie an den Bahnsteig, den Sie nur mit gültiger Fahrkarte durch eine Sperre betreten können. An das Drehkreuz am Eingang eines Fitnessstudios, das nur mit Mitgliedskarte reagiert. An den Thermomix, der sich weigert, ein Rezept auszuführen, das nicht von Vorwerk zertifiziert wurde. An das iPhone, das zunächst keine App installiert, die nicht Apples Sicherheitsprüfung durchlaufen hat. All diese Dinge regeln und regieren: lautlos, effizient, ohne Paragraphen, ohne Richter, zunächst ohne Möglichkeit des Widerspruchs. Sie vollstrecken Normen, und sie tun es so selbstverständlich, dass wir es kaum bemer-

ken. Die Herrschaft der Dinge ist die unauffälligste und gerade deshalb wirksamste Form von Herrschaft, die es gibt.

Dass technische Artefakte nicht neutral sind, sondern Werte und Normen in sich tragen, ist eine Einsicht, die in der Technikphilosophie seit Langem diskutiert wird. Dinge laden zu bestimmtem Verhalten ein, schließen anderes aus oder machen es unwahrscheinlicher; sie eröffnen Handlungsräume und verschließen sie zugleich, bevor ein Mensch auch nur anfängt, über seine Optionen nachzudenken. Ein Türgriff fordert zum Drücken auf, eine Treppe zum Steigen, ein Bildschirm zum Betrachten und — heute — zum Berühren, Wischen oder Streichen. Jedes Artefakt enthält eine stumme Anweisung, die man als Aufforderungscharakter oder „Affordances„ beschreiben würde, als die in die Form eingelassenen erwünschten oder unerwünschten Verhaltensmuster. Die Parkbank ohne Liegefläche ist dafür ein fast schon plumpes Beispiel. Subtiler und folgenreicher wird es, wenn sich dieses Prinzip in die digitale Welt verlagert, dorthin, wo die Architekturen unsichtbar sind, weil sie aus Code konstruiert sind.

Der amerikanische Rechtswissenschaftler Lawrence Lessig hat diesen Zusammenhang Ende der neunziger Jahre auf eine Formel gebracht, die seither zum geflügelten Wort geworden ist: „Code is Law„.[50] Lessig unterscheidet vier Arten, wie menschliches Verhalten reguliert wird: durch Recht, das Sanktionen androht und auf dem Gewaltmonopol des Staates beruht; durch soziale Normen, die mit Missbilligung und sozialem Ausschluss operieren; durch den Markt, der über Preise und Kosten steuert; und durch Architektur, die bestimmtes Verhalten physisch ermöglicht oder verunmöglicht. Die Parkbank gehört in die vierte Kategorie, und im digitalen Raum, so Lessigs Kernthese, übernimmt Softwarecode die Rolle dieser physischen Architektur. Mehr noch, er tut es mit einer Durchschlagskraft, die alle anderen Regulierungsformen in den Schatten stellt.

Denn Code ist selbstvollstreckend. Ein Strafgesetz, das Diebstahl verbietet, muss durchgesetzt werden. Es braucht Polizei, Staatsanwaltschaft, Gerichte, Gefängnisse. Das alles ist aufwendig, fehleranfällig und

[50] Lawrence Lessig: *Code and Other Laws of Cyberspace*, New York 1999. Dt.: *Code und andere Gesetze des Cyberspace*, Berlin 2001.

lückenhaft, weshalb es trotz des Verbots Diebstahl gibt. Ein Strafgesetz setzt auf Abschreckung, und Abschreckung bleibt stets unvollkommen. Code dagegen benötigt keinen Vollzug, weil er Verhalten direkt unmöglich macht. Wenn eine Plattform technisch verhindert, dass Sie einen bestimmten Inhalt teilen, gibt es ohne weiteres erstmal kein Verfahren, keinen Einspruch, keine Berufungsinstanz. Die Handlung findet schlicht nicht statt. Die Frage nach Strafe oder Nachsicht stellt sich nicht, weil es nichts gibt, was bestraft oder verziehen werden müsste. Die Norm wird nicht befolgt: sie wird vollstreckt, im selben Moment, in dem sie gesetzt ist.

Das hat Konsequenzen, die weit über die Effizienz der Regulierung hinausgehen. Nehmen Sie ein Beispiel, das harmlos klingt und doch weitreichende Folgen hat: die Frage, ob ein soziales Netzwerk Klarnamen verlangt oder Pseudonyme zulässt. Das ist auf den ersten Blick eine technische Designentscheidung, ein Feld im Registrierungsformular, ein Abgleich mit Ausweisdatenbanken oder eben dessen Fehlen. Doch diese Entscheidung bestimmt, wer sich sicher äußern kann und wer nicht. Sie entscheidet darüber, ob politische Dissidenten, Whistleblower, Opfer häuslicher Gewalt oder Menschen mit Stalking-Erfahrung an öffentlichen Debatten teilnehmen können, ohne sich in Gefahr zu bringen. Die Klarnamenpflicht, die Facebook jahrelang durchsetzte, war kein Gesetz. Sie war Code. Aber sie hatte normative Konsequenzen. Produktmanager in Menlo Park trafen eine Entscheidung über Meinungsfreiheit und Sicherheit von Milliarden Menschen, und verpackten sie als Feature.

Was Lessigs Analyse so einflussreich macht, ist nicht nur die Beschreibung des Problems, sondern die Einsicht in dessen Struktur. In der analogen Welt sind die vier Regulierungsarten sichtbar und voneinander unterscheidbar. Man erkennt ein Gesetz, spürt den sozialen Druck, sieht den Preis, stößt auf die physische Barriere. Im Digitalen hingegen verschwimmen diese Grenzen. Code kann sich mit Marktmechanismen verbinden, wenn Algorithmen personalisierte Preise berechnen; er kann soziale Normen implementieren, wenn Plattformen mit Likes und Followerzahlen sozialen Druck erzeugen; er kann rechtliche Verbote ersetzen, wenn Digital Rights Management das Kopieren einer Datei technisch verhindert, statt es juristisch zu untersagen. Die Regulierung

durch Code ist nicht einfach eine fünfte Form neben den anderen vier. Sie ist eine Metaform, die alle anderen absorbieren und überlagern kann. Und sie hat eine Eigenschaft, die Lessig mit großer Klarheit herausarbeitet: Während Gesetze in öffentlichen Verfahren entstehen und vollzogen werden, von gewählten Abgeordneten beschlossen, von legitimierten Behörden durchgesetzt und von unabhängigen Gerichten überprüft werden, entsteht Code in privaten Unternehmen, geschrieben von Entwicklern, die Weisungen von Produktmanagern folgen, die wiederum Geschäftszielen verpflichtet sind. Die Verfassung des Digitalen wurde daher nach Lessigs früher Analyse lange überwiegend nicht in Parlamenten geschrieben, sondern in Büros im Silicon Valley, und niemand hat sie ratifiziert.

Um zu verstehen, wie tiefgreifend diese Transformation von Herrschaft ist, lohnt ein genauerer Blick auf ein Alltagsgerät, das auf den ersten Blick nichts mit Politik zu tun hat, den Thermomix. Vorwerks Küchenmaschine ist in Millionen deutscher Haushalte verbreitet und wird von ihren Fans verehrt. Das Herzstück des Geräts ist das sogenannte Guided Cooking. Der Thermomix zeigt auf seinem Bildschirm ein Rezept an, Schritt für Schritt, und steuert Temperatur, Verarbeitung und Garzeit automatisch. Der Nutzer gibt Zutaten hinzu, wenn das Gerät es verlangt, und wartet, bis es den nächsten Schritt freigibt. Das Ergebnis ist — meist — ein gelungenes Gericht. Die Frage ist nur: Wer hat hier eigentlich gekocht?

Was beim Thermomix passiert, ist weit mehr als komfortables Kochen. Es ist ein Lehrstück über Normvercodung. Betrachten wir die Kette von Übersetzungsschritten. Am Anfang steht ein Rezept in natürlicher Sprache: „Braten Sie die Zwiebeln bei mittlerer Hitze an, bis sie glasig sind.„ Das ist eine Norm, formuliert als Handlungsanweisung, interpretationsbedürftig und an menschliches Ermessen adressiert. Was bedeutet „mittlere Hitze“? Wann genau sind Zwiebeln „glasig„? Ein erfahrener Koch weiß das intuitiv; er riecht, hört, sieht, wann der richtige Moment gekommen ist. Eine Anfängerin experimentiert, scheitert vielleicht, lernt dabei. In jedem Fall bleibt Spielraum, jener Spielraum, der das Kochen zu einer Kulturtechnik macht, die weitergegeben, variiert und persönlich geprägt wird.

Der Thermomix eliminiert diesen Spielraum. Er übersetzt „mittlere Hitze„ in exakt 120 Grad und „glasig“ in genau drei Minuten. Aus einer interpretationsoffenen Norm wird ein determinierter Befehl. Aus Kochen wird Ausführen oder - wie Hartmut Rosa sagen würde - Verrichten. Aus einer Kulturtechnik wird ein Protokoll. Der Nutzer kann sich fügen, oder er kocht nicht. Eine dritte Option gibt es nicht, denn das Gerät lässt keine manuellen Eingriffe zu, solange ein Guided-Cooking-Programm läuft. Zwar funktioniert der manuelle Modus des Geräts weiterhin auch ohne Internetverbindung und Abonnement, doch seit die Guided-Cooking-Rezepte der Vorwerk-Cloud nur noch per WLAN und gegen ein kostenpflichtiges Cookidoo-Abonnement zugänglich sind, verschärft sich die Lage. Wer sein Abo kündigt, verliert den Zugang zu Tausenden von Rezepten, die er zuvor nutzen konnte. Das Gerät steht dann immer noch in der Küche, gut tausend Euro teuer, glänzend und stumm. Es funktioniert nur nicht mehr so, wie man es gekauft hat.

Man könnte einwenden, dass niemand gezwungen ist, einen Thermomix zu benutzen, und dass es übertrieben sei, eine Küchenmaschine zum Gegenstand einer Herrschaftsanalyse zu machen. Der Einwand ist berechtigt und verfehlt doch den Punkt. Denn das Prinzip, das hier am Werk ist, beschränkt sich nicht auf Küchengeräte. Es ist dasselbe Prinzip, das in vielen Apps, Plattformen, digitalen Diensten wirkt: die Übersetzung normativer Sprache in technische Ausführung, die Ersetzung menschlicher Abwägungs- und Entscheidungsprozesse durch maschinelle Ausführung. Man muss sich diesen Dreischritt vergegenwärtigen, um seine Tragweite zu ermessen. Erst wird eine menschliche Norm formuliert, offen, interpretierbar, kontextabhängig. Dann wird sie in Code übersetzt, geschlossen, eindeutig, kontextblind. Und schließlich wird der Code ausgeführt, automatisch, ohne Ermessen, ohne Ansehen der Person - die Entschidung wird in eine Konstellation überführt, wie Hartmut Rosa es nennt. In jedem dieser drei Schritte geht etwas verloren, nämlich Spielraum, Urteilskraft, die Möglichkeit der Ausnahme. Und, darum geht es mir hier, in jedem dieser drei Schritte gewinnt jemand anderes Macht (die Leiterin des Digitalisierungsteams, der Programmierer, der Betreiber der Plattform). Anders als beim Thermomix, wo man immerhin noch zum Kochlöffel greifen kann, gibt es in vielen digitalen

Kontexten schlicht keine Alternative. Wer am gesellschaftlichen Leben teilnehmen will, muss digitale Infrastrukturen nutzen, und damit die in ihnen codierten Normen akzeptieren, ob man ihnen zugestimmt hat oder nicht.

Besonders raffiniert wird diese Normvercodung dort, wo sie nicht Verhalten verhindert, sondern es subtil in eine bestimmte Richtung lenkt. Jeder, der ein Smartphone besitzt, kennt die Geste, den Finger auf dem Bildschirm nach unten ziehen, um neue Inhalte zu laden. Pull-to-Refresh heißt dieses Interface-Element, und es ist kein bloßer Zufall, dass es sich genau so anfühlt wie der Hebel eines Spielautomaten. Die Entwickler, die diese Funktion entworfen haben, wussten um die psychologische Wirkung variabler Belohnungsintervalle. Manchmal kommt etwas Neues, Aufregendes, Belohnendes — manchmal nicht. Und gerade diese Unberechenbarkeit, diese Mischung aus Erwartung und Überraschung, erzeugt den Drang, es immer wieder zu versuchen. Infinite Scroll — das endlose Scrollen durch Inhaltsströme ohne natürlichen Haltepunkt, ohne letzte Seite, ohne Signal des „Genug„ — funktioniert nach demselben Prinzip. Die Architektur des Interface ist so gestaltet, dass Aufhören ein aktiver Willensakt gegen den Strom ist, während Weitermachen der Pfad des geringsten Widerstands bleibt. Hier wird nicht verboten oder erzwungen; hier wird Verhalten durch Design wahrscheinlich gemacht. Die Norm lautet: Bleib. Schau weiter. Scroll weiter. Infinite Scroll führt zum *Doom Scrolling*, jenem unwillkürlichen Weiterwischen durch einen Strom von Nachrichten, in das man nicht eintritt, sondern hineingerät, und man fragt sich, warum man nach 25 Minuten immer noch auf LinkedIn hängt. Man könnte einwenden, das sei doch selbstverschuldet. Man könnte doch aufhören. Und so wird die Verantwortung auf das Individuum abgewälzt. Doch die Frage ist: Ist das noch mündige Autonomie oder doch schon eine subtile Verhaltensformung? Die Grenze ist hier fließend und wird von denjenigen genutzt, die die technischen Architekturen und Interfaces gestalten.

Noch einen Schritt weiter gehen die im letzten Kapitel beschriebenen Scoring-Systeme, die mittlerweile in zahlreichen Lebensbereichen über Zugang und Ausschluss entscheiden. Ob Sie einen Kredit bekommen, hängt von einem Score ab, den ein Algorithmus berechnet. Welchen

Versicherungstarif Ihnen angeboten wird, bestimmt nicht selten ein System, das Ihr Verhalten auswertet: Ihre Fahrdaten, Ihre Einkaufsmuster, vielleicht Ihre Fitnesstracker-Werte. Ob Sie zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen werden, entscheidet zunehmend ein KI-System, das Ihren Lebenslauf gegen ein statistisches Modell abgleicht. All diese Systeme sind Code, der Lebenszugang reguliert, und wenn der Gesetzgeber es nicht erzwingen würde, dann oft ohne Richtervorbehalt, ohne Akteneinsicht, oft ohne dass die Betroffenen auch nur wissen, dass sie bewertet werden. Die Norm, nach der hier geurteilt wird, steht in keinem Gesetzbuch. Sie steckt in einem Algorithmus, dessen Kriterien Betreiber meist nicht offenlegen wollen, weil sie als Geschäftsgeheimnis gelten und den Kern ihres Produkts ausmachen. Lawrence Lessigs Formel „Code is Law„ ist hier keine bloße Metapher mehr. Sie ist die treffende Beschreibung einer Realität, in der technische Systeme über fundamentale Lebenschancen entscheiden.

All das wäre schon beunruhigend genug, wenn es sich um statische Architekturen handelte, um Code, der einmal geschrieben wird und dann seine starren Regeln durchsetzt. Doch die Entwicklung ist längst einen entscheidenden Schritt weiter. Shoshana Zuboff hat in ihrer viel beachteten Analyse des Überwachungskapitalismus gezeigt, dass die großen Plattformunternehmen nicht nur Normen in Code gießen, sondern noch mehr tun: Sie sammeln Verhaltensdaten und nutzen diese Daten, um menschliches Verhalten nicht nur vorherzusagen, sondern aktiv zu modifizieren.[51] Das ist kein Setzen eines Handlungsrahmens im klassischen Sinne mehr. Es ist keine Architektur, die bestimmtes Verhalten nur ermöglicht oder verhindert. Es ist Verhaltens- und Einstellungsformung, sowohl auf individueller wie auch auf kollektiver Ebene, und zwar eine, die ohne jede demokratische Legitimation geschieht, angetrieben allein vom Profitmotiv der Plattformen und ihrem unstillbaren Hunger nach dem, was Zuboff „Verhaltensüberschuss„ nennt.

Man muss sich die Dimension dieser Verschiebung klarmachen. Bei Lessig ging es noch um statische Architekturen, um Code, der bestimmte Handlungen ermöglicht und andere verhindert, so wie eine Mauer einen

[51]Shoshana Zuboff: *The Age of Surveillance Capitalism. The Fight for a Human Future at the New Frontier of Power*, New York 2019. Dt.: *Das Zeitalter des Überwachungskapitalismus*, Frankfurt a.M. 2018.

Weg versperrt. Bei Zuboff geht es um lernende Systeme, die sich an ihr Gegenüber anpassen, seine Muster erkennen, seine Schwachstellen kartographieren und daraus Interventionsstrategien ableiten. Der Code reguliert hier nicht mehr wie eine Mauer, sondern wie ein Gesprächspartner, der genau weiß, was er sagen muss, um sein Gegenüber in eine bestimmte Richtung zu bewegen, nur dass dieses Gespräch einseitig und manipulativ ist, weil die eine Seite nichts von der Absicht der anderen weiß.

Der Kreislauf, den Zuboff beschreibt, ist von bestechender Einfachheit und bedrückender Konsequenz. Nutzer interagieren mit digitalen Diensten und erzeugen dabei Datenspuren, die weit über das für die Erbringung des Dienstes Notwendige hinausgehen. Jeder Klick, jedes Zögern, jede Wischbewegung, jeder abgebrochene Satz wird erfasst, gespeichert, ausgewertet. Diese Daten werden zu Vorhersageprodukten verarbeitet: zu präzisen Prognosen darüber, was ein bestimmter Typ von Nutzer, ein Profil mit ähnlichen Eigenschaften, als nächstes tun, denken, kaufen, wählen wird. Diese Vorhersageprodukte werden auf „Verhaltensterminmärkten„ gehandelt. Die Abnehmer — Werbekunden, aber zunehmend auch politische Akteure und Versicherungen — erhalten damit Werkzeuge, die nicht nur zeigen, was Menschen tun werden, sondern die beeinflussen können, was sie tun. Das Ziel ist, so Zuboff, die „Garantie des Ergebnisses“, nicht bloße Prognose, sondern Steuerung. Der Nutzerin bleibt dabei in der Illusion der Freiheit. Sie wählt ja selbst, was sie anklickt, kauft, glaubt. Dass der Raum ihrer Wahlmöglichkeiten minutiös kuratiert wurde, dass die Optionen, die ihr angezeigt werden, das Ergebnis einer Berechnung sind, die ihre Schwächen kennt und ausnutzt, das bleibt unsichtbar.

Dieser Übergang von der Normvercodung zur aktiven Verhaltensmodifikation markiert einen historischen Wendepunkt, der sich mit dem Aufstieg Künstlicher Intelligenz noch einmal dramatisch verschärft. KI-Systeme auf der Grundlage großer multimodaler Modelle wie GPT, Gemini oder Claude sind, wenn man sie nüchtern und ohne die übliche Mischung aus Technikeuphorie und Apokalypse-Rhetorik betrachtet, Normvercodungs- und Vorhersagemaschinen in einem sehr präzisen Sinne: Sie nehmen große Mengen menschlicher Verhaltensdaten auf,

extrahieren daraus statistische Muster und erlauben darauf beruhend die Produktion neuer Muster in Text, Bild, Ton oder Code. Ein Sprachmodell, das gelernt hat, wie Menschen schreiben, codiert damit auch die Normen, Vorurteile und blinden Flecken, die in diesen Texten stecken. Ein Bildgenerator, der auf Millionen Fotografien trainiert wurde, reproduziert die in diesen Bildern enthaltenen Repräsentationsmuster, inklusive der Stereotypen und Auslassungen. Die Maschine lernt nicht, wie die Welt sein sollte. Sie lernt, wie die Welt war, und schreibt das über ihre Produkte in die Zukunft fort - sofern nicht gegengesteuert wird. Das ist, wenn man es recht bedenkt, die perfekte Normvercodungsmaschine, eine Technologie, die menschliche Vergangenheit in maschinelle Zukunft übersetzt, ohne dass irgendjemand eine bewusste normative Entscheidung treffen müsste. Die Norm entsteht nicht durch Deliberation, sondern durch Kalkulation. Sie wird nicht beschlossen, sondern errechnet.

Hier zeigt sich ein Problem, das in der Forschung u.a. zu den im letzten Kapitel vorgestellten Beispielsfällen unter dem Schlagwort „Biases“ diskutiert wird, das man aber als Normvercodungsproblem weit besser versteht. Wenn Trainingsdaten historische Diskriminierung enthalten — und das tun sie praktisch immer, denn sie spiegeln eine Welt, die von Ungleichheiten durchzogen ist —, dann codiert das KI-Modell diese Diskriminierung als „statistische Norm„.

Ein besonders eindrückliches Beispiel liefert erneut die KI-gestützte Personalauswahl. Wenn ein Unternehmen ein System trainiert, das aus Bewerbungsunterlagen die „besten„ Kandidaten herausfiltern soll, speist es dafür Daten über bisherige Einstellungsentscheidungen und Karriereverläufe ein. In vielen Branchen stammen diese Daten aus Jahrzehnten männlicher Dominanz. Die erfolgreichen Führungskräfte waren überwiegend Männer, die Beförderungsmuster begünstigten männliche Lebensläufe, die Bewertungskriterien spiegelten männlich konnotierte Eigenschaften wider.[52] Das KI-System lernt daraus: Erfolg sieht männlich

[52] Zum Zusammenhang von historisch verzerrten Trainingsdaten und diskriminierenden Ergebnissen algorithmischer Entscheidungssysteme vgl. Rubén González-Sendino / Emilio Serrano / Javier Bajo / Paulo Novais: »A Review of Bias and Fairness in Artificial Intelligence«, in: *International Journal of Interactive Multimedia and Artificial Intelligence* (2024), DOI: 10.9781/ijimai.2023.11.001.

aus. Und es wendet diese Regel an, indem es weibliche Bewerberinnen systematisch schlechter bewertet, nicht aus Bosheit, nicht aus Überzeugung, sondern aus Statistik. Die historische Diskriminierung wird in Code gegossen und als objektive, datengestützte Empfehlung ausgegeben. Und dies lässt sich nicht allein dadurch verhindern, dass man klassische Anknüpfungspunkte für Diskriminierung wie die Information über die Geschlechtsidentifikation nicht mehr als Datenpunkt verarbeitet. Denn diese Datenpunkte korrelieren hoch mit anderen sogenannten Proxydaten (z.B. die Beförderungshäufigkeit und Endposition einer Person in einer männlich dominierten Branche). Diese Datenpunkte sind aber teilweise entscheidend dafür, dass überhaupt im jeweiligen Kontext sinnvolle Score-Werte als Entscheidungsgrundlage berechnet werden können. „Die Maschine", die eigentlich neutral entscheiden sollte, wird so zum Werkzeug der Reproduktion von Ungleichheit, und sie tut es mit dem Nimbus der Objektivität, der sie schwerer angreifbarer macht als den menschlichen Entscheider. Amazons KI-gestütztes Recruiting-Tool, das 2018 öffentlich wurde und intern wieder abgeschaltet werden musste, weil es systematisch Frauen benachteiligte,[53] ist nur das bekannteste Beispiel. Das Problem liegt tiefer. Ein KI-System, das auf historischen Daten trainiert wird, trägt die Ungleichheiten der Vergangenheit in sich. Es richtet sich an dem aus, was war, und verwandelt damit den Status quo in eine Norm - solange nicht aktiv gegengesteuert wird.

Der europäische Gesetzgeber hat dieses Problem erkannt und auf eine Weise darauf reagiert, die ihrerseits ein aufschlussreiches Beispiel für Normvercodung ist. Die KI-Verordnung der Europäischen Union, auch bekannt als AI Act, trat im Sommer 2024 in Kraft. Sie ist der weltweit ambitionierteste Versuch, Künstliche Intelligenz vor dem Hintergrund ihrer Risiken für Grundrechte von Bürgerinnen und Bürgern zu regulieren.[54] Der AI Act folgt einem risikobasierten Ansatz. KI-Systeme werden nach ihrem Gefährdungspotenzial klassifiziert, von minimalem über begrenztes und hohes Risiko bis hin zu inakzeptablem Risiko, das

[53] Jeffrey Dastin: »Amazon scraps secret AI recruiting tool that showed bias against women«, Reuters, 10. Oktober 2018.

[54] Europäische Union: Verordnung (EU) 2024/1689 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Juni 2024 zur Festlegung harmonisierter Vorschriften für künstliche Intelligenz (KI-Verordnung / AI Act), Amtsblatt der EU, L 2024/1689.

zum vollständigen Verbot führt. Für Hochrisikosysteme, etwa in den Bereichen Personalauswahl, Kreditvergabe, in Gerichtsverfahren oder Steuerung kritischer Infrastruktur, schreibt die Verordnung detaillierte Anforderungen vor: Datenqualität, Transparenz, menschliche Aufsicht, Robustheit und Rückverfolgbarkeit. Auf dem Papier liest sich das alles vernünftig, beinahe beruhigend.

Bemerkenswertes liegt allerdings auch in dem, was danach geschieht. Denn die abstrakten Werte, die der AI Act vorschreibt (Transparenzvorgaben, Rückverfolgbarkeit, menschliche Aufsicht), müssen in konkrete, messbare, technisch überprüfbare Standards übersetzt werden. Wann genau ist ein System „transparent„? Was bedeutet „Rückverfolgbarkeit", wie sichert man Diskriminierungsfreiheit, wenn man sie als technische Spezifikation formulieren muss: als Schwellenwert, als statistische Abweichung, als Testverfahren? Diese Fragen entscheidet nicht das Europäische Parlament und nicht der Ministerrat. Sie werden von Standardisierungsgremien beantwortet, von CEN und CENELEC, den europäischen Normungsorganisationen, in denen Ingenieure, Industrievertreter und Fachexperten technische Normen erarbeiten, die dann die Anforderungen des AI Act technisch ausbuchstabieren.[55]

Was hier geschieht, ist Normvercodung zweiter Ordnung. Der demokratische Gesetzgeber, das Europäische Parlament und der Rat der Europäischen Union, formuliert Werte in der Sprache des Rechts: Transparenz, Fairness, menschliche Kontrolle. Diese Werte sind absichtlich offen formuliert, weil der Gesetzgeber weiß, dass er die technische Entwicklung nicht vorhersagen kann. Er delegiert daher die technische Konkretisierung an Gremien, die zwar das nötige Fachwissen haben, aber deutlich weniger demokratischer Kontrolle unterliegen. Die eigentlich normative Frage, nämlich „Was ist fair genug?„, wird in einen technischen Prozess überführt und dort von Akteuren beantwortet, die nicht gewählt wurden und deren Beratungen in der Regel nicht öffentlich zugänglich sind.[56] Standardisierung ist ein notwendiger und in vielen

[55] Robert Kilian / Linda Jäck / Dominik Ebel: *European AI Standards – Technical Standardization and Implementation Challenges under the EU AI Act*, 24. März 2025.

[56] Philipp Hacker: *Der AI Act im Spannungsfeld von digitaler und sektoraler Regulierung*, Gütersloh 2024 (Bertelsmann Stiftung).

Bereichen bewährter Mechanismus, ohne den weder Steckdosen noch Schrauben noch Lebensmittelsicherheit funktionieren würden. Aber man muss sich klarmachen, was es bedeutet, wenn die Definition von „Fairness“ oder „Transparenz„, Begriffe, um die Philosophen seit Jahrhunderten ringen, letztlich in technischen Spezifikationen steckt, die kaum ein Laie liest, kaum eine Parlamentarierin versteht und kaum ein Gericht je systematisch überprüfen wird.

Die Übersetzung normativer Texte in formale Strukturen ist kein rein technischer Vorgang, sondern stets ein interpretativer Akt und damit ein Akt der Machtausübung. Ob ein Gesetzestext in ein Flussdiagramm, eine Entscheidungstabelle oder einen Algorithmus überführt wird, in jedem dieser Schritte gehen Bedeutungsschichten verloren oder werden ergänzt, werden Mehrdeutigkeiten aufgelöst, wird teils Ermessen durch Determination ersetzt. Das ist kein bedauerlicher Nebeneffekt der Formalisierung, sondern ihr Kern. Denn genau in dieser Übersetzung vom offenen Normtext zur geschlosseneren technischen Spezifikation verbirgt sich die normative Entscheidung, die dann als „nur technisch„ ausgegeben wird.

Lassen Sie uns die verschiedenen Fäden dieses Kapitels zusammenführen. Wir sind ausgegangen von der Parkbank, die durch ihre Form regiert, und sind über Lessigs Code-Architektur-Analogie, das Thermomix-Beispiel für die Übersetzung von Normen in technische Ausführung und die Spielautomaten-Logik digitaler Interfaces bei Zuboffs Überwachungskapitalismus und dem EU AI Act angekommen. Der rote Faden, der sich durch all diese Beispiele zieht, ist die schrittweise Intensivierung eines Phänomens, das ich Normvercodung nenne: die Einschreibung von Regeln, Werten und Verhaltenserwartungen in technische Systeme und Standards, die diese Normen dann ohne menschliches Zutun durchsetzen und dabei den Anschein der „Neutralität“ wahren.

Diese Entwicklung hat drei Eigenschaften, die sie von klassischen Herrschaftsformen fundamental unterscheiden. Erstens ist sie unsichtbar. Code-Normen treten nicht als Gebote oder Verbote in Erscheinung, sondern als Funktionalitäten oder deren Abwesenheit. Man erlebt sie nicht als Einschränkung, sondern als Gegebenheit. Zweitens ist sie präventiv. Statt unerwünschtes Verhalten nachträglich zu bestrafen,

verhindert oder steuert sie es von vornherein. Und drittens ist sie selbstvollstreckend. Es braucht keine Instanz, die über die Einhaltung wacht, keine Bürokratie, die Ausnahmen prüft und Härtefälle berücksichtigt. Das System selbst ist Gesetzgeber, Vollstrecker und Richter in einem, nur ohne die Gewaltenteilung, die wir bei menschlichen Institutionen seit Montesquieu für unverzichtbar halten, und ohne die Transparenz, die legitime Herrschaft von willkürlicher Machtausübung unterscheidet. Es fehlt, wenn wir es nicht durch Gesetz erzwingen, was eine rechtsstaatliche Ordnung auszeichnet: die Möglichkeit des Einspruchs, die Chance auf Revision, das Recht, gehört zu werden. Gegen die Parkbank ohne Liegefläche zu klagen, kommt einem schon gar nicht in den Sinn. Gegen den Algorithmus, der den Kreditantrag ablehnt, auch nicht, jedenfalls nicht mit Aussicht auf Erfolg, wenn man nicht einmal weiß, welche Kriterien die Entscheidung bestimmt haben.

Für die Frage nach Freiheit und Gleichheit in der digitalen Spätmoderne ist das von enormer Bedeutung. Freiheit, so haben wir in den vorangegangenen Kapiteln gesehen, ist keine Eigenschaft, die man hat oder nicht hat. Sie ist ein Verhältnis, eine Beziehung zwischen Menschen, Institutionen und den Strukturen, die unser Zusammenleben ordnen. Wenn sich diese Strukturen verändern, verändert sich auch die Freiheit, ihr Umfang, ihre Textur, ihr Charakter. Und diese Strukturen verändern sich gerade radikal. Was bislang in Gesetzen stand, interpretierbar, anfechtbar, verhandelbar, offen für Auslegung und Widerspruch, steckt zunehmend in Code: determiniert, alternativlos, unverhandelbar. Was bislang durch menschliche Institutionen vollzogen wurde, fehlbar, bestechlich, launisch, aber auch gnädig und zu Ausnahmen fähig, wird zunehmend durch Maschinen exekutiert: zuverlässig, unbestechlich, konsistent, aber auch gnadenlos und zu keiner Ausnahme bereit. Die Frage ist, ob eine Gesellschaft, die ihre Normen in Code gießt, noch eine freie Gesellschaft sein kann, oder ob sie sich unmerklich in ein System verwandelt, das Freiheit simuliert, während es sie aushöhlt. Diejenigen, die diese Entwicklung verstanden haben und deren politische Agenda gegen die liberale Demokratie gerichtet ist, scheinen mir sich dies jedenfalls zunutze zu machen. Hier wird die Verschiebung von Herrschaft in den Code zum strategischen Programm.

Das bedeutet allerdings nicht, dass technische Normvercodung in jedem Fall schädlich wäre. Ein Spurhalteassistent in Autos kann Leben retten. Datenschutz-by-Design, also die Verlagerung des Schutzes in die technische Architektur selbst, statt ihn dem nachträglichen Handeln der Nutzerinnen und Nutzer aufzubürden, kann Grundrechte besser schützen als nachträgliche Kontrollen, die oft zu spät kommen. Die Frage ist nicht, ob Normen in Technik codiert werden sollten, denn das geschieht ohnehin, mit oder ohne unsere Zustimmung, und lässt sich kaum rückgängig machen. Die Frage ist vielmehr, wer diese Normen bestimmt, nach welchen Verfahren das geschieht, ob und wie die Betroffenen beteiligt werden und ob es Mechanismen gibt, die Normvercodung demokratischer Kontrolle zu unterwerfen. Die Antwort auf diese Fragen ist derzeit ernüchternd. Viele zentrale Normen, die unser digitales Leben bestimmen, werden in den Designabteilungen privater Unternehmen gesetzt: in geschlossenen Verfahren, ohne öffentliche Debatte, ohne Beteiligung der Betroffenen und ohne wirksame demokratische Kontrolle.

Doch wenn Normen in Code stecken und Code die Infrastrukturen unseres öffentlichen Lebens formt, dann stellt sich eine weitere, drängende Frage: Was geschieht mit der Öffentlichkeit selbst? Was passiert mit dem Versprechen der Gleichheit, wenn nicht mehr gleiche Gesetze für alle gelten, sondern algorithmische Systeme darüber entscheiden, wer gesehen wird und wer im Rauschen der Datenströme verschwindet? Die Herrschaft der denkenden Dinge bleibt nicht auf Parkbänke und Küchenmaschinen beschränkt. Sie erstreckt sich auf den Raum, in dem wir als Bürger einander begegnen, oder eben nicht begegnen. Algorithmen kuratieren unsere Nachrichtenströme, bestimmen, welche Stimmen wir hören und welche im Rauschen untergehen, gewichten Beiträge nach Kriterien, die wir nicht kennen, und schaffen damit eine Öffentlichkeit, die nicht mehr allen gleichermaßen offensteht. Die Parkbank, mit der dieses Kapitel begann, verwehrte Obdachlosen einen Schlafplatz. Die Algorithmen, von denen das nächste Kapitel handelt, verweigern ganzen Gruppen die Sichtbarkeit und damit die Voraussetzung jeder demokratischen Teilhabe.